



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



تشريعات زراعية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة	السؤال
ص ٢	س١: اكتب في حق المجتمع في الامن الغذائي والغذاء الصحي الامن؟
ص ٥	س٢: اكتب في حق المجتمع في بيئة نظيفة؟
ص ١٠	س٣: وضع تطور قوانين التخطيط العمراني والجهات القائمة عليه ؟
ص ١٢	س٤: اكتب في التخطيط العمراني للمدن والقرى ؟
ص ١٥	س٥: اكتب في تطور قوانين تنظيم البناء ؟
ص ٢٢	س٦: تكلم عن المسؤولية القانونية عن اضرار قانون البناء ؟
ص ٢٤	س٧: اكتب في تنظيم البناء علي الارض الزراعية مبيناً حالات وشروط البناء علي الارض الزراعية ؟
ص ٢٨	س٨: اكتب في حظر وتقييد البناء علي الارض الزراعية ؟
ص ٣٤	س٩: تكلم عن موقف قانون الزراعة من مشكلة التصحر ودهور خصوبة الارض الزراعية ؟
ص ٤٦	س١٠: وضع المخاطر الصحية والبيئية للمبيدات والتنظيم القانوني لتداولها واستعمالها؟
ص ٥١	س١١ : ما هي ضوابط استعمال المبيدات الزراعية ؟
ص ٥٢	س١٢: اكتب في الموقف الدولي من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟
ص ٥٧	س١٣: وضع اهداف ونطاق بروتوكول مونتريال للكانثات وللأغذية المحورة وراثياً؟
ص ٦١	س١٤: اكتب في رؤية الاسلام في ملكية المياه مبيناً موقف القانون المصري من ادارة المياه الجوفية وحمايتها؟
ص ٦٦	س١٥: اكتب في ملكية المياه الجوفية في اطار القانون المدني موضحاً القيود والارتفاعات المائية؟

قضايا بيئية من المنظور القانوني دستور ٢٠١٤ وقضايا البيئة



س ١ : اكتب في حق المجتمع في الامن الغذائي والغذاء الصحي الامن؟

حق المجتمع في الامن الغذائي والغذاء الصحي الامن

— حق المجتمع في الأمن الغذائي —

تحتل قضية الأمن الغذائي - أي الاكتفاء الذاتي من الغذاء - أهم أولويات الدول بصفة عامة، والتنمية منها بصفة خاصة، بل ويعتمد الجميع لتحقيق فائض غذائي من المحاصيل الاستراتيجي يسمح بالتصدير، ولربما التحكم والسيطرة وتوجيه السياسات لصالحه.

موقف الدستور الجديد:

نص المشرع الدستوري في المادة (١٤) منه < على التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي ضمن التزامات أخرى وردت في صلب المادة حيث جرت صياغتها **كما يلي**: (الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي...).

بهذا النص الدستوري تكون الدولة ملزمة **بكل أجهزة المختصة بتحقيق الأمن الغذائي للسكان** تكون الحكومة مسئولة عن وضع خطة زمنية لتحقيق ذلك، ومتابعة تطبيقها ويمكن مساءلتها سياسياً أمام مجلس النواب عن أي تقصير في ذلك وتطبيق الجزاءات السياسية المعروفة في حالة ثبوت التقصير من سحب الثقة من وزير الزراعة أو الحكومة ذاتها.

— حق المجتمع في الغذاء الصحي الآمن —

لن نستطيع عزل قضية الغذاء الآمن عن قضية الأمن الغذائي
الأمن الغذائي < يعمل على توفير السلع الأساسية للجمهور ووجود احتياطي كبير يسمح بالتصدير ونلجأ إليه عند الضرورة.

المقصود بالغذاء الصحي الآمن < إطعام الأفواه بأغذية آمنة صحياً أي لا تسبب لهم أمراضاً عادية أو مزمنة على المدى القريب أو البعيد، فهي مسألة تهتم المواطن كفرد والمجتمع من ناحية الصحة العامة.

هذه القضية الأخيرة < طفت على الساحة العالمية ويرجع ذلك إلى إسراف الكثير من الدول في استعمال المبيدات والمخصبات بهدف زيادة الإنتاج وعدم مراعاة الحدود القصوى لنسب الاستعمال وتكون النتيجة تلوث غذائي عالي المستوى حيث توجد نسب تركيزات عالية من العناصر الكيماوية الضارة في الثمار والمنتج الزراعي والحيوانات والأسماك .
كل هذا يصب في النهاية على صحة الإنسان، ليصيبه بالأمراض المختلفة .

بجانب هذا نجد ضعف نمو عام عند الأطفال نتيجة انخفاض استفادة الجسم من هذا الطعام الملوث، وانخفاض القيمة الغذائية له.

هذه الآثار الخطيرة دفعت مشرعي الدول المتقدمة إلى وضع ضوابط لدخول السلع الغذائية المستوردة لأراضيها وأهم هذه الضوابط هو شرط الخلو من المبيدات وقد وضع هذا في دول أوروبا (أي السوق الأوروبية المشتركة) حيث تم رفض شحنات غذائية من هذا النوع.

أولاً: موقف الدستور الجديد:

- جاء في صدر المادة (٦٨) من الدستور الجديد أنه (المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة...).
- قد باتت القضية مقننة دستورياً بالتزام تكفل الدولة تطبيقه وتسهر عليه أجهزتها الدستورية.
- تعمل كل المنظومة القانونية المعنية لتحقيق هذا الحق حيث يتم حظر إنتاج أو استيراد أي غذاء غير صحي كالأغذية المحورة وراثياً إذا ثبت عدم مأمونيته وكذلك الشأن في المخصبات والهرمونات التي قد تستخدم في الزراعة أو الإنتاج الحيواني والأسماك إذا ثبت إضرارها بالصحة العامة.
- فيما يتعلق بمياه الشرب تعد من أغذية الإنسان ويسري عليها قانون الغش والتدليس .

ثانياً: الرقابة وضبط المخالفات والعقوبات طبقاً للقواعد الأخرى السارية:

(أ) القرار الوزاري رقم ٣٧ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم العمل في الاستيراد والتسجيل والإفراج والرقابة والاتجار في المركبات وإضافات الأعلاف والكيماويات البيطرية:

- نص على حظر استيراد أي مركبات أو إضافات للأعلاف أو إضافات كيميائية ما لم تكن مسجلة بسجلات وكالة الوزارة للطب البيطري كما حظر الإتجار في أي من هذه المواد أو حيازتها بقصد البيع إلا للأشخاص أو الهيئات المقيدون لدى تلك الوكالة.
- تصدر الموافقة على استيراد إضافات الأعلاف والمركبات والكيماويات البيطرية من لجنة البت للأعلاف والمستحضرات الطبية بالوزارة.
- عن الرسائل الواردة من خارج البلاد والخاصة بأي من هذه المواد فإن لها إجراءات في ميناء الوصول تهدف للتأكد من استيفائها الاشتراطات وصلاحياتها وتسجيلها في سجلات الوكالة.
- أوجبت المادة (١١) من القرار وضع - على كل عبوة في الرسالة- اسم الصنف واسم المصنع وبلد المنشأ وطريقة استعمالها .

(ب) القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ١٩٨٦ بشأن المعمل المركزي لتحليل المواد الغذائية:

- منح بمقتضى أحكامه المعمل المركزي لتحليل المواد الغذائية اختصاصاً أصيلاً بإخضاع أعمال التسجيل والتحليل والرقابة على المواد الغذائية ومكوناتها والمخصبات ومتعلقاتها ومحسنات التربة لإشراف اللجنة العليا للمعمل .
- يختص بالأعمال الإدارية الأمانة الفنية المشكلة - داخل المعمل - حيث تتلقى طلبات التسجيل واستلام العينات وترسل للمعامل المتخصصة الأخرى .
- كما تصدر شهادات التسجيل والإفراج المؤقت والنهائي عن المخصبات والأسمدة ومحسنات التربة ومكونات الأعلاف والمركبات والإضافات بعد اعتمادها من رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج الحيواني ومدير عام المعمل المركزي فيما يتعلق بالأعلاف وإضافاتها، ومن مدير معهد الأراضي ومدير المعمل المركزي فيما يتعلق بالمخصبات والأسمدة.
- يشترك مندوبو الأمانة في لجان أخذ العينات من المصانع المحلية المنتجة للمخصبات وعينات المواد المستوردة .
- بخصوص الرقابة في المصانع المحلية فإن المشرع قد نص على أنه يتم أخذ عينات بصفة دورية وبلجنة يعاد تشكيلها كل ثلاثة شهور بقرار من مديري المعمل المركزي ويتبع في تحليلها نفس الأسلوب الذي يتبع بالنسبة للعينات المسحوبة من الجمارك.

(ج) قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش وتعيده:

- بالرغم من أن هذا القانون يكافح التدليس والغش في السلع بصفة عامة وفي الأغذية بصفة خاصة إلا أنه لم يحدد المدلول القانوني لمصطلح الغش ولم يحدد ماهية الأغذية.
- لأجل هذا فقد عرفت المادة الأولى من القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ الأغذية بأنها "يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي"، كما عرفت عملية تداول الأغذية بأنها "أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها".

بعد ذلك نصت المادة الثانية على حظر تداول الأغذية في أي من هذه الأحوال:

- ١- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.
- ٢- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
- ٣- إذا كانت مغشوشة.

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة إذا كان :

- ١- إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيميائي أو الميكروبي .
- ٢- إذا انتهى تاريخ الاستعمال المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق علي عبواتها .
- ٣- إذا احتوت علي يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .

تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت :

- ١- غير مطابقة للمواصفات المقررة.
 - ٢- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها .
 - ٣- إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها
- من هذا المنطلق < فإن المشرع قد عاقب في القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ (وتعديلاته):

- ١- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معداً للبيع < كذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- ٢- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية < على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
- ٣- كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشاً أو فاسداً أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك.

- تتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعاداً لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقيم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
- قد أجاز المشرع للوزير المختص أن يفرض حد أدنى أو حد معين من العناصر في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان .

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.

- دون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته تعادل مثل الغرامة المعاقب عليها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائياً.

- كما يجب أن يقضي الحكم في جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.
- يمكن في إطار النصوص الجنائية السابقة استيعاب حالات التجاوز التي رأيها في خصوص خلط الأعلاف بمواد غريبة لم ترد في المواصفات أو استعمال مواد أو هرمونات ليس منصوصاً عليها في القرارات السارية.
- أيضاً يتعرض المزارع الذي يقوم بعمليات الرش بالمبيدات أو الحقن بالهرمونات ومسرعات النمو وغيرها دون الالتزام بالضوابط المحددة لذلك .

س ٢: اكتب في حق المجتمع في بيئة نظيفة؟



حق المجتمع في بيئة نظيفة

- المقصود بالبيئة** ← كافة ما يحيط بالإنسان وتؤثر في حياته وصحته، وتشمل البيئة الأرضية، والهوائية، والمائية.
- يعد تلوث البيئة مشكلة عالمية، ومحلية في آن واحد، فالكل معني بقضية ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتج عن ثقب الأوزون وذوبان الجليد في القطبين .
- فيما يخصنا أيضاً تلاحظ ازدياد معدل تلوث البيئة المصرية لأسباب عديدة، لذا فقد جاءت المنظومة القانونية المصرية لحماية البيئة بكافة مقوماتها وتحافظ على صحة الإنسان المصري والتنوع البيولوجي وحقوق الأجيال وقد توج ذلك في نهاية القرن الماضي بصدور قانون البيئة الشهير رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

أولاً: موقف الدستور الجديد:

- نص المادة (٦٣) أن (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها) والنص واضح في صياغته حيث يجب العمل على صون البيئة وحمايتها من التلوث أيأ كانت البيئة (برية - بحرية - جوية) وأيأ كانت نوعية الملوثات (صلبة - سائلة - غازية) وأيأ كان مصدر النشاط (منزلي - صناعي - زراعي - خلافة).
- إن كان يجب استغلال مواردنا الطبيعية فلا يأتي ذلك على حساب البيئة ولا على حساب الأجيال القادمة .

ثانياً: التخلص الآمن من نفايات المبيدات والمخضبات:

- ينتج عن استخدام المبيدات بصفة عامة (لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو للإستخدام الآدمي) نفايات خطيرة، وتتنوع هذه النفايات بين العبوات ذاتها المنتهية الصلاحية أو المحظورة الإستعمال، ونفايات العبوات الفارغة بعد الإستعمال وهذه أيضاً تسبب مشاكل خطيرة خاصة من تعمد المزارعين إعادة إستخدام العبوات الفارغة كأواني للإستعمال المنزلي.

تواجد مخلفات من مركبات المبيدات في عبوات كاملة ليس أمر كثير الحدوث، وعموماً فإن هذا الأمر الأخير يحدث لواحد من الظروف الخاصة الآتية:

- ١- **الظرف الأول :-** وقف أو حظر بيع أحد المبيدات.
- ٢- **الظرف الثاني :-** تناقص الإقبال على المركب وسط المزارعين لأي سبب من الأسباب.
- ٣- **الظرف الثالث :-** تلوث مبيد معبأ بواسطة مبيد آخر خاصة إذا كان الآخر مبيداً للحشائش.
- ٤- **الظرف الرابع :-** تراكم المبيد في الزراعة لأي سبب من الأسباب.
- ٥- **الظرف الخامس :-** زيادة مقاومة الآفة لمبيد معين أو نوع معين من المبيدات.
- ٦- **الظرف السادس :-** التوقف عن زراعة المحصول الذي كانت الآفة المستهدفة تعيش عليه.
- ٧- **الظرف السابع :-** إنتهاء مدة صلاحية المبيد المخزون أو احتمال تدهور فاعلية المبيد بشكل واضح.
- ٨- **الظرف الثامن :-** تهتك العبوة التي تحوي المبيد لدرجة الكسر أو التحطم أو احتمال تكسرها إذا حركت من مكانها.
- ٩- **الظرف التاسع :-** تلف جسم العبوة بحيث يتعذر تفريغ محتوياتها.

بعد استخدام المبيد وتفرغ العبوات يثار التساؤل حول مصيرها؟

الشائع في الأوساط الزراعية إستخدامها كأواني للإستعمال الشخصي. وحتى إن لم يوجد لها إستعمال خاص فإن التخلص منها لا يتم بطريقة علمي فقد تلقى في المصارف أو الترع .
يجب أن يتم التخلص من هذه النفايات والمخلفات بطريقة علمي وأهمها إختيار موقع التخلص من بقايا المبيدات في الزراعة بعيداً عن المصارف والمراوي أو المجاري المائية وبناء حفرة لدفن هذه البقايا فإن ترتب على ذلك إنسكاب بعض المبيد نتيجة حادث أو خطر فيراعى تغطية المبيد المنسكب بالرمل مع إعدام أي مواد غذائية أو أعلاف حيوانية أو ملابس تكون قد تلوثت بسبب الحادث وتصنف العبوات الفارغة حسب قابليتها للإحتراق من عدمه **يتم ذلك حسب الإرشادات الآتية:**

- ✓ **العلب والبراميل المعدنية** ← تغسل وتثقب ثم تدفن في الأرض (ولا تثقب علب الأيروسول).
- ✓ **البلاستيك** ← تغسل وتثقب وتحرق أو تدفن في الأرض.
- ✓ **عبوات الكرتون** ← تحرق بعيداً عن المساكن والمحاصيل، مع الابتعاد عن دخان الحريق.
- ✓ **قد يتم تجميعها من أماكن ومعامل تحضير وتركيب المبيدات وإعادتها إلى مصانع الإنتاج لإعادة استخدامها.**
- ✓ **الأكياس البلاستيك والفوارغ** ← التي لم يتم دفنها تحرق في مكان خاص بذلك بعيداً عن المناطق المأهولة بمسافة ١٥٠٠ متراً.

- ✓ **العبوات الفارغة ذات الهواء المضغوط (الأيروسول)** ← تجمع ويتم التخلص منها بطريقة الردم الصحي.

في جميع الأحوال لا تستخدم العبوات الفارغة كأوعية للطعام أو الشارب للإنسان أو الحيوان.

لكن هل نظم المشرع المصري طريقة التخلص الآمن من بقايا ومخلفات ونفايات المبيدات طبقاً للطرق

العلمية المعتمدة؟

- المشرع المصري عالج في قانون البيئة النفايات والمواد الخطرة في المادة ٢٩ .
- تدخل نفايات المبيدات ضمن النفايات الخطرة التي لا يجوز تداولها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما أن إدارتها تخضع للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية (م٣٠) من القانون، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م٨٥).
- المخالف للمادة ٢٩ من القانون فيتعرض للسجن مدة (٥) سنوات وللغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه.

نصت المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأن المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها مبيدات الآفات والمخصبات تختص بمنح الترخيص بتداولها وزارة الزراعة ويحدد وزير الزراعة جدول هذه النفايات الخطرة **يجب أن يتضمن هذا الجدول ما يلي:**

- ١- نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاصه ودرجة خطورة كل منها.
 - ٢- الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها.
 - ٣- أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها.
 - ٤- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.
- هذه المواد تحكم النشاط المنظم لتداول النفايات والمواد الخطرة- ولكن هل يلتزم المستخدم (المزارع) بمراعاة هذه الضوابط للتخلص من العبوات والنفايات؟
- يصعب الإجابة بنعم، فنحن في مجال القانون الجنائي والتفسير الضيق والأولى لمصلحة المتهم .
- توجد تعليمات من الوزارة لمديريات الزراعة بالأقاليم بكيفية التصرف في فوارغ المبيدات الخاصة بمحصول القطن .

ثالثاً: التخلص الآمن من مخلفات النشاط الزراعي:

- ينتج عن النشاط الزراعي مخلفات كثيرة ومتنوعة كمخلفات الحقل بصفة عامة (كقش الأرز وحطب الذرة وأعواد القطن) ومخلفات حظائر الماشية ومزارع الدواجن وغيرها.
- قد ظلت ككل المخلفات لا تمثل مشكلة بيئية حتى وقت ليس بالبعيد حيث كان النشاط الزراعي يحسن التعامل مع مخلفات الحقل أو الحيوان، ويعتبرها مصدراً للطاقة أو الزراعة أو الأعلاف وغيرها.
- إلا أن التقدم الحالي في مظاهر الحياة أدى لظهور هذه المشكلة وبات الحل الأكثر شهرة هو حرق تلك المخلفات الحقلية لينتج عنها أدخنة ضارة بالبيئة خاصة في مخلفات الأرز.
- تبقى مسألة الحرق محظورة في قانون البيئة الشهير وتمثل مخالفة** لنص المادة ٣٧ من هذا القانون، التي جاء فيها أنه "يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية .
- تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة .
- قد عاقبت المادة ٨٧ من القانون هذا كل مخالفة للمادة ٣٧** بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه وتكون العقوبة الحبس والغرامة في حالة العود.
- قد نظمت المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق المادة ٣٧ من القانون** حيث نصت على أن: "يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة- عدا النفايات المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية - إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق **المبينة فيما يلي:**
- يحظر نهائياً حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية بالمناطق السكنية أو الصناعية، ويتم الحرق في محارق خاصة **يراعى فيها ما يلي:**

- أ- أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية.
- ب- أن تبعد ١٥٠٠ متر عن أقرب منطقة سكنية.
- ج- أن تكون سعة المحرقة أو المحارق المخصصة تكفي لحرق القمامة المنقولة إليها خلال ٢٤ ساعة.
- د- أن يكون موقع المحرقة في مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة .

الجوانب القانونية للبناء على الأراضي الزراعية والتخطيط العمراني للقرى، والتصالح على مخالفات البناء

- 🌟 يجب علينا تحديد أولياتنا وهي: (الرقعة الزراعية للقوت أم للمأوى؟)
- 🌟 إن تدمير الأراضي الزراعية جريمة إبادة جماعية، حيث فيه إفناء بطئ وأكد للجماعة المصرية.
- 🌟 إن الأراضي الزراعية المصرية سيتم القضاء عليها نهائياً خلال ستين عاماً على الأكثر بأيدينا.
- 🌟 تحتل قضية التخطيط العمراني والبناء محور اهتمام كل مشرعي دول العالم، إذ أنها تمس حاجة ضرورية وهامة للمواطنين، وهي المسكن والمأوى، إليه يأوي الفرد وتتجمع الأسرة وتتنظم المجتمعات، وبدونه أو بندرته يختل النظام الاجتماعي، تضطرب الأوضاع القانونية.
- 🌟 **المسألة لا تمس مجرد إيجاد المسكن والمأوى فقط** بل من المهم أيضاً كونه ملائماً ومناسباً وصحياً وهادئاً إلى غير ذلك من سمات المسكن، ولن تتوافر هذه الاشتراطات بدون أعمال قواعد تنظيمية للمباني، وقواعد تخطيطية للشوارع والإرتفاعات وخطوط المواصلات والخدمات العامة .
- 🌟 إذا كان السكن ضرورة ملحة هكذا، فإن **توفير أراضي لإقامة المباني عليها** مسألة هامة أيضاً، بل هما وجهان لعملة واحدة، فندرة أراضي البناء أيضاً قد تمثل عقبة رئيسية في تحقيق الهدف بجانب ما يجلبه من أخطار إرتفاع أسعار أراضي البناء، وتجاوز إرتفاعات المباني، وتكدسها وضيقها .
- 🌟 الوضع في مصر له جوانبه الحساسة والشائكة معاً، فمعدل الزيادة السكانية متفاقم، حيث يرتفع التعداد السكاني بمعدل أكثر من مليون نسمة تقريباً كل عام، وقد تخطينا حاجز المائة مليوناً،
- 🌟 **هذا العدد الضخم يعيش على حوالي ٤٪ من مساحة البلاد** في شريط ضيق محصور في الوادي .
- 🌟 هذه المساحة التي نعيش عليها تمثل أيضاً زحزحة في مواجهة الأزمات، إذ فيها رصيدنا من المأكّل والمشرب أي الأمن الغذائي لأمتنا، بل نصبو لتوسيعها وزيادتها تحسّيناً للأوضاع الإقتصادية تأميناً لغذاء الأجيال القادمة.
- 🌟 إذن فإن **تعهد تبوير بعض المساحات الزراعية بالوادي والدلتا**، وغرسها بالمباني والمنشآت وإن كانت هامة وضرورية أمراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه، لما فيه من **إفناء بطيء للجماعة المصرية** .
- 🌟 إذا كان المشرع المصري قد اهتم منذ زمن بأمر البناء والتخطيط العمراني، إلا أن التنظيم لم تكتمل حلقاته، إذ أهمل المشرع الجزء الأكبر من المساكن والمباني، وهي المقامة في التجمعات السكاني الزراعية، في القرى والعزب ، فازداد الأمر سوءاً ونمت القرى وتوسعت وعلت في غيبة رؤية للتنظيم والتخطيط، وباتت بها كثيراً من المناطق العشوائية الكاملة، بكل ما تعنيه الكلمة من مشاكل.
- 🌟 للأسف جاء التدخل القانوني دون رؤية واضحة لأسباب المشكلة أو الحلول المناسبة لها، فحظر المشرع البناء على الأرض الزراعية أو إتخاذ إجراءات بشأن تقسيمها، ووضع عقوبات مغلفة على المشكلة، والمنصوص عليها في المادة ١٥٢ من **قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦** .
- 🌟 تأتي عدم فاعلية الحلول الموضوعة من إنتهاء البناء داخل الكردون أو الحيز منذ ما يقرب من عشرين عاماً، **اتسعت القرى خارج الحيز العمراني بعد التصوير الجوي بنسبة بلغت نحو ٤٠٪، و٦٠٪ في بعض القرى**، وأقل أو أكثر حسب الحالة في كل قرية أو تجمع سكاني آخر في المدن والنجوع والعزب وغيرها، خاصة في الفترة التي أعقبت ثورة ٢٠١١، في مساكن عشوائية كاملة المرافق حاصلة على أحكام براءة!

ثم صدر القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن أعمال البناء الموحد، قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بدون ترخيص رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، وأخيراً صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ في ٣ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ مشدداً لعقوبة البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، **معتبراً لها جريمة مخلة بالشرف والأمانة**، بما رتبته هذا التكييف من آثار حيث جرت صياغة تلك المادة كما يلي: يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة.

في حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

حتى كتابة هذه السطور ما تزال تدرس تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء في لجان مجلس النواب المصري.

المعالجة التشريعية لسوء التنظيم الحالي للكتل السكنية

يعتمد تنظيم الكتل السكنية على خطة ورؤية المنظم ← في إستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية في المساحة المطلوب تخطيطها، فهو يضع في إعتباره عدد السكان الفعلي والمتوقع حتى سنة الهدف، وما يتطلبه هذا العدد من خدمات ومرافق وطرق وشوارع وأسواق وحدائق ومنتزهات وغيرها من متطلبات الإسكان.

هذا في المناطق التي لم تعمر بعد ومطلوب تخطيطها عمرانياً للإسكان أو للتصنيع فإن كانت المنطقة قائمة فعلاً على أسس غير علمية - عشوائية - فإن إعادة تخطيطها يضحى من الصعوبة بمكان، فالشوارع ضيقة وغير منتظمة والخارج والبروزات والشرفات متقابلة .

لذا فإن عملية التخطيط العمراني تبدو هامة وضرورية لإستيعاب الكثافة السكانية المطلوبة على المساحة الموجودة بحيث لا تهدر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي نحن في أمس الحاجة لزيادتها لا انتقاصها.

كما أن عمليات التعديل بالهدم أو البناء في الكتل السكنية القائمة تحتاج لسيطرة تشريعية حتى يمكن تلافي سلبات العشوائيات السكانية، وتحقيق قدر أكبر من التنظيم على أرض الواقع.

للمشروع الدور الأهم ← سواء في عملية التخطيط المبدئي، أو في ضبط عملية التعديل بالهدم أو البناء بغرض تقنين أوضاع الكتل السكنية القائمة على الأرض الزراعية

منع توغل المباني على حساب الأرض الزراعية.

— التخطيط العمراني للكتل السكنية وتطبيقه على القرى —

- نظم المشرع عمليات تقسيم الأراضي وإعدادها للبناء عليها، وكذلك عروض الشوارع والارتفاعات والبروزات وغيرها من المسال الخاصة بهذا الشأن في القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ١١ مايو ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء الموحد .
- تضمن القانون أحكاماً خاصة بالتخطيط العام وأخرى للتخطيط التفصيلي والتنسيق الجاري وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية.

س ٣: وضع تطور قوانين التخطيط العمراني والجهات القائمة عليه ؟



تطور قوانين التخطيط العمراني والجهات القائمة عليه

أولاً: التعاريف:

- تعريف الحيز العمراني** ← المساحة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقاً لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
- تعريف التجمع السكني** ← مجموعة من المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد.
- تعريف الكردون** ← الحدود الإدارية للمدينة.
- تعريف زمام القرية** ← مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
- تعريف تقسيم الأراضي** ← كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.
- تعريف الطريق العام** ← الحيز أو الفضاء المخصص للمنفعة العامة والمعد للمرور العام.
- تعريف الطريق الخاص** ← الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة لشخص أو لعدد من الأشخاص للوصول إلى مبانيهم، ويكون أحد هذه المباني على الأقل لا يتصل بالطريق العام.
- تعريف حد الطريق** ← الخط الذي يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً.
- تعريف خط التنظيم** ← الخط المعتمد الذي يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة وبين المنفعة العامة، وقد يكون على حد الملكية أو داخلياً أو خارجاً عنه.
- تعريف محور الطريق** ← مسار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق.
- تعريف خط البناء** ← الخط الذي يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو راداً على أي منهما بمسافة تحددها قرارات تصدر من السلطة المختصة.

ثانياً: الجهات القائمة على أمر التخطيط العمراني:

[أ] المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني:

- كان المشرع يخص مهمة التخطيط العمراني لمدن وقرى الجمهورية لهيئة خاصة، تابعة لوزارة الإسكان، هي الهيئة العامة للتخطيط العمراني .
- بمقتضى المادة الثالثة من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
- أنشأ المشرع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة:- يكون مقره مدينة القاهرة **يشكل** برئاسة السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المتخصصين وبعض الهيئات المختصة، وعشرة من الخبراء المتخصصين .
- الهيئة العامة للتخطيط العمراني** ← ورد النص عليها في المادة الخامسة من قانون البناء الموحد.

🌟 **الغرض من إنشائها** ← رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية المستدامة في الجمهورية وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية والتنسيق بينها وتتابع تطبيق تلك المخططات .

🌟 **لهيئة في سبيل هذه المهمة القومية للصلاحيات والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها طبقاً**

لنص المادة السادسة من هذا القانون ومنها:

- 🌟 وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمستوياتها.
- 🌟 إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
- 🌟 إعداد البحوث والدراسات المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
- 🌟 تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية.
- 🌟 اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
- 🌟 إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة .

[ب] مشاركة وحدات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية وممثلي

المجتمع المدني في تحديد الاحتياجات والأولويات:

🌟 يبدو أن المشرع اعتمد على المحور التنفيذي والقرب واقعياً من الكتل السكنية والأراضي، وهو وحدات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والأهلي، فخصها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بسلطة إعداد ومتابعة وتنفيذ المخططات العمرانية العامة والتفصيلية، وهو منهج منطقي إذ أنها الجهات المسؤولة والتي ستتعامل مع الجمهور والمواطنين وتتولى المراقبة والتنفيذ على الأرض.

🌟 فقد نصت المادة ١١ من قانون البناء الموحد على سريان أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وأن تتولى كل وحدة محلية القيام بكافة الأعمال والمهام الموكولة لها في القانون بواسطة أجهزتها الفنية، وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في كل عمل من هذه الأعمال أو المهام.

١- **أول هذه المهام** ← إعداد الاحتياجات وتحديد الأولويات على المستوى المحلي واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل، كما يتم مراجعة وتحديد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات لضمان ملائمتها للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع المحلية، وعليها تحديد أنواع إستعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات تنظم العمران .

٢- **في شأن التخطيط التفصيلي** ← لها اختصاص هام في إعداده سواء للقرية أو للمدينة ووضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التي توجه عمليات التنمية في كل المناطق التي يتكون منها التخطيط العام.

٣- **تضمن القانون أحكاماً تزيد من فاعلية رقابة الجهات المحلية** ← بالنسبة لتطبيق أحكامه، حيث جعل للمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص

صفة الضبط القضائي، في رقابة تطبيق الاشتراطات والالتزام بها من ذوي الشأن، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصاً فيها، وإثبات ما يقع فيها من مخالفات وإتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها وأهمها وقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة .

🌟 عليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها.

٤- **المقصود بوحدة الإدارة المحلية** ← المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى، والمنظمة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الإدارة المحلية.

التي خولها القانون كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها .

تبشر الوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها ، تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضي والمباني وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المباني للمواصفات والإشترطات اللازمة، وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.



س ٤ : اكتب في التخطيط العمراني للمدن والقرى ؟

التخطيط العمراني للمدن والقرى

أولاً: المخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي وتقسيم الأراضي:

١-المخطط العام :

يجب أن يراى في هذا المخطط الاحتياجات العمرانية على المدى الطويل والقصير ← الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة، وكذلك النواحي العسكرية والأمنية وموقع المنطقة بالنسبة للمدن والأقاليم الأخرى.

يجب أن يحدد التخطيط الاستراتيجي العام أوجه الإستعمال المختلفة ← سكن - منطقة صناعية-تجارية، والمناطق السياحية والترفيهية، وموقع الخدمات العامة من مواصلات: سكك حديدية - طرق-مطارات، وشبكات الشوارع والمرافق العامة والمناطق التاريخية والأثرية إن وجدت.

في جميع الأحوال يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام ← بيان برامج وأولويات التنفيذ، وتحديد حيز عمراني لمجال التوسع المنتظر للمدينة أو للقرية.

يجب عرض هذا المشروع على شركاء التنمية بالمدينة والقرية لإبداء آرائهم فيه ثم يُعرض على الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ثم على الوزير المختص، وبعد مراعاة الآراء والإعتراضات يصدره الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية .

يعاد مراجعة هذا المشروع كل خمس سنوات لملاحقة التطورات والمستجدات على الساحة العمرانية.

٢-التخطيط التفصيلي :

بعد اعتماد هذا المخطط الاستراتيجي العام تبدأ الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة بوضع تخطيط تفصيلي للمنطقة المطلوبة ← يحدد فيه أوجه إستعمالات الأراضي وإشغالات المباني، وإرتفاعات المباني وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات والحد الأدنى لمساحاتها والنسبة المئوية من الأرض وعروض الشوارع والارتدادات وشبكات المرافق العامة مساراتها ومواقعها وقدراتها والمساحات الخضراء والفراغات ومساحات الحدائق وطابع المنطقة من الواجهات للمباني وألوانها وموادها والطرز المعماري وغير ذلك

٣-تقسيم الأراضي بقصد البناء عليها

فمنظمة في المادة رقم ٢٠ وما بعدها من القانون .

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض، إلى أكثر من قطعتين ، كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.

❁ لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال أو تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد إيماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية م٢١.

يجب أن يراعى في مشروع التقسيم مايلي:

- أ- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والبيادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير على ألا تتجاوز هذه النسبة ربع المساحة الكلية للأرض وتتبع إجراءات نزع الملكية، فيما يجاوز النسبة المذكورة إذا رأت السلطة المختصة زيادتها في ذلك.
- ب- عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يُحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها.
- ج- لا يجوز أن تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد عن ٦٠% من مساحة القطعة التي تقام عليها.
- د- الإشتراطات الأخرى المتعلقة بالإرتدادات الإرتفاعات والكثافة السكانية والبنائية، وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الأوضاع التي تكفل طابعاً مميزاً لكل تقسيم.
- ❁ يحظر الإعلان أو التعامل على القطعة إلا بعد إيماد مشروع التقسيم وإيداع صورة منه مصداً عليها في مكتب الشهر العقاري.
- ❁ على كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهات المختصة لشئون التخطيط على الموقع.
- ❁ على طالب البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أن يحصل مقدماً وقبل الترخيص له بهذه الأعمال على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التي يرغب في القيام بها، وله طلب الحصول على البيانات والإشتراطات المقررة للموقع.
- ❁ يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح المخالفات وبالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
- ❁ يعد شريكاً بالمساعدة كل من نقاس أو أخل بواجبات وظيفته عمداً من الأشخاص العاملين المختصين أو الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بخصوص هذا القانون، ويجوز أن يتضمن حكم الإدانة عزلهم من الوظيفة مادة ٩٩.
- ❁ فيما يتعلق بتطبيق القانون ذاته في التخطيط العام والتفصيلي على القرى فذلك مرهون بوجود هذه المخططات وإيمادها من الوزير المختص ونشر القرار في الوقائع المصرية.
- ❁ لكن لا يعني هذا خلو الأمر من كل تنظيم، حيث وردت أحكام خاصة بالمدن والقرى.
- ❁ إن كانت الأرض أرضاً زراعية فإن تقسيمها محظور.
- ❁ لكن لا ينطبق ذلك التجريم على بيع أجزاء من الأراضي الزراعية، أيّاً كان حجمها ما دام هذا البيع لم يصاحبه تقسيم بالمعنى المقصود قانوناً، وعلى هذا النحو فلا يخضع بالتالي للحظر بيع أجزاء من الأرض الزراعية دون تقسيم حتى ولو كان المشتري يستهدف من الشراء إقامة مبنى على تلك الأرض.

ثانياً: تخطيط القرية عمرانياً ونطاق تطبيق القانون عليها:

[أ] تخطيط القرية عمرانياً:

- مرت القرية المصرية عبر التاريخ المصري الطويل بمراحل تطويرية، إنتقلت فيها القرية أفقياً متفاعلة مع البيئة موضع القرية الأصلي والمناطق المحيطة بها وتأثرت بالمتغيرات المختلفة على مر تاريخها الطويل، ولقد بدأ الإنسان المصري عملية التعمير الأولى في اتجاهين رئيسيين أولهما إنشاء البنية التحتية للزراعة وثانيهما البنية التحتية للمجتمعات العمرانية الأولى .
- لقد تميزت مواضع القرى بالارتفاع النسبي ولذلك تعتبر مصطلحات الكوم والتل أكثر المسميات تعبيراً عن إرتفاع مواضع القرى المصرية .
- ترتكز خطة القرية الكوم على ثلاثة عناصر تخطيطية وهي الجامع وشارع داير الناحية وشبكة الطرق الداخلية أي المركز والمحيط وأنصاف الأقطار.

تخطيط القرية القديم:

- احتل مركز القرية أعلى نقطة، بها المعبد ثم الكنيسة ثم الجامع لتمييز تلك المواقع ، كما ارتبط المركز ببيوت كبار القوم والعمدة رمز الحكم، ويخرج من الموقع المركزي شبكة شوارع هابطة إلى المناسيب الدنيا بشكل إشعاعي غير منتظم .
- مع تزايد الطلب على الرقعة العمرانية للقرية بزيادة السكان بدأ النزوح خارج نطاق شارع داير الناحية على الأرض المستوية المعرضة للفيضان أو الهجرة من قرية لأخرى أو إنشاء قرى أصغر وأكوام أخرى.

النمو العمراني الأفقي للقرية:

- بعد تزايد السكان في القرن ١٩ ونتيجة لتزايد الرقعة الزراعية زاد الطلب على المساكن، وأصبح حتمي للنمو العمراني للقرية الكوم أن تهبط إلى الأراضي المنخفضة والمستوية المحيطة بها رغم الخطر من الفيضان الذي بدأ يقل بالتحول للري الدائم هذا الاتجاه في النمو واجهته العقبات الحاجزية من مصارف وترع وبرك وجبانات .

[ب] تطبيق قانون البناء الموحد في الارتفاعات والبروزات (النمو العمراني الرأسي للمدن وللقرى):

- وضعت المادة ١٥ من قانون البناء الموحد والمادة ١٠٣ وما بعدها من اللائحة التنفيذية له أحكاماً خاصة بالارتفاعات والبروزات، أرادت بها ضبط الأوضاع، حيث جاءت بأحكام هامة في هذا الشأن، وتظل هذه الأحكام سارية وصالحة للتطبيق على كل المدن والقرى، حيث لم تعتمد بعد المخططات العامة والتفصيلية لبعضها.

١- يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً، ألا يقل الإرتفاع الكلي لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل ونصف مثل عرض الشارع، ويشترط ألا يزيد إرتفاع الواجهة على ٣٦ متراً .

- إذا كان البناء يقع على طريق عام يختلف عرضه عند البناء عن العرض الوارد في المرسوم أو القرار أو المقرر لخطوط تنظيمه وجب حساب الإرتفاع على أساس خطوط التنظيم المقررة وإلا فيكون الحساب على أساس عرض الطريق القائم.

٢- لا يجوز عمل بروز في واجهات المباني المقامة على حافة الطريق عاماً كان أو خاصاً إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية:

- (أ) يجوز في المباني المقامة على خط التنظيم في الطرق الممتدة على خط البناء في الطرق الخاصة أو غير المقرر لها خطوط تنظيم أن يبرز عن هذا الخط سفلاً أو أكتاف أي مبنى بمقدار لا يزيد على ٧ سم بشرط ألا يتجاوز ارتفاع السفل أو الأكتاف بمقدار أربعة أمتار من منسوب سطح الرصيف.
- (ب) يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة بلكون في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن مترين ونصف من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على ١٠ سم في الشوارع التي عرضها من ٨ إلى ١٠ متر وعلى ٢٠ سم في الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة أمتار.
- (ج) يجب في المباني المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات وأعلى سطح طروفية الرصيف أو منسوب محور الشارع في حالة عدم وجود رصيف عادة أربعة أمتار.
- (د) لا يجوز أن يتعدى بروز البلكونات المكشوفة ١٠% من عرض الطريق ولا يتجاوز البروز ١,٢٥ متراً، كما يجب أن يُترك ١,٥ متراً من حدود المباني المتجاورة بدون أي بروز للبلكونات فيها، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن ٨٠ درجة، فيلزم أن يُترك متر ونصف من منتصف الزاوية بين الواجهتين دون عمل بروز بها.
- (هـ) يجوز للبروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار ٢٥ سم زيادة على البروز المسموح بعمل بلكونات بها وفي الواجهات المطلة على أفنية خارجية.

توجيه وتنظيم أعمال البناء

س ٥: اكتب في تطور قوانين تنظيم البناء ؟



تطور قوانين تنظيم البناء

كان أول ظهور لهذه التشريعات هو القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ أعقبه القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ بشأن تنظيم البناء، ثم القانون رقم ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ في الموضوع ذاته، ثم القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم البناء، والقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم هدم المباني والقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم البناء، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم البناء، والقانون رقم ١٩٦٦ لسنة ١٩٦٦ في شأن ترميم وصيانة وتعليق المباني.

لتضارب السياسة التشريعية وعدم إستقرارها، رأى المشرع وطأة ما أصدره من نصوص وكثرة أحكام الإزالة والهدم أو الوقف الصادرة من القضاء تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها، وأمام عجزه عن التنفيذ أو عدم قدرته على مواجهة المخالفات لعدم وجود مساكن بديلة فقد اضطر لإصدار قوانين توقف هذه الأحكام!

أولاً: موقف قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨:

- تضمن هذا القانون تنظيم أعمال البناء متعرضاً للأحكام العامة، وضوابط الترخيص والرسوم وغيرها من الأحكام.
- تسري تلك الأحكام على كافة أعمال العمران بوحدة الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص.
- قد نص القانون على أنه لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ٣٦ متراً.
- كما جاء في المادة ٣٩ من القانون أنه: يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
- يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم.

وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري:

توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

يصدر المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قراراً مسبباً بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العام أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.

إزالة المخالفات البنائية بالطريق الإداري:

للمحافظ المختص ودون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال إزالة المخالفات بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك في الحالات الآتية:

- ١- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- ٢- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- ٣- التعديت على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
- ٤- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- ٥- التعديت على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- ٦- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

ثانياً: وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني المخالفة والنصائح على مخالفات البناء:

ترتب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القوانين سألقة الذكر إن قضت المحاكم المختصة بإنزال العقوبة المنصوص عليها على المخالفات، ومنها إعادة الحال إلى الوضع القانوني الصحيح وإزالة المخالفة أو وقفها.

لما كان إزالة المباني المخالفة يعني هدمها، فإن المشرع رأى ومع كثرة أحكام الإزالة وصعوبة تنفيذها وعدم وجود مساكن بديلة لما هو مطلوب إزالته العدول عن هذا الجزاء، أي وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني المخالفة.

لذا فقد صدرت مجموعة من القوانين توقف أحكام الإزالة وتعطل العمل بالقوانين السابقة!

[أ] القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠:

ترتب على ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ وما تلاها من مشكلات أمنية وغيرها أن توحشت مخالفات البناء على الأرض الزراعية وزادت المساحات المتعدى عليها لحوالي ٤٠% في أغلب الحالات، وخلق هذا الوضع واقعاً استحال تغييره بالإزالة، فأصدر المشرع القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في أبريل من ذات العام، وعدله سنة ٢٠٢٠، وجاري تعديله الآن سنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية في المدن والقرى.

حيث نصت المادة الأولى منه على أنه ← مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء **يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:**

- ١- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- ٢- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق .
- ٣- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ٤- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- ٥- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
- ٦- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- ٧- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

٨- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، **يستثنى من ذلك:**

- أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
- ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ت- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتع بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقاً للتصوير الجوي في ٢٢/٧/٢٠١٧ والتي يصدر بتحديد قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .

أوجبت المادة الثانية ← تشكيل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

هذه اللجنة يقدم لها طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه .
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
يجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفصلة تلك الأحكام، ومحددة القيم السعرية للتصالح .

[ب] الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية في المدن:

- ١- تسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص.
- ٢- الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
- ٣- الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني .
- ٤- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
- ٥- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة .
- ٦- الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- ٧- الالتزام بخطط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- ٨- محل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
- ٩- محل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
- ١٠- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن كل المصريين - الإسكان البديل - الإسكان الاجتماعي... إلخ).
- ١١- لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
- ١٢- لا تسري هذه الاشتراطات على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- ١٣- تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة:

الاستعمالات:

- ❏ لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة الغير سكنية بالمباني السكنية.
- ❏ لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

ثالثاً: الارتفاعات:

- ❏ مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، تحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلّة على الشوارع.

عروض الشوارع بالمتر الحد الأقصى للارتفاع بالمتر الحد الأقصى للارتفاع بالأدوار

أقل من ٨	١٠	أرضي + ٢
٨ - ١٢	١٣	أرضي + ٣
أكبر من ١٢	١٦	أرضي + ٤

مساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية:

- ❏ قطع الأراضي التي مساحتها حتى ١٧٥م يتم البناء بنسبة بناء ١٠٠% وبدون ردود.
- ❏ قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على ١٧٥م تكون نسبة البناء ٧٠% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع .

- ❏ لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن ٨,٥م.

- ❏ الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد ٤٢٠٠ متر مربع.

أماكن انتظار السيارات:

الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

وقف كل أعمال البناء مؤقتاً في نطاق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات لحين صدور التخطيطات

التفصيلية لها:

أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بالوقف المؤقت لكافة أعمال البناء أو التعديل أو التعلية في بعض المناطق، لحين صدور قرارات أخرى، وتبع ذلك إصدار بعض السادة المحافظين قرارات مشابهة كل في نطاق محافظته بالوقف المؤقت لكافة أعمال البناء كما يلي:

قرار وزير التنمية المحلية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠:

الذي ينص على: يكلف السادة المحافظين كلاً في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٤ ولمدة ستة أشهر.

قرار محافظ القليوبية رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٢٠:

الذي ينص على: بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بمدن وأحياء المحافظة .

قرار محافظة القليوبية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠:

الذي ينص على: إيقاف إصدار أي تراخيص بناء في كافة المدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر اعتباراً من ٢٠٢٠/٤/١٥ وحتى ٢٠٢٠/١٠/١٥ ..

بعض أحكام محكمة النقض بخصوص تطبيق هذه القوانين:

اعتبرت محكمة النقض صدور هذه القوانين ظرفاً مخففاً للمتهمين وطبقته باعتبارها قانوناً أصلح للمتهم، ومن ذلك قولها: صدر القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٥٨ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٥٦ في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة والذي يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفه البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى يوم ٢٠ يونيو سنة ١٩٥٦، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم في حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التي نسب إليه ارتكابها في خلال المدة المحدد به، وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

رابعاً: السكن العشوائي والقانون:

تشير الدراسات إلى أن نسبة السكن العشوائي في مصر كانت قد وصلت لنسبة ٣٧% من سكان مصر، يعيشون في مناطق عشوائية بلغ عددها ١٠٣٤ منطقة، وكان في القاهرة وحدها توجد ١٢ منطقة عشوائية يسكنها ٨,٨ مليون نسمة، بنسبة ٤٥,٦% من سكان المدينة.

قد بذلت الحكومة جهوداً مضنية للقضاء على العشوائيات في القاهرة وفي ربوع المحافظات، وقد نجحت الجهود في نقل سكان العشوائيات لمنطقة حضرية حديثة مزودة بكافة سبل الحياة الكريمة، وتم إخلاء مناطق عشوائية كانت خطيرة وتحويلها لحداائق ومنتزهات وأماكن حضارية كما رأينا في منطقة سور مجرى العيون وحي الأسمرات وغيرها من المناطق، وتحتاج الدولة لجهود مضنية وأموالاً طائلة لنقل كل العشوائيات لمنطقة حضرية كريمة.

يعيش سكان هذه المناطق في مشاكل صحية وبيئية عديدة من الإزدحام والفقر والأمية وسوء التغذية وتراكم القمامة ونقص خدمات الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب ، وكذلك تلوث الهواء من المصادر الصناعية والورش القريبة وسوء تهوية المنازل .

من الجدير بالذكر أن انتشار العشوائيات بالمدن صاحبها أيضاً نمو عشوائي بالقرى، ويُعد الانتشار العشوائي بالقرى أخطر من مثيله في الحضر لما يلي:

- انخفاض الكثافة البنائية بالريف عن مثيلاتها بالمدن مما يعني تآكلاً أكبر للأراضي الزراعية.
- ميل سكان الريف للاستقلال بالمسكن.
- ارتفاع معدل النمو السكاني بالريف عن نظيره بالحضر.
- سكن العديد من أبناء الريف به، مع الإستمرار بالعمل بالمدن.
- قد ساهمت جملة أسباب في زيادة الظاهرة وتفاقم أبعادها، سواء من بطء التدخل أو قصور التشريعات السارية ونقصها .
- هذا بالإضافة لعدم فاعلية القواعد القانونية السارية الناتج عن عدم وعي المخاطبين بالقاعدة بمضمونها
- أن قوانين الإسكان الحالية في تشعبها وما تحتويه من تراكمات ومتناقضات قد برهنت على قصورها في تنظيم التطور الاجتماعي الحالي.
- ثم إن البناء في المناطق العشوائية كان يتم خارج مظلة قوانين التخطيط والبناء، حيث توجد ثغرات في هذه القوانين من شأنها عدم خضوع المباني في هذه المناطق لأحكام تلك القوانين، حيث أنه لم يكن يشترط القانون تراخيص للبناء في المناطق العشوائية، وبالتالي فإن كان من حق صاحب الأرض البناء بدون الحصول على أية تراخيص لأن المنطقة أساساً غير خاضعة للترخيص .
- من الجدير بالذكر هنا أن التضارب في القوانين قد أدى لتشجيع النمو والبناء القانوني والعشوائي في الريف أيضاً، كما شجع قرار مجلس السادة المحافظين بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٥ بشأن السماح بتوصيل المرافق للمباني التي أقيمت بالمخالفة للقانون، على مواصلة التعديات على الأراضي الزراعية وعدم مراعاة القوانين والاشتراطات البنائية.
- نخلص من ذلك إلى استفادة المناطق العشوائية من الإعفاء الذي كان منصوصاً عليه في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته والقوانين اللاحقة عليه .

توجيه وتنظيم أعمال البناء في ظل القانون المصري المطاوع

موقف القانون المصري رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحّد وتعديلاته

أولاً: أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحّد وتعديلاته:

تعريف البناء:

- كل شيء متماسك من صنع الإنسان ومتصل بالأرض اتصال قرار، فالحائط المقام من طوب وأسمنت أو حجر يعتبر بناء إن اتصل بالأرض اتصال قرار، وكذلك إذا أقيم الحائط بفعل الإنسان من حجارة وأسمنت أو من المسلح أو من الطوب اللبن المخلوط بالطين والتبن، ولكن إذا أدت عوامل جوية أو جيولوجية إلى تكوين مثل هذا الحائط فلا تعتبر بناء، لأنها ليست من صنع الإنسان ون اتصلت بالأرض اتصال قرار، ومن البديهي أن مجرد رص طوب أو حجارة على هيئة سور أو جدار دون أن يتصل ذلك بالأرض اتصال قرار أو دون تماسك لا يعتبر بناء.

ضرورة الحصول على ترخيص بالمباني أو الأعمال:

- أوجب المشرع ضرورة الحصول على ترخيص خاص إذ اشترط عدم جواز إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية، إلا بتصريح في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت الترخيص.

ضرورة الالتزام بخطوط التنظيم والارتفاعات:

- بعد اعتماد المخطط التفصيلي لتنظيم الشوارع بقرار من المحافظ المختص يجب على كل المخاطبين بأحكام القانون الالتزام بخطوط التنظيم حين القيام بأي أعمال تمس هذه الخطوط.
- إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.
- لا يجوز زيادة الإرتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ٣٦ متراً، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للإرتفاع.

أما المادة ١٠٣ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد فقد أعادت تنظيم ضوابط البناء من البروز والارتفاعات، وجاء فيها أنه:

- يجوز عمل بروز في واجهات المباني المقامة على حد أي طريق عام أو خاص .
 - عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن مترين ونصف متر من منسوب سطح الرصيف .
 - ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن ٠,٩ من المتر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار ٥ سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية ولا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة ١٠% والأبراج ٥% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز في الحالتين ١,٢٥ متر، كما يجب أن يترك ١,٥ متر من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة.
 - إذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنين متجاورين تقل عن ١٨٠ درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها .
 - تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز التفيش الفني على أعمال البناء وللمهندسين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من المهندسين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ومع المحافظ المختص لضبط المخالفات ، ولهم حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع من مخالفات.
 - يصدر المحافظ المختص قراراً بإزالة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالفة كما توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، كما يجوز له إخلاء المكان من شاغليه إن وجدوا دون الحاجة لإجراءات قضائية والحبس والغرامة هي العقوبة المعتمدة لمخالفة تلك المواد .
- طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ يجوز التصالح مع الوحدة المحلية في شأن المخالفات** التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بمقابل دفع مبالغ محددة في الحالات المتشابهة وبحسب موقع البناء في المدينة أو القرية، لحساب تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق وغيرها من الجهات .
- هذا ما لم تكون المخالفة تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو مجاوزة للحد الأقصى للإرتفاع المحدد قانوناً، فهنا يجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح .
- قد ألزم المشرع الجهات القائمة على شئون المرافق بعدم تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص .

ثانياً: نطاق تطبيق القانون ١١٩ سنة ٢٠٠٨:

- حدد المشرع نطاق سريان القانون ، وفيما يخص التطبيق المكاني للقانون مد المشرع أحكامه للقرى وللمدن أو حتى للمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد .
- كانت قبل ذلك لا تسري قواعد التخطيط والتنظيم العمراني في ظل القوانين السابقة والتي ألغى العمل بها على القرى والعزب والنجوع والتجمعات العمرانية المتناثرة الأخرى.
- مما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي في سبتمبر سنة ١٩٦٥ ألزم وزير التخطيط العمراني جميع مديري القطاعات التابعة للوزارة ضرورة إصدار تراخيص بناء لمباني الريف في المناطق التي يصل تعداد سكانها إلى أقل من ٥٠٠٠ نسمة، وذلك في مدة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يتضمن طلب الترخيص طريقة البناء، والمواد المستخدمة، ولون الواجهات الخارجية للمبنى، وعلى أن تكون مطابقة لأحكام القانون الخاص بالعمران الفرنسي، وهنا يكون صدور الترخيص من رئيس البلدية.
- يقرر بعض الفقه المصري وإن كان الأمر الآن يستوجب إعادة النظر في ذلك لعدة أسباب أهمها ازدياد الكثافة السكانية في القرى مما سيؤدي حتماً في المستقبل القريب إلى الاتجاه نحو التوسع الرأسي في المساكن، بالإضافة إلى أهمية الترخيص بالنسبة للدور الذي يمكن أن يلعبه في منع الجور على الأراضي الزراعية.

س٦: تكلم عن المسؤولية القانونية عن اضرار قانون البناء ؟

ثالثاً: المسؤولية القانونية عن اضرار قانون البناء:

- قد ينجم عن تطبيق قانون البناء، أو عن عدم الالتزام بأحكامه، أو عن وقف العمل به وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بالهدم وتصحيح المخالفة والإزالة، بعض الأضرار التي تصيب الأفراد فهل يمكن مطالبة المسئول عن الضرر بالتعويض طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية؟
- يبدو أن دعوى المسؤولية قد توجه إلى الدولة أو قد توجه إلى أحد الأفراد.

أ) مسؤولية الدولة عن اضرار قانون المباني:

- إذا كان المستقر عليه حالياً هو مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أضرار القوانين التي يضعها المشرع لتنظيم أمور المجتمع .
- إلا أن هذا لم يمنع من قيام مسؤوليتها في حدود المسؤولية التقصيرية، فلا تسأل الدولة عما يكون قد لحق بالأفراد من أضرار بسبب تنفيذ برامجها ومشروعاتها إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمسؤوليتها، أو قضى بعدم دستورية القانون المسبب للضرر.
- قد قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في حكمها الصادر في ١٩٨٦/١/٣٢٥ بتعويض المدعي عن إعتقاله إستناداً إلى قانون قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، لأن عدم دستورية القانون هو أحد العناصر المكونة لركن الخطأ، مما يقتضي تعويضه عن خطأ المشرع.
- أيضاً يحق للمضرور ملاحقة الإدارة بدعوى المسؤولية التقصيرية في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم القانون والقضاء، وذلك بجانب الجزاء الجنائي الذي يلحق الموظف المختص والذي أوقف تنفيذ أحكام القانون أو أحكام القضاء، وقد استقر القضاء الإداري على أن للمحكوم له طلب التعويض عما لحق به من ضرر من جراء ذلك باعتبار هذا الامتناع بمثابة قرار سلبى خاطئ .

كذلك فإن قرار الإدارة بمنح الترخيص المطلوب للبناء، يعني سلامة موقفه ومطابقة الوضع للإشترطات القانونية، وبالتالي منح الترخيص يرتب نفس الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية الفورية النهائية المشروعة ويُعد القرار الفردي المشروع أحد حالات المسؤولية إذا ما رتب أضراراً خاصة غير عادية لشخص معين أو لأشخاص معينة من الجيران، فتلتزم الإدارة بتعويضهم عن الأضرار على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء والمرافق العامة .

أيضاً يمكن إقامة مسؤولية الدولة هنا على أساس مسؤولية التابع عن فعل متبوعه ، وذلك إذا ثبت ثمة خطأ في حق موظفيها في أثناء فحص الطلب أو في شروط المنح أو في غير ذلك من الحالات .
من الجدير بالذكر هنا أن المشرع كان قد حرص على النص على عدم مسؤولية الدولة عن القوانين التي توقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني المخالفة، حيث ورد النص على عدم ترتيب أية مسؤولية على الدولة ، بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ ورقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ بتنظيم المباني، ورقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

[ب] مسؤولية المرخص له:

لا يعني حصول الشخص على الترخيص المطلوب، تحصينه من دعوى المسؤولية قبل الغير عما قد يسببه لهم من الأضرار، حتى لو لم يُنسب له خطأ في الحصول على الترخيص ذاته أو في مطابقة المبنى للمواصفات، وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الإضرار بالجار ضرر غير مألوف، وإذا نُسب إليه ثمة أخطاء في الترخيص أو في البناء قامت مسؤوليته التقصيرية طبقاً للقواعد العامة.

فقد نصت المادة ٨٠٧ من القانون المدني أن على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره من مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المهم هنا أن تكن الأضرار تجاوز الحد المألوف، أي أنها أضرار غير عادية لم تجر العادة على تحملها دون شكوى .

فإن نسب للمرخص له ثمة أخطاء فيمكن مسألته طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، ومن ذلك يجب على المرخص له أن يقوم قبل البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة، ومنشآت المرافق العامة وغيرها، ولا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء بين غروب الشمس وشروقها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

كذلك قد تتقرر مسؤوليته طبقاً لقواعد المسؤولية عن حراسة البناء أو حراسة الشيء الخطر ويكون الشخص المسئول هو مقترف الخطأ أو الحارس للشيء محدث الضرر، كإنهيار البناء أو جزء منه قبل اكتماله أو انفجار الآلة أثناء تشغيلها، أو سقوط أشياء أو أدوات فإنها تعد من الأشياء الخطرة مما يستوجب إنعقاد المسؤولية عنها.

لا يمنع هذا من وجود جزاءات جنائية توقع على المرخص له إذا ثبت في حقه فعل مجرم مثل القيام بأعمال البناء بدون ترخيص أو استئثار الأعمال الموقوفة إدارياً، أو عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

كل هذه الأفعال تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كذلك قد تثار مسؤوليته في مواجهة المشتريين إذا بيعت الشقق وثبت عدم مطابقة البناء للمواصفات .

الإمتداد العمراني على المسطحات الزراعية ومدى نجاح المشرع في تنظيمه

تبلغ مساحة الجمهورية مليون كيلو متر مربع تقريباً، تمثل الصحاري حوالي ٩٦% من مساحة البلاد تقريباً، والجزء الآخر هو الأرض السهلية الطينية التي كونها نهر النيل عبر آلاف السنين في الوادي والدلتا. يعيش سكان مصر الذين تخطوا حاجز المائة مليوناً من البشر على هذه المساحة الصغيرة ٤% من مساحة الدولة تقريباً .

قد تسابق الجميع في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين على إتهام هذا الجزء الصغير، فعمد الأهالي والجهات الإدارية لتبوير الأرض الزراعية ، وتآكل سنوياً من الأرض الزراعية ما يقارب الستين ألفاً من الأفدنة حتى توقع البعض إنتهاء المساحات الزراعية في خلال الخمسين عاماً القادمة.

س٧: اكتب في تنظيم البناء علي الارض الزراعية مبيناً حالات وشروط البناء علي الارض الزراعية ؟

تنظيم البناء على الأرض الزراعية —

بدأت خطوات تنظيم البناء على الأرض الزراعية بتحديد الحيز العمراني للمدن والقرى، وذلك اعتماداً على التصوير الجوي لمدن وقرى الجمهورية عن طريق هيئة المساحة العسكرية سنة ١٩٨٥ .

تطلب الأمر أيضاً مراعاة الزيادة السكانية المضطردة وما يتطلبه ذلك من توسعات مستقبلية في الحيز العمراني للمدن والقرى وضرورة إعادة النظر في كردونات المدن وحيز القرى كل فترات معينة، بلغت عشر سنوات تقريباً.

ثم جاء المحور الثاني بالسماح وفي حالات محددة حصراً بالبناء على الأراضي الزراعية .

تحديد الأحياز العمرانية للمدن والقرى

تعريف الحيز العمراني:

الحيز لغة ← المكان، وحيز الدار ما انضم إليها من المرافق والمنافع .

الحيز اصطلاحاً ← المساحة التي تقوم الوحدة المحلية بتخطيطها، وقد تكون هذه المساحة هي الواقعة داخل كردون المدينة أو أكثر منها .

وقد يقصد بها حدود الكتلة السكنية القائمة للقرية وتحديد معالمها بالمقارنة بزماتها طبقاً للخرائط المساحية المعتمدة.

كما عرفته المادة الثانية من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بأنه: المساحة التي يحددها المخطط الإستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو للقرية لأغراض التنمية العمرانية طبقاً لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.

زمام القرية ← مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة بما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من المساحات المائية والطرق التي تتبع القرية .

كما عرفت المادة الثانية الكردون أيضاً بأنه: الحدود الإدارية للمدينة.

مناطق الإمتداد:

المقصود بمناطق الإمتداد :- الأراضي المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة أو القرية لاستيعاب الزيادة السكانية ويسمح فيها بالاستعمالات المختلفة طبقاً للاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية والمخطط التفصيلي.

أولاً: تحديد أحياز القرى كردونات المدن قبل صدور قانون البناء الموحد:

(١) القرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٩١:

- كان قد تكفل قرار وزير الإسكان والمرافق بكيفية تحديد الحيز العمراني وضوابطه.
- حيث تقوم الوحدة المحلية المختصة بأجهزتها الفنية، بإعداد تخطيط إرشادي سريع للمدينة أو القرية بهدف إعداد حيز عمراني لها كمرحلة سريعة تسبق المخطط العام.
- ثم يعرض الحيز العمراني المعد من قبل الوحدات المحلية على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشته وإجراء ما يلزم من تعديلات في شأنه، وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني اعتماد الحيز العمراني للمدينة أو القرية بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص.
- يترتب على اعتماد الهيئة العامة للحيز العمراني المطلوب تطبيق خطة الدولة عليه من ناحية إمداده بالمرافق.
- يهدف إعداد واعتماد الحيز العمراني إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديلات العشوائية المستمرة عليها، وتوجيه وتنظيم عمليات التنمية العمرانية وتحديد اتجاهات النمو.

(٢) إعداد الحيز العمراني للقرى:

- يتم إعداد الحيز العمراني للقرية وفقاً لخرائط التصوير الجوي لعام ١٩٨٥.
- يتم إعداد الحيز العمراني من خلال عدة مراحل:
- تحديد الأولويات والحصول على الخرائط.
- تقوم كل محافظة بتحديد أولويات القرى المطلوب إعداد الأحوزة العمرانية لها بناء على خطة كل محافظة واحتياجاتها.
- الحصول على البيانات الأساسية السكانية والعمرانية.
- يتم موافاة الهيئة بصورة طبق الأصل معتمدة من خرائط التصوير الجوي موضحاً عليها الحيز العمراني المقترح وقد ترى إجراء تعديل إذا تطلب الأمر، ويتم تحديد الطاقة الاستيعابية داخل الحيز العمراني المقترح وفقاً للكثافة السكانية ١٥٠ شخص/الفدان.

(٣) اعتماد الحيز العمراني:

- يتم عرض الحيز العمراني والدراسات الخاصة به على اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ حيث يتم الموافقة عليه واعتماده.
- يمكن إيجاز خطوات اعتماد الحيز العمراني على النحو التالي:
- العرض على الهيئة العامة للتخطيط العمراني للدراسة وإبداء الرأي.
- بعد موافقة الهيئة يتم العرض على المجلس الشعبي المحلي لإقراره.
- يتم العرض على اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ التي تختص باعتماد الحيز العمراني تمهيداً لإرساله إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الجانب التنفيذي للحيز العمراني:

- بعد ذلك يتم موافاة الأطراف المعنية وذات الصلة بصورة من الحيز العمراني المعتمد للإحاطة واتخاذ اللازم لكل فيما يخصه وهم:
- رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
- رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء.
- رئيس الإدارة المركزية لمياه الشرب والصرف الصحي.
- سكرتير عام المحافظة التابع لها القرية.
- رئيس مجلس المركز والمدينة التابع لها القرية.

الأمانة العامة للإدارة المحلية:

- تعتبر الوحدة المحلية هي جهة الاختصاص في هذا الشأن حيث أن وجود حيز عمراني معتمد يمكنها من إحكام الرقابة على أي تعديلات أو عشوائيات على الأراضي الزراعية فضلاً عن دورها في عدم الترخيص لإقامة أي مبان خارج حدود الحيز المعتمد.
- هذا ويجدر الإشارة إلى ضرورة موافقة إدارة حماية الأراضي الزراعية والرجوع إليها بشأن إمكانية استغلال الجيوب والأراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود الحيز العمراني المعتمد لإقامة أي نشاط أو إستعمال عمراني.

(٤) ضوابط تحديد كردونات المباني في المدن:

١. الحفاظ على الأراضي الزراعية كهدف أساسي.
٢. يتم احتساب إحتياجات السكان من مساحات الأراضي حتى سنة الهدف.
٣. الإلتزام بقدر الإمكان بمعالم واضحة لحدود الكردون: مجرى مائي - مصرف - حدود أحواض زراعية - طرق - سكك حديدية .
٤. تكون استخدامات الأراضي للأغراض العمرانية داخل حدود الكردون المقترح .
٥. مراعاة إعتبارات المكان والإعتبارات الحاكمة: الزراعة والأمن والدفاع والبيئة والسياحة والآثار والعمران، وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٦. مراعاة الوظيفة الإدارية للمدينة: عاصمة محافظة - عاصمة مركز - مدينة داخل المركز بخلاف العاصمة، والنشاط الاقتصادي والخدمي للمدينة صناعي - سياحي - جامعات - تعدين.
٧. مراعاة حدود الكيانات العمرانية المتلاحمة مع الكردون المعروض للدراسة.

[٥] بيان بإجمالي مدن وقرى الجمهورية:

المحافظات: ٢٧ محافظة

المدن: ٢١٧ مدينة.

القرى: ٤٥٦٥ قرية

عن كردونات المدن المعتمدة حتى عام ٢٠٢٠.

[٦] تحديد كردونات المدن والحيز العمراني للقرى طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٠ المعدل:

- نظم القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ حالات البناء على الأرض الزراعية، وهي خمس حالات على سبيل الحصر، ووضع اشتراطات خاصة للحصول على تصريح بالبناء، وقد صدر قرار وزير الزراعة بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية .
- ثم ألغى هذا القرار المعدل سنة ١٩٩٠ بمقتضى أحكام القرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٠ في شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة .

[أ] تحديد كردونات المدن:

- طبقاً لهذا القرار تتولى مديرية الزراعة بكل محافظة بالاشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بها إجراء حصر شامل للأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن وتصنيفها حسب حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحية لها بمقياس رسم ١/٢٥٠٠.
- تعد الوحدة المحلية لكل مدينة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بها برنامجاً زمنياً للتخطيط في إقامة المباني أو تقسيمها على الأراضي الزراعية المرفوعة على الخرائط السالف ذكرها على أربعة مراحل تحدد لكل منها فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
- تعتمد الخرائط المساحية والبرامج الزمنية المشار إليها من المحافظ المختص .

[ب] تحديد الحيز العمراني للقرى:

تحديد الحيز العمراني للقرى اعتمدت أساساً له التصوير الجوي الذي تم في ١٩٨٥/٤/١ .
يحظر الترخيص في الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى بالنسبة للمصانع أو قمائن الطوب أياً كان نوعها.

قد أشارت بعض الدراسات إلى أن معظم قرى الدلتا نمت خارج الحيز العمراني المعتمد من عام ١٩٨٥ بنسب متفاوت بين ٤٠% إلى ٢٠٠% وفي بعض الحالات وصلت إلى ٦٠٠% زيادة .

ثانياً: الموقف القانوني بعد صدور قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨:

قانون البناء الموحد قد اعتمد سياسة مختلفة عن سابقة، فعمد لإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وخصه بالشخصية الاعتبارية العامة، ثم أبقى على الهيئة العامة للتخطيط العمراني واعتبرها هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظ.

ثم أنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى في نطاق عملها إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التابعة للمحافظة .

يشارك في إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المعنية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، والسلطة المختصة بالاعتماد النهائي للمخططات هي المحافظ.

حالات وشروط البناء على الأرض الزراعية

أجاز المشرع، في خمس حالات على سبيل الحصر، إقامة بناء على الأرض الزراعية منصوصاً عليها في المادة ١٥٢ من قانون الزراعة ووضع شروط وضوابط للترخيص بالبناء.

جاءت المادة الثانية من قانون الإصدار لقانون البناء الموحد مؤكداً على مبدأ الحظر لإقامة أي مباني أو منشآت خرج حدود الحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن .

نصت ذات المادة على استثنائين يجوز فيهما الترخيص بالبناء خارج الأحوزة المعتمدة وهما:

١- الاستثناء الأول :- ما يتعلق بالمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

٢- الاستثناء الثاني :- حالة إقامة مسكن خاص، أو مبنى خدمي .

ثم جاء القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ مشدداً العقوبة على المخالفة للمادة ١٥٢ من قانون الزراعة في الحبس والغرامة، كما اعتبر الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

أولاً: حالات البناء على الأرض الزراعية:

أضيفت المادة ١٥٢ بمقتضى القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ على قانون الزراعة جاء نصها كما يلي: يحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.

يعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، يستثني من هذا الحظر:

١. الاستثناء الأول :- الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١/١٢/١ مع عدم الإعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

٢. الاستثناء الثاني :- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

٣. الاستثناء الثالث :- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

٤. الاستثناء الرابع :- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

٥. الاستثناء الخامس :- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

- فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرأر من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
- العقوبة على مخالفة المادة السابقة هذه أو حتى الشروع في المخالفة فهي الحبس والغرامة التي لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
- وجوباً على المحكمة أن تأمر بجانب ما سبق بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
- لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- يبدو أن أكثر الحالات إثارة للمشكلات القانونية هما المنصوص عليهما في الفقرتين (أ،ب) من المادة، والخاصة ببناء المساكن داخل كردون المدن أو داخل الحيز العمراني للقرى.
- برغم ما اتخذ من إجراءات قانونية لإثبات المخالفات وإحالة المخالفين للمحكمة المختصة إلا أن جميع الحالات تقريباً حصلت على أحكام براءة من تهمة تبوير أو البناء على الأرض الزراعية، وتم توصيل المرافق لهذه المساكن: مياه- كهرباء - غاز- تليفون.

ثانياً: شروط وإجراءات الترخيص:

- المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٠ المعدل، وذلك على حسب كل حالة من الحالات المستثناة من الحظر.

س٨: اكتب في حذر وتقييد البناء علي الارض الزراعية ؟



— البناء على الأرض الزراعية بتن الحظر والتقييد —

حظر البناء على الأرض الزراعية

أولاً: النظم التاريخي لقواعد حظر البناء على الأرض الزراعية:

[١] القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣:

- بموجب المادة الثانية من هذا القانون وتحظر بغير ترخيص من وزير الزراعة إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية عدا ما استثنى منها، وتحظر استصدار قرارات بتقسيم الأراضي الزراعية أو السير في إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة، والمادة الثالثة تضع عقوبة المخالفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أي جزء منه، مع عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

[٢] القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨:

- المادة ١٠٦ مكرر: وقد وسعت دائرة التجريم في خصوص تجريف الأراضي الزراعية، أما المادة ١٠٧ مكرر (أ) منه فقد حظرت إقامة أية مباني ومنشآت في الأراضي الزراعية وما في حكمها .
- المادة ١٠٧ مكرر (ب): وشددت العقوبة على المخالفة السابقة بجعلها الحبس أو الغرامة بذات الحدود السابقة، مع العقاب على الشروع في جريمة البناء على الأرض الزراعية بذات العقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

[٣] القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيط العمراني:

- قد نصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة .
- العقوبة على المخالفة عاقبت المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع وجوب الحكم بالإزالة أو التصحيح.
- لكن لم يجرم هذا القانون، على عكس ما سبق الشروع، كما لم يحظر وقف تنفيذ الغرامة.

[٤] القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٥ :

- القانون الأشمل في دائرة الحماية، إذ أضاف عشرة مواد لقانون الزراعة ، تجرم هذه المواد ثلاثية الاعتداء على الأرض الزراعية (تجريف - تبوير - بناء) .
- العقوبة تعاقب على المخالفة أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع وجوب الإزالة على نفقة المخالف حتى صدور حكم في الدعوى.

[٥] الأمر العسكري رقم ١ لسنة ١٩٩٦ :

قد حظر الأمر العسكري على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيًا كانت صفته مايلي :

- ارتكاب أي فعل، أو الامتناع من أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
 - تجريف الأرض الزراعية، أو نقل الأتربة منها لغير أغراض تحسينها زراعيًا والمحافظة على خصوبتها.
 - إقامة أية مباني أو منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذه الأغراض.
- تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
 - يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ٥ سنوات، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادره جميع وسائل النقل والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .

[٦] قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر سنة ١٩٩٦ :

- يحظر على وزارات الحكومة ومصالحها وأجهزتها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العام إنشاء مباني أو إقامة أعمال في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين وسائر المساحات الخضراء المملوكة أو المخصصة لها أو التي في حيازتها بأية صفة كانت والواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة .

[٧] إلغاء الأمر العسكري بأمر رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ بإلغاء بعض الأوامر العسكرية :

- بمقتضى هذا التعديل والذي أعلن عنه بتاريخ ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٠٣ فقد أوقف العمل بالأمر العسكري رقم ١ لسنة ١٩٩٦، وعاد الأمر يحكمه القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

موقف قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ :

- حظر قانون البناء الموحد إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى المدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد .
- نص على بعض الاستثناءات وهي ما وردت في القوانين السابقة من السماح بالمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التي يقيم عليها مبنى سكني خاص أو مبنى خدمي .

موقف القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تخفيف عقوبة جريمة البناء على الأرض الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة :

- أخيراً صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ في ٣ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ مشدداً لعقوبة البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، ومعتبراً لها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بما يرتبه هذا التكييف من آثار حيث جرت صياغة تلك المادة كمايلي :

- يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها** بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة.
- يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

- يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ثانياً: تعريف البناء والمنشآت:

- ⦿ حظر المشرع إقامة مباني أو منشآت في الأرض الزراعية،
- ⦿ **المقصود بالمنشآت:-** كل شيء متماسك ينشأ أو يقام بفعل الإنسان على الأرض الزراعية، ويتصل بها اتصال قرار، ويكون من شأنه التأثير على مساحة الرقعة الزراعية، وذلك بصرف النظر عن المادة التي يتكون منها، فيستوي أن يكون من الطوب أو الطين أو الأسمت أو الخشب، وعن مدة بقائه على الأرض، فقد يكون مقاماً على وجه الدوام أو لفترة محدودة، وعن الغرض من إقامته فيستوي أن يكون للسكنى أو لإقامة مصنع أو مخزن أو حظيرة.
- ⦿ بهذا فالمنشآت تشمل المباني حتماً، والنص عندما فصل المباني عن المنشآت قصد المباني السكنية على اعتبار أنها أكثر صور التعدي على الأرض الزراعية.
- ⦿ **قد عرفت محكمة النقض المبني** ← بأنه كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه.

ثالثاً: دستورية حظر البناء على الأرض الزراعية:

- ⦿ طعن على المادة ١٥٢ فقرة ب، هـ، من قانون الزراعة، بعدم الدستورية، بتاريخ ٤ مايو سنة ١٩٩١ قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى لإتفاق هذه المادة مع الدستور.
- ⦿ **تقييد البناء على الأرض الزراعية**
- ⦿ يبدو أن السياسة التشريعية الحالية لمواجهة مشكلة البناء على الأرض الزراعية لم تعد تجدي، **إذ ثبت فشل سياسة التجريم والحظر شبه المطلق**، كما ثبت أن النصوص المجرمة للفعل، ورغم وضوحها وشدة عقوبتها، لم توقف زحف الكتل الخرسانية على الأرض الزراعية، وسرعان ما ظهرت الثغرات في النصوص التي أدت لصدور أحكام بالبراءة.
- ⦿ فالمؤكد أن هذه السياسة التشريعية لم تواجه أصل المشكلة ومسبباتها، وهو ضرورة **توفير السكن للمواطنين وللأجيال القادمة**، مع مراعاة الزيادة السكانية المضطردة في مصر، والتي تضيف إلى سكانها ما يقارب **المليون نسمة كل عام**.
- ⦿ على الجانب الآخر فإن الرقعة الزراعية ما تزال محدودة في مصر، ويعتمد عليها السكان في تأمين طعامهم ومعيشتهم، فإن تم بنائها من أين يأكلون،

الأرض المستصلحة ما تزال لا تعادل جودة ولا خصوبة أراضي الوادي والدلتا.

فما هو الوضع الحالي، وما هو التصور المستقبلي لحل المشكلة؟

أولاً: اضطراب السياسة التشريعية الحالية لمواجهة المشكلة:

- ⦿ اعتمدت السياسة التشريعية لإدارة هذه المشكلة وفي بداية القرن ٢١ على التفرقة بين المخالفات حسب تاريخ وقوعها، والتاريخ الفيصل هو ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٠٣.
- ⦿ قد ظهر الأمر في شكل ميزة لمن خالف أثناء سريان الأمر العسكري، حيث لن تزال مبانيه، وسيتم عمل محضر له ويحول للنيابة فالمحكمة، وعنده أمل عندئذ في البراءة.
- ⦿ ما وقع من مخالفات قبل هذا التاريخ لا تتخذ إجراءات إلزاتها فوراً بل يتم إستكمال الإجراءات القانونية حيالها، ولا تطبق إجراءات إلزاتها حتى يصدر حكم القضاء بشأنها.
- ⦿ ما يقع بعد هذا التاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٣ فتتخذ إجراءات إلزاته فوراً، بقرار من وزير الزراعة اعتماداً على ما منحه القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٥ له من الأمر بوقف أسباب المخالفة وإلزاتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
- ⦿ ذلك بصدد جريمة تبوير البناء على الأرض الزراعية حيث أن أي بناء على الأرض الزراعية لابد أن يسبقه عملية تبويرها والمساس بخصوبتها، وهو الفعل الذي تحظره المادة، وبالتالي فيحق لوزير الزراعة وقف أسباب المخالفة وإلزاتها فوراً وإدارياً وعلى نفقة المخالف.
- ⦿ بصدد جريمة البناء على الأرض الزراعية فتقتصر سلطة الوزير على وقف المخالفة فقط وانتظار صدور حكم في الدعوى، وهو ما يعيق عملية الإزالة الفورية، لأن المادة تتكلم عن الوقف فقط.
- ⦿ لذا كان يعتمد جميع المخالفين إلى الحصول على محضر بناء أو محضر إثبات حالة بعد إقامة مبانيهم المخالفة حتى تتقيد الإدارة بالوقف فقط دون الإزالة!
- ⦿ قد لا يتم لا عمل محضر بناء ولا إثبات حالة، وبالتالي تعتبر الحالة الواقعية ليس لها وجود قانوني، مما يسمح للإدارة المختصة بالتدخل في أي وقت للإزالة.

ثانياً: الحلول المقترحة للمشكلة:

- ❶ **الحل الأول:- خطط قصيرة :-** تنتهي لامكانية السماح بالبناء على الأرض الزراعية لمن تلجئه الضرورة لذلك ، بعد دفع مبلغ عن كل متر يتم البناء عليه ، وتؤول الحصيلة للدولة تستغلها في استصلاح أراضي بديله
- ❷ **الحل الثانية:- خطط طويلة المدى:-** تعتمد على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء الشاسعة وتخصيص ظهير صحراوي لكل محافظة يمكن التوسع فيه وبناء مدن بها مزودة بكل الخدمات والمرافق وعوامل الجذب حتى يمكن خلخلة التكدس السكاني الهائل في الوادي والدلتا، وبالتالي تراجع الطلب على الأرض الزراعية للبناء عليها لأدنى مستوى ممكن .

[١] بعض الآراء المطروحة للبحث عن حلول للمشكلة:

- **الرأي الأول** ← يدعو إلى القضاء على التداعيات السابقة من خلال إزالة التبعيات على الأرض الزراعية وتشديد العقوبات التي تجرم البناء عليها .
- **الرأي الثاني** ← يرى أن استمرار سياسات الحظر التام يعرض المجتمع لفقدان مضاعف للأرض الزراعية مضافاً إليها الفاقد الإقتصادي ، وأيضاً من الواضح عملياً أنه يستحيل تنفيذ فكرة الحظر التام، لأنها في بعض الأحيان تتضارب مع حقوق المواطنين، وهناك آلاف من الدعاوى التي لم توافق فيها المحاكم على الإزالة لأنها تتعلق بوحدات سكنية يعيش فيها مواطنون.
- ❶ يدعو أصحاب الرأي الثاني إلى السماح وفق ضوابط محددة بالبناء المخطط على الأرض الزراعية في إطار متكامل من التخطيط العمراني، كما يرى أصحاب هذا الرأي أن إستهداف الحفاظ على رقعة زراعية تتلاءم مع الأهمية الحيوية للزراعة في مصر، لن يتحقق بالمنع والحظر ولكن من خلال تقوية نشاط الزراعة ورفع مستويات معيشة العاملين فيه، وهو مطلب اجتماعي هام في كل الأحوال.

أيضاً فإن التحليل الموضوعي للرأي الأول يشير إلى أن:

- ❶ الدعوة إلى المزيد من التشدد ممكنة في حالة وجود بديل آخر للإسكان يتسق ويتناسب مع احتياجات السكان وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه حالياً من خلال سياسة الإعتماد على المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار خصوصية الشخصية المصرية في كل من الريف والحضر.
- ❷ كما أن الإزالة الكاملة للتبعيات في حالة تنفيذها سوف تحمل المجتمع ثروة طائلة تفوق جهده فبالإضافة لتكلفة الإزالة فإن الثروة العقارية التي سيتم إزالتها هي ثروة مفقودة للأبد، وإن كان هذا لا يمنع من أن بعض التبعيات القائمة حالياً يتحتم إزالتها .
- ❸ يرى أصحاب الرأي الثاني أن التجارب العالمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تتجه إلى ترشيد استخدام الأرض الزراعية في البناء وفق معايير موضوعية يضعها المجتمع في ضوء تصوره للمستقبل.

يلخص أصحاب هذا الفكر الإتجاه العام للتطوير الذي يقترحوه في:

- ❶ السماح بالبناء الموجه في إطار منظومة مخططة، والمنع التام للبناء بشكل عشوائي غير المخطط على الأرض الزراعية، وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة لإدارة النمو العمراني ، وأهم ملامح هذا الفكر هي:
- ❷ تأسيس مجلس يكون مسئولاً عن تحديد استخدام الأراضي تقوده وزارة الزراعة ويشارك به جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، ويكون الجهاز مسئولاً عن طرح وتحديد المناطق والأراضي الزراعية التي يمكن تغيير استعمالها لإستيعاب الزيادة المستقبلية في السكان بأسلوب مخطط يعتمد على الإستفادة القصوى من الأراضي التي سيتم الإمتداد عليها.
- ❸ تعديل الحيز العمراني للقرى وكردونات المدن في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تصوير جوي حديث، على نحو يراعى فيه الوضع العمراني الراهن، بالإضافة إلى الاحتياجات المستقبلية المتوقعة.
- ❹ تحزيم مناطق الإسكان غير المخطط بمناطق مخططة على أرض صحراوية في حالة القرى والمدن التي لها ظهير صحراوي، وعلى أرض زراعية في حالة عدم تواجد الظهير.
- ❺ التعامل بحزم من خلال كل مؤسسات المجتمع مع أية محاولات للخروج عن المخططات الجديدة التي يتم إعتمادها .

تقاضي رسوم للبناء على الأرض الزراعية تزيد عن تكلفة استصلاح الفدان الجديد:

- بحيث تستخدم في استصلاح مساحة مضاعفة للأرض الزراعية التي تم تغيير استخدامها للبناء، حتى يضمن المجتمع تنامي ثروته من الأرض الزراعية .
- تفعيل دور المحليات من خلال نمط مؤسسي جديد تقوم فيه المحليات بمشاركة المستوى المركزي في وضع الخطط لإدارة النمو العمراني.
- إستغلال الجيوب الزراعية التي لم يتم البناء عليها لتوفير الخدمات المطلوبة للبناء على تلك المناطق.
- تدعيم عمل هيئات التنمية الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي .
- إعداد دراسة شاملة عن اتجاهات الإسكان في المجتمع المصري على المدى المتوسط والطويل على نحو يرصد خصائص وأنماط الطلب وأيضاً يفيد في تصميم برامج الإسكان ويواكب طموح المجتمع.

[ب] رأي المجالس القومية المتخصصة:

- رصدت المجالس القومية المتخصصة المشكلة ووضعت الحلول لها من خلال تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية المقدم لرئاسة الجمهورية سنة ٢٠٠٣ تحت عنوان: قضية الإمتدادات العمرانية وتآكل الأرض الزراعية.

قد انتهت هذه الدراسة إلى مايلي:

الاتجاهات الحالية للتعامل مع المشكلة:

- ١- **التوجه الاول** ← يرفض أصحاب هذا التوجه من جهة المبدأ الإعتراف بحقائق الموضوع، ولا يعترفون بأن قوانين حماية الأرض الزراعية وإجراءاتها ليس لها فاعلية تذكر في تلك الحماية ويصرّون على إستمرارها، وأن المناطق العشوائية والإمتدادات العمرانية غير المخططة هي نتائج لعدم القدرة على تطبيق القوانين وعشوائية السلوك وقصور الإمكانيات والوضع الإقتصادي العام .
- ٢- **التوجه الثاني** ← يلخص في أنه ليس في الإمكان أحسن مما يجري، والمجموعة المتبنية لهذا التوجه تتقدم خطوة على المجموعة السابقة، من حيث تبنيهم لخطورة الموقف وللأبعاد الرئيسية للمشكلة العمرانية وتآكل الأرض الزراعية، ولكنهم يرون أن السياسات الحالية للمدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى كفيلة وحدها بحل مشكلة الخروج من الوادي والدلتا، وهذا الرأي هو الموقف الغالب للجهات الحكومية المركزية وللأكاديميين في مجال العمران والمجتمعات الجديدة .
- ٣- **التوجه الثالث فيمكن أن يسمى الهروب من الواقع** ← هذا الرأي يشارك التوجه السابق في تبنيه لأبعاد المشكلة، ولكن أصحابه يتسمون بالتفاؤل والثقة في المستقبل، **هو** **هو** تفاؤل مؤسس على التطور التكنولوجي المحتمل سيمكن من تحلية مياه البحر بأسلوب اقتصادي أو الاستمطار الصناعي أو الزراعة بمياه البحر، وتطور استخدام الطاقات المتجددة من شمس ورياح وغيرها، وكل هذا وغيره سينتج حلولاً مستقبلية لمشاكلنا سواء العمران أو بدائل الأرض الزراعية، أو أنه سيتم السيطرة على النمو السكاني بشكل حاسم ..
- ٤- **التوجه المقترح (سياسات فعالة على المدى القصير)** ← لاشك أنه لا يمكن الإرتكاز على أن التوجهات السابقة لمجابهة مشكلة التآكل السريع للأرض الزراعية والنمو العشوائي والتدهور البيئي، بينما توجد حاجة ماسة إلى توجه يتبنى ضرورة إيجاد:

- إستراتيجيات طويلة المدى أكثر فاعلية وكفاءة.
- سياسات قصيرة المدى ذات فاعلية عاجلة وقابلة للتنفيذ.
- عن السياسات المقترحة لمجابهة المشكلة، قسمتها الدراسة لقسمين الأولى تخص السياسات المرتبطة بالعمران القائم، والثانية تخص العمران الجديد.

أما التي تخص العمران القائم فتتمثل في المحاور الآتية :

- ١- تفعيل دور التخطيط العمراني لوقف تداعيات العمران.
- ٢- إتباع سياسات وقواعد معايير واقعية وعادية لتحديد الحيز العمراني وكردونات المدن بدلاً من حدود التصوير الجوي.
- ٣- إتباع سياسات وقوانين واضحة وملزمة لعدم إنشاء مبان أو تواجد أنشطة جاذبة للسكان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا.
- ٤- تعديل التشريعات الخاصة بالبناء على الأرض الزراعية.
- ٥- تشجيع نمو المدن والقرى ذات الظهير الصحراوي.
- ٦- تقنين حيازات وأوضاع بعض المناطق العشوائية.
- ٧- تشجيع التكتيف في العمران القائم.
- ٨- التعامل مع ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية .

أما عن التي تخص العمران الجديد فهي:

- ١- سياسات تعجيل الإستيطان بالمدن الجديدة.
- ٢- سياسة التجمعات الحضرية الصغرى الجديدة والنمو المنتشر.
- ٣- تخطيط منظومة التجمعات حول المدن الجديدة.
- ٤- إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إدارية وتخطيطية.

انتهت الدراسة للتوصية بما يلي :

- تعديل رؤية مشكلة البناء على الأرض الزراعية من منظور مخالفة القوانين، وبالتالي المنع الإداري، إلى كونها مشكلة تخطيطية تحتاج إلى بدائل واقعية أولاً.
- تشجيع نمو التجمعات القائمة الصغيرة والمتوسطة ذات الظهير الصحراوي.
- تحجيم ضخ استثمارات حكومية خدمات بنية أساسية ... وغيرها في المدن الكبرى والمدن في محيط زراعي، وعدم دعم أو تشجيع الأنشطة الجاذبة للسكان في تلك المدن جامعات إقليمية. ، وتقديم دراسة عن التأثير على الأرض الزراعية لكل مشروع أسوة بدراسات الأثر البيئي المنصوص عليها في قانون البيئة كمطلب رئيسي قبل الموافقة على المشروع.
- تذليل العقبات أمام تكتيف الإستيطان بالمدن الجديدة، وإستغلال الطاقات الموجودة من الأرض المرفقة والمباني الشاغرة سكنية وخدمية وإتباع سياسات جديدة في البيع والتخصيص والإيجار والإدارة.

نخلص من ذلك إلى مايلي :

- ضرورة الإهتمام بالتخطيط العام والتفصيلي للقرى مع التأكيد على إدخال كل الكتل العمرانية في التخطيط حتى لا تترك تنمو عشوائياً .
- الحاجة الملحة لتفعيل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد بما يؤكد سريانه على القرى وتوابعها .
- العمل على تطوير العشوائيات بصفة عامة، وبصفة خاصة في البيئة الزراعية .
- الإقرار بالوضع الكائن والذي يستحيل تغييره على الأرض من ناحية الحيز العمراني للقرى المعتمد طبقاً للتصوير الجوي الذي تم في ٢٠١٧، ومن المهم تقنين أوضاعها، وحتى يمكن أيضاً إستغلال الجيوب الفضاء والمتخللات بها.
- كما نرى تفضيل العودة للعمل بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٤ (م/٢ب) والذي كان يسمح بزيادة الحيز العمراني للقرى بنسبة ٢,٥% من كافة النواحي من مجموع مساحة الكتلة السكنية القائمة حالياً، كل خمس سنوات، حيث ثبت فشل سياسة المنع التام، لعدم توفير البديل لحاجة ملحة مثل المأوى .
- لا يمنع الأمر من فرض رسوم عالية القيمة نظير الترخيص بالبناء على النسبة ٢,٥% ، تخصص لاستصلاح مساحات أكبر في المشروعات العملاقة في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات والنوبارية .

في مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي ومواجهة تدهور خصوبة الأراضي الزراعية

القانون المصري ومكافحة التصحر وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية

التصحر وتدهور خصوبة الأراضي في مصر:

- تعتبر مصر إحدى الدول الصحراوية، حيث تمثل الصحاري أكثر من ٩٠% من المساحة الكلية للبلاد.
- حتى النسبة المتبقية من المليون كيلو متر مربع المساحة الكلية والتي تزيد عن ٨ مليون فدان أرض زراعية تتعرض هي الأخرى لمسبات عديدة للتصحر وتدهور جودة الأراضي مثل التبيور والتجريف وإرتفاع المياه الجوفية والتملح، والإمتداد العمراني وزحف الكثبان الرملية.
- إذ أن بعض مناطق الإصلاح الزراعي لم تأخذ في الاعتبار هجرة الكثبان الرملية عليها، وقد باءت محاولات زراعتها بالفشل بعد استصلاحها.
- بل قد تظهر عملية تدهور الأراضي والتصحر في بعض المناطق من مصر أكثر من غيرها، فظاهرة التصحر في جنوب الصعيد آخذة في التزايد لعوامل متداخلة، منها الفقر، والذي يؤدي لسوء استخدام الأراضي الزراعية في أغراض متعددة منها إنتاج الطوب الأحمر اللازم لعمليات البناء والتعمير.

قد رتبت مشاكل تدهور وإهدار التربة الزراعية في مصر من حيث أهميتها وحجمها وأثرها، على الوجه التالي:

- التوسع العمراني بالتعدي على الأراضي الزراعية القديمة.
- إرتفاع منسوب الماء الأرضي وما يرتبط به من مشكلات الملوحة والقلوية.
- تدهور خصوبة الأراضي بسبب زحف الصحراء على الأراضي الزراعية في تخوم الوادي والدلتا.
- انجراف وتجريف التربة وتبيورها.
- تلوث التربة، خاصة ببقايا المبيدات ومخلفات المصانع والصرف الصحي.
- قد قدرت حجم الخسائر الاقتصادية في صورة نقص الإنتاج الزراعي القومي نتيجة للتدهور النوعي والإهدار المؤقت أو الدائم للتربة ما بين ٣،١ مليون فدان.

س٩: تكلم عن موقف قانون الزراعة من مشكلة التصحر وتدهور خصوبة الارض الزراعية ؟

موقف قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل

أولاً: مبدأ حظر تجريف أو تبوير الأرض الزراعية:

- اعتمد المشرع في قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ مبدأ حظر الإعتداء على الأرض الزراعية في أي من صور التجريف أو التبيور، حيث جرت النصوص كما يلي:
- ١- **مادة (١٥٠) <** يحظر تجريف الأرض الزراعية، أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري .
- يعتبر تجريفاً <** في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.
- ٢- **مادة (١٥١) <** يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة .
- كما يحظر عليهم إرتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

ثانياً: مبدأ حظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية:

- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الإستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة ١٥٠ من هذا القانون.
- لهذه المصانع أعطى المشرع لأصحابها ومستغليها مهلة التوفيق لأوضاعهم.

ثالثاً: العقوبات على مخالفة الأفعال المحظورة:

[أ] عقوبة مخالفة حظر تجريف الأرض الزراعية:

- يعاقب المخالفة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
- فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
- في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلاً عن العقوبات بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل.
- لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

[ب] العقوبة على مخالفة حظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب:

- يعاقب حظر إقامة مصانع قمائن الطوب بالأرض الزراعية، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
- لوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- من مقتضى ذلك ولازمه أن يقترن قرار الوقف بتحرير محضر بالمخالفة المنسوبة لصاحب أو مستغل مصنع أو قمينة الطوب، وأن يتم ذلك بناء على تحليل للعينات يفيد وقوع المخالفة.

[ج] العقوبة على مخالفة حظر تبوير الأرض الزراعية:

- عاقب كل من يخالف حظر التبوير بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
- إذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه.
- إذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
- لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

رابعاً: الأمر العسكري رقم ١ لسنة ١٩٩٦ وإلغاء العمل به بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤:

- كان المشرع قد رأى قصور قدرة القوانين السارية على وقف نزيف الأرض الزراعية، فقرر الحاكم العسكري التدخل وأصدر الأمر العسكري رقم ١ لسنة ١٩٩٦ بشأن حظر تبوير أو تجريف أو إقامة مباني على الأرض الزراعية، مشدداً العقوبة السالبة للحرية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات- بالإضافة لمصادرة جميع المضبوطات والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- إلا أنه سرعان ما تم الرجوع عن هذه السياسة، وأعاد الأمر لقانون الزراعة رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ بتعديلاته، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ بإلغاء الأمر العسكري رقم ١ لسنة ١٩٩٦.

خامساً: بعض النطبيقات القضائية في شأن حظر التجريف أو التبوير:

١-تحقق جريمة التجريف بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لغير أغراض تحسين الأرض، بصرف النظر عن عمق التجريف:

☀ حيث قضت محكمة النقض -الدائرة الجنائية-بأنه: جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف وأنه لما كان **عمق التجريف ليس ركناً في أركان الجريمة**، وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبتته الحكم فإن الجريمة التي دان الحكم بها تكون متوافرة الأركان .

٢-تسوية الأرض الزراعية، أو نقل أتربة بقصد تحسينها فعلاً غير مجرم:

☀ حيث قضت محكمة النقض - الدائرة الجنائية-بأن تسوية الأرض الزراعية دون نقل أتربة منها لا يُعد تجريفاً .

☀ أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل أتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة أو لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها فعلاً غير مؤثم، وأن دفاع الطاعن بأنه ما قام ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً دفاع جوهري، وإغفال تحقيقه أو الرد عليه قصور.

٣-مناط التجريم في إقامة مصنع الطوب أو القميلة أن تكون الأرض المقام عليها أرضاً زراعية:

☀ إذ قضت المحكمة بأن مناط التأثيم في جريمة إقامة مصنع طوب أن يكون البناء على أرض زراعية وأن إنحسار هذا الوصف عنها، لا تأثيم، وأن دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها ليست زراعية وتقديمه مستندات تؤيد دفاعه يوجب على المحكمة أن تعرض له، والإلتفات عنه قصور.

٤-مناط توافر أركان جريمة تبوير الأرض الزراعية هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة، ومستلزمات زراعتها:

☀ حيث قضت المحكمة بأن مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة، هو أن يثبت مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة.

٥-جريمة تبوير أرض زراعية جريمة مستمرة:

☀ جريمة تبوير أرض زراعية من الجرائم المستمرة إستمراراً تجديداً، ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً، وأن أثر ذلك عدم بدء المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمقضي المدة بالنسبة لها إلا بعد انتهاء حالة الإستمرار.

توجد صورتين من صور النشاط الإجرامي هنا:

المشرع أتم صورتين من صور للنشاط الإجرامي:

الصورة الأولى: منها ترك الأرض الزراعية غير منزوعة،

الصورة الثانية إرتكاب أي فعل أو إمتناع عن فعل من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها،

اشتراط وقوع كل من هاتين الصورتين:- توافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى، وأن يكون من شأن الفعل أو الإمتناع في الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها.

٦- الفرق بين المخالفات الواردة في المادة ١٥٢ وتلك الواردة بالمادة ١٥١ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ من حيث مدى سلطة وزير الزراعة في مواجهة تلك المخالفات:

أكدت المحكمة الإدارية العليا على وجود فارق بين المخالفات الواردة بالمواد السابق الإشارة إليها من حيث مدى سلطة وزير الزراعة في مواجهة تلك المخالفات، حيث لا تتعدى سلطته الوقف في حالة البناء م١٥٢، أما في الحالة الثانية التبوير م١٥١ فله أن يأمر ليس فقط بوقف المخالفات، بل وإزالتها، طالما لم يصدر حكم جنائي.

حيث سجلت قولها أن ومن حيث أنه يبين من القرار المطعون فيه انه لم يقف عند حد وقف الأعمال المخالفة، أي وقف البناء على الأرض الزراعية إعمالاً لحكم المادة ١٥٢ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وإنما تجاوز ذلك إلى حد إزالة تلك المباني وهو الأمر الذي يدخل في اختصاص القاضي الجنائي ، وقد قصد المشرع أن يقف اختصاص السلطة الإدارية في حالة المخالفات الواردة في المادة ١٥٢ عند حد إصدار القرار بوقف تلك المخالفات دون أن يمتد اختصاصها إلى إزالة أسباب المخالفات .

موقف قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ وبعض التطبيقات القضائية

موقف قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ من ادارة الموارد المائية

أولاً: مجاري المياه ومنشأتها ذات الصلة بالري من الأملاك العامة

إعتبرت المادة الثانية من القانون مجرى نهر النيل وجسوره والمجاري المائية وجسورها ومنشآت الري من الأملاك العامة ، تحميها القوانين المعنية) . ، بالإضافة لقانون الموارد المائية والري ، وهذه المجاري هي مجري النيل وجسوره ، ويدخل فيها الأراضي الواقعة بين الجسور والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها .

تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً (كل مجرى معد للري أو الصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانتة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق) .

المجاري المائية هي الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخبرات السيول ومجاريها التي تشرف عليها وزارة الري .

تختص بالاشراف علي هذه الاملاك العامة وزارة الموارد المائية والري .

ثانياً: ضوابط ادارة وتنظيم وتوزيع المياه :

خص القانون وزارة الري بالقيام بأعمال توزيع مياه الري من جميع مواردها علي المأخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات بالمجاري العامة ايا كان نوعها ولها تعديل نظام استخداماتها (ري- صرف - شرب) بما يتناسب وطبيعة الغرض منها ، كما لها تحديد مواعيد المناوبات على اختلافها وأنواعها .

بل أجاز المشرع للمدير العام المختص أن يأمر - في أي وقت أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر ، أو بئر جوفية للري (عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق ارتفاع للآخرين) وذلك لضمان توزيع المياه توزيعاً عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضي مياه تزيد عن حاجتها أو تبديدها أو لاي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيهها ولا تزيد عن عشرة جنيهها كل مخالف للقرارات الصادرة بهذا الشأن ، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود .

ثالثاً : حظر تبديد أو اهدار المياه الري أو إعاقتها :

- ⦿ حظرت المادة (٨٤) من القانون تبديد أو اهدار المياه بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها في مصرف خاص أو عام .
- ⦿ كما حظرت أيضاً وضع أوتاد لربط شباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية ، وكذلك بحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل .
- ⦿ كما يحظر فتح أو غلق أو الحاق الضرر بأي هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الري أو الصرف ، وكذلك إقامة مزارع أو أقفاص تربية الأسماك في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط
- ⦿ قد عاقبت المادة (١٠٥) من القانون (تبديد مياه الري) بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد على خمسين ألف جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين مع المضاعفة في حالة العود ، كما عاقبت المادة (١٠٦) من القانون كل مخالفة لفتح أو غلق أو إتلاف القناطر أو الفتحات أو الأهوسة ، وكذلك إلقاء الأتربة أو الطمي وخلافة في نهر النيل وفرعيه وأخواره ومخبرات السيول) بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين مع المضاعفة في حالة العود

رابعاً : عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحدث بسبب إدارة المياه

- ⦿ أعفت المادة (٦) من القانون الدولة من المسؤولية عن تعويض أي أضرار تحدث للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إذا تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازنتها أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متي قامت الوزارة باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة لذلك وفقاً لأحكام القانون المدني .
- ⦿ كما اعفت المادة (٦٦) الدولة ايضاً من اي مسؤولية عن الاضرار التي تحدث لأي مركب او صاحب شحنة من التأخير بسبب اقفال إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو بسبب تغير مناسيب المياه وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة .

خامساً : ري وصرف الأراضي الجديدة :

- ⦿ تعتبر أرضاً جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري ، سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا في أرض أخرى داخل الجمهورية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة
- ⦿ يجب في جميع الأحوال أخذ رأي الوزارة قبل التوسع الزراعي الأفقي لأي أرض لتدبير موارد الري والصرف لها ومنح التراخيص بذلك .
- ⦿ يصدر الترخيص برى وصرف الأراضي الجديدة من الوزارة (الري) ، ويلتزم المرخص له بإتباع إحدى طرق الري والصرف التي تحددها له وزارة الري بالترخيص ، ويجب أن يتضمن الترخيص الصادر له بالري طريقة الري والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المالية المصرح باستخدامها سنوياً ، ويلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه والصرف طبقاً للبرامج المحددة .
- ⦿ يعاقب على مخالفة المادة (٦٠) فقرة ٢ والخاصة بضرورة الحصول على الترخيص متضمناً التزام المرخص له بإتباع طريقة الري و الصرف المرخص بهما من قبل وزارة الري - بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد عن خمسين ألف جنيهاً - وذلك سواء كان المخالف مالكاً أو حائزاً او واطع يد كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً وتضاعف العقوبة في حالة العود .
- ⦿ كما نصت المادة (١١١) من القانون علي انه مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لري الاراضي الجديدة بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة او التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري .

سادسا : حماية مخزون المياه الجوفية من الاستنزاف :-

- تتأثر خزانات المياه الجوفية بصفة عامة بمحصلة عاملين رئيسيين هما **الجفاف و الضخ البعيد عن نظم المراقبة الفعالة والإدارة الرشيدة** ، مما ينعكس سلبا على إنتاجية هذه الطبقات وعلى تصارييف الآبار المستغلة لمياهها ، والأمثلة على هذا كثيرة في الوطن العربي .
- قد خصص المشرع الباب السابع من هذا القانون للمياه الجوفية وحظرت حفر اية ابار للمياه الجوفية داخل اراضي الجمهورية الا بترخيص من الوزارة (الري) وطبقا للشروط التي تحددها .
- فإن تم الحفر بناء على الترخيص السابق تطلبه ، فإن المادة (٦٠) من هذا القانون حظرت على المرخص له في بئر إنتاجي مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها ويعاقب على مخالفة المادة (٧٠) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيهه ، وتضاعف العقوبة في حالة العود

سابعا :- حماية الاشجار والنخيل بمحيط الموارد المائية :

- حظرت المادة الثامنة من القانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢١ التصرف في الاشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها الا بترخيص من الادارة العامة المختصة.
- يعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تقل عن ألف جنيهه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيهه عن الشجرة أو النخلة الواحدة

ثامنا :- تنظيم عمليات الري المتطور بالاراضي الزراعية القديمة :

- امام مشكلة نقص المياه ولتوفير كميات أكبر منها للتوسع الزراعي والمشروعات القومية الزراعية في الدلتا الجديدة وتوشكى وسينا وغيرها والتي تتبناها الدولة لتوفير الأمن الغذائي المصري ، بدأت الدولة في وضع منظومة جديدة لادارة والحفاظ على مياهانا بالتحويل تدريجيا من نظام الري السطحي (بالغمر) في الأراضى القديمة بالوادي والدلتا . لطرق الري الحديثة من الري بالتنقيط أو الرش أو غيرها ، وقد تجلى ذلك في الأحكام الآتية -
- خصص المشرع ألباب الرابع من القانون لروابط واتحادات مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف ، وخصص الفصل الثاني من هذا الباب لتطوير وتحسين نظم الري والصرف ، حيث اناطت المادة (٥٢) من القانون بالوكيل الدائم للوزارة أن يصدر قرارا بتحديد الزمات التي يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة مطورة طبقا للدراسات المقدمة في هذا الشأن من المتخصصين بالوزارة ، ويكون قراره ملزما .
- يلتزم أصحاب الاراضى القديمة والمنتفعون ، بنظم الري التي تقرها الوزارة ، ويحظر - بعد تمام عملية التطوير - تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو اجراء أي تعديل على مكونات الري المتطور الا بموافقة الادارة العامة المختصة (٥٤) .
- قد عاقبت المادة (١٠٢) كل مخالف للأحكام السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيهه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيهه .
- من الجدير بذكره ان المشروع القومي لتبطين الترع في عموم الجمهورية والذي يجري تنفيذه الآن يأتي في اطار تلك السياسة التشريعية الجديدة لتطوير نظم الري بالاراضى القديمة بالوادي والدلتا وينطبق عليه هذه الاحكام .

تاسعا : تنظيم عمليات تحلية مياه البحر وتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي :

- بدأت الدولة المصرية تنفيذ خطط لتحلية مياه البحر في المحافظات والمدن والقرى المتاخمة للبحر الاحمر والبحر المتوسط .
- كما اتجهت الدولة للانتفاع بمياه الصرف الزراعي وعدم القائها بالبحيرات الشمالية (المنزلة - البرلس) وانشاء محطات ضخمة لمعالجة تلك المياه واطلاقها في قنوات للزراعة بعد خلطها بنسبة محسوبة من المياه العذبة
- كما عمدت الدولة لمياه الصرف الصحى أيضا لمعالجتها وتدويرها وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة لمزروعات معينة وأشهرها الاشجار الخشبية ، وقد حظرت الفقرة الثالثة من المادة(٨٥) من القانون - بغير ترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة الصحة والسكان - استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة في ري المحاصيل .

عاشرا :- حماية وادارة الشواطئ البحرية :

- انشأ المشرع لجنة عليا للشواطئ تشكل بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء ومحددا نظام عملها واختصاصاتها الاخرى ، للنظر في طلبات الحصول على تراخيص باعمال او اشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، والتي تمتد لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ الى داخل اليابسة وحظر القانون اقامة أي منشآت داخل منطقة الحظر - ذات نفع عام أو منشآت خاصة - الا للضرورة التي تقتضي ذلك وبترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة البيئة.
- كما منع القانون أي اجراء أو عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل في مساره دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه الا بعد موافقة الوزارة .
- يعاقب من يخالف هذه الاحكام بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع اعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف .

القانون وحماية المصارف العامة

أولاً: التزام وزارة الري بإنشاء المصارف الحقلية:

- تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاه أو المكشوفة، وذلك بتقسيم الأراضي الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات، كل وحدة عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة، والتي تصرف على مصرف عمومي فرعي أو رئيسي أو سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومي.

ثانياً: صيانة والحفاظ على شبكات الصرف الحقلية وملحقاتها:

- تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الري صيانة المصارف المغطاة على أن تتحمل وزارة الري نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.
- كما حظرت التعرض لشبكة المصارف الحقلية بنوعيتها من منشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاه وغرف التفتيش سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها .
- يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله، في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
- يعاقب على مخالفة ذلك إتلاف الشبكة أو ملحقاتها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد على مائة ألف جنيهاً، مع المضاعفة في حالة العود ، ولا يخل هذا بحق الوزارة في إلزام المتعدي على منافع الري والصرف بإعادة الشيء لأصله في ميعاد محدد، وإلا قامت بذلك على نفقته.

بعض التطبيقات القضائية لقانون الري والصرف

موقف القضاء العادي من تطبيق قانون الري والصرف

أولاً: حق الارتفاق بالصرف المبنى على إتفاق الطرفين وجوب إلزام طرفيه بما اتفق عليه، وعدم الإضرار بالآخر:

حيث قضت المحكمة بما يلي:

١- يجب على الطرف المقرر على عقاره حق الارتفاق بالصرف حين رغبته في تغطية المصرف بمواسير أن يراعى ألا يقل قطر إتساعها على حد معين يسمح بإسالة المياه حتى لا يضر بباقي المنتفعين:

٢- وجوب تقيد صاحب حق الارتفاق بالصرف بعدم الإضرار بالأرض المحملة بحق الارتفاق بالصرف:

ثانياً: مسؤولية وزارة الأشغال العامة والموارد المائية عن تعويض الأضرار التي تلحق بالمزارعين من جراء عدم تطهير الترع والمصارف العامة، واختصاص المحاكم العادية بالدعاوى المرفوعة بطلب التعويض عن خطأ الوزارة:

فقد أقرت محكمة النقض مبدأ مسؤولية الوزارة المعنية عن خطأها المتمثل في عدم قيامها بتطهير الترع والمصارف العامة والذي ألزمها القانون بها، مما سبب أضرار للمزارعين نتيجة ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم، وهو عمل مادي خطأ سبب ضرر للمدعين، تختص بالفصل فيه المحاكم العادية وليس مجلس الدولة.

مفاد ذلك أن المشرع ترك لمصلحة الري سلطة تقدير ما يظهر من الترع والمصارف العامة وإختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير والكيفية التي تجري بها وحظر المشرع مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ للأفراد من استعمال المصلحة هذه السلطة التقديرية لكن هذا الحظر ليس مطلقاً بحيث يحصن جميع أعمال الحكومة الضارة .

فإذا ثبت أن ما وقع من مصلحة الري وألحق الضرر بالأفراد لم تكن تقتضيه تلك الدواعي أو تبرره بل كان تحكماً من عمال المصلحة وتعسفاً منها في استعمال السلطة التقديرية المخولة لها لزمها التعويض، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر الحصانة التي أسبغها المشرع على أعمال مصلحة الري مقصورة على حماية الأعمال المشروعة التي تجريها تلك المصلحة في حدود سلطتها التقديرية السليمة ولا تمتد إلى الأعمال الخاطئة ورتب على ذلك أن كل خطأ مادي يقع منها ويترتب عليه ضرر يكون محلاً للمسؤولية .

ثالثاً: ليس من حق المحافظ الترخيص بإلقاء المياه والمخلفات بأحد المصارف، فقراره بهذا الشأن باطل لمخالفته لقانون الري والصرف:

كان محافظ دمياط بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية قد أصدر بتاريخ ١٩٧١/١/١٥ قراراً إدارياً يتضمن موافقته على أن يقوم المجلس القروي للزرقة باستخدام المصرف موضوع النزاع في إلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي ومياه الرش والأمطار وإنفجار المواسير .

قد طعن المدعون على القرار، فحكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهم الحكم وفي ١٩٧٣/٣/٤ حكمت المحكمة للمطعون عليهم بطلانها الابتدائية، طعن في هذا الحكم بطريق النقض.

قد قضت محكمة النقض بأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً أو كان الباعث عليه المصلحة العامة، ولما كان قرار محافظ دمياط يقضي بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المتخلفة عن الرش والأمطار وإنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات في المصرف موضوع النزاع، وكان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة ٦٩ من قانون الري والصرف من حظر إلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرّة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد للري أو الصرف، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق جهة القضاء العادي أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .

رابعاً: التعدي على منافع الري والصرف يوجب الرجوع على المنتفع بمقدار ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي، ويحصل المقابل بطريق الحجز الإداري:

المبالغ الواجب استردادها من المنتفع نتيجة هذا التعدي ليست عقوبة، بل هي إسترداد للدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله، حيث سجلت المحكمة قولها أن يكون لوزارة الري الرجوع على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدي دون انتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته كما يكون لذات الوزارة بالتالي تحصيل المقابل المذكور بطري الحجز الإداري .

خامساً: نطاق إختصاص لجنة الري والصرف المنصوص عليها في المادة ١٠٢ من قانون الري والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ والخاصة بالتعويضات:

١- إختصاص هذه اللجنة بالنظر في التعويضات الواجب أدائها للمتضررين من إلقاء نواتج تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي المجاورة، ولا إختصاص للقضاء بذلك؛

يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة ... وممثل عن المحافظة ... ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة يدل على، إختصاص اللجنة المذكورة دون غيرها بنظر طلب التعويضات ومنها التعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المتخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي المجاورة وتعطيل الإنتفاع بها بسبب ذلك .

٢- عدم إختصاص لجنة الري والصرف المشار إليها سلفاً بالنظر في التعويضات الواجب دفعها للمسؤولين على جزء من أملاكه لإضافتها لجسر المصرف، بل تختص بذلك المحاكم العادية، طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية (١٦٣م) مدني؛

سادساً: تطبيق حق المجرى وحق الشرب وحق المسيل المنصوص عليها في المواد ٨٠٨، ٨٠٩ من القانون المدني:

نظم المشرع المدني حق الشرب والمجرى والمسيل، ضمن القيود التي ترد على حق الملكية، إذ أقر مبدأ الإستعمال المشترك للمسقى أو المصرف الخاص بأحد الأشخاص من جانب الملاك المجاورين بعد إستيفاء صاحبها حقه أو حاجته منها، وذلك مقابل الإشتراك في نفقات إنشاء وصيانة المسقى أو المصرف بنسبة ما يملكه كل منهم حق الشرب.

أما عن الأضرار التي قد تنشأ أثناء الإستعمال العادي لحق المجرى أو الشرب أو المسيل فيحق المطالبة بها ولا يشترط ثبوت ثمة خطأ من المنتفع، كما أن تكاليف الصيانة هم ملزمون بها بنسبة أراضيهم .

قد قضت محكمة النقض بأن < إذا رأى أحد ملاك الأطنان بأنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه رياً كافياً أو صرفها صرفاً كافياً إلا بإنشاء مسقاه أو مصرف في أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاه أو مصرف موجودة في أرض الغير وتعدر عليه التراضي مع أصحاب الأراضي ذوي الشأن فيرفع شكواه لمفتش الري ليأمر بإجراء تحقيق فيها .. وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذي يصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه.. مفاده أن الحق الذي يتولد من ترخيص جهة الإدارة بإنشاء مسقاه في أرض الغير ليجري بها المياه توصللاً لاستعمالها في ري أرض الجار هو حق المجرى والشرب .

وضحت المحكمة الإدارية العليا ضوابط سلطة مدير عام الري حيث أكدت المحكمة أن: < تطلب القانون ألا يلجأ إلى هذا الإجراء الخطير إلا إذا كان طالب الارتفاق قد استحال أو تعذر عليه الري أو الصرف رياً أو صرفاً كافياً وفي مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الأرض التي تقرر عليها هذه الحقوق.

سابعاً: اختصاص وزارة الري وحدها بتوفير مياه الري للأرض الزراعية القائمة أو أراضي التوسع الزراعي الجديد:

✉ خص قانون الري والصرف وزارة الري وحدها بالمسؤولية عن توفير مياه الري سواء للأرض الزراعية القائمة، أو أراضي التوسع الزراعي الجديد، ولها تعديل نظام الري والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية، وتحدد الوزارات مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها .

✉ لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ رأي وزارة الري للتأكد من توفر مصدر مائي تحدد الوزارة لريها.

بعض النطبيقات القضائية لقانون الري والصرف أمام محاكم القضاء الإداري

أولاً: حدود سلطة مفتشي الري في إصدار قرار بتمكين المنتفع من استعمال المسقاة:

✉ فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن: القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧١ بشأن الري والصرف قد أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التي تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق إرتفاق لصالح الأرض التي تنتفع بهذه المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس، كما ناط المشرع بمفتش الري إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من استعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة في حقه، وأن سلطة مفتش الري رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت إنتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة في السنة السابقة على الشكوى .

✉ بسبب المنع أو الإعاقة من الانتفاع، بصرف النظر عن سنده من هذا الانتفاع، وتقف هذه السلطة عند حد تمكينه من استعمال المسقاة أو المصرف حتى يحسم الوضع قضائياً.

ثانياً: التزام وزارة الري بتدبير مورد ري آخر لأرض بدلاً من مصدر الري المستمد من ترعة تقرر الاستغناء عنها وردمها:

✉ إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الري أن يصدر قراراً بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: مطالبة وزارة الري بتدبير مورد ري آخر لأرض بدلاً من مصدر الري المستمد من ترعة تقرر الاستغناء عنها وردمها يقوم على أساس أن وزارة الري تلتزم قانوناً بذلك، ويكون امتناعها قراراً سلبياً مما يجوز الطعن فيه وطلب وقف تنفيذه.

✉ إنه وأياً ما يكون من مدى قيام التزام وزارة الري قانوناً بتدبير مورد ري بدلاً من المورد الذي ارتأت في واقعة المنازعة الماثلة فإن قانون الري والصرف يحظر إنشاء مأخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري ، فإذا كان ذلك فإنه لا يكون لمن لم يحصل على ترخيص من وزارة الري، فيما يتعين الترخيص به قانوناً، أن يتحدى بقيام حالة واقعية تفرض على الإدارة التزاماً مصدره القانوني بتدبير مورد للمياه في حالة إلغاء المورد أو سد المنفذ غير المرخص به والذي أقيم أو أنشئ بالمخالفة لحكم القانون .

ثالثاً: تحديد طريق الصرف من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة:

✉ فتحديد طريق الصرف من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بما لا معقب عليه في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، بل على العكس من ذلك فإن طريق الصرف الذي استقر عليه رأي تفتيش الري ، هو الطريق الذي أجمعت المباحث الفنية والهندسية منذ سنة ١٩٤١ على أنه أنسب وأصلح الطرق لهذا الغرض.

أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن تحسين

وصيانة الأراضي الزراعية

أولاً: اختصاص وزارة الزراعة بالقيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضي الزراعية بما في

ذلك إنشاء المصارف الحقلية:

✪ خص المشرع وزارة الزراعة وليس وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالقيام بواسطة أجهزتها المختصة بعمليات تحسين وصيانة الأراضي الزراعية في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة للدولة.

✪ تشمل هذه العمليات إنشاء شبكة المصارف الحقلية بجميع درجاتها .

ثانياً: التزامات حائزي الأرض الزراعية وحقوقهم حين إتمام عمليات التحسين والصيانة:

✪ يلتزم حائزو الأرض الزراعية التي تجري فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات، وذلك أياً كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زارع الأرض عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال ويصدر وزير الزراعة قراراً بكيفية تقدير هذه التعويضات.

✪ كما يلتزم حائزو الأرض الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التي أنشئت في أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها، ويجوز تكليفهم بهذا من المختصين بوزارة الزراعة، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بذلك على نفقة المخالف م٣.

ثالثاً: العقوبات على مخالفة الالتزامات السابقة للحائزين:

✪ إذا لم يقيم أياً من حائزي الأرض الزراعية بأي من التزاماته السابقة فإنه معرض للعقوبة وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رابعاً: الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والأعمال المخصصة بها:

✪ يختص الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالقيام بالأعمال التي تؤدي لتحسين وصيانة الأراضي الزراعية وله أن يقوم بالأعمال الآتية:

- ١- إجراء الدراسات الحقلية والعملية لتخصيص وتحديد وسائل التحسين اللازمة .
- ٢- إجراء عمليات الحرث تحت التربة والحرث العميق .
- ٣- إنشاء شبكات الصرف الحقلية المكشوف بدرجاته المختلفة .
- ٤- أية عمليات أخرى يرى تنفيذها من واقع الدراسات والبحوث التي تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

التنظيم القانوني لتداول واستعمال المبيدات الزراعية

استعمال المبيدات بين الاعتبارات الصحية والبيئية والقانونية

تعريف المبيدات وأنواعها —

يعني مصطلح مبيد:

أية مادة أو خليط لمجموعة مواد تستخدم في تلاقي أي آفة والقضاء عليها أو مكافحتها بما فيها ناقلات الامراض البشرية والحيوانية والانواع غير المرغوبة من النباتات والحيوانات التي تكون مصدراً للأضرار أو الاختلال في عمليات الانتاج أو التصنيع أو التخزين أو النقل أو الاتجار بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والأخشاب .

كما يشمل الاصطلاح:

المواد المخصصة للاستعمال كمنظمات لنمو النباتات أو مسببات الجفاف، أو مواد لتخفيف أعداد الثمار وكذلك المواد المستعملة علي المحاصيل سواء قبل أو بعد الجني لوقاية المنتجات من التدهور اثناء النقل والتخزين .

قد ورد تعريف المبيدات في قانون الزراعة ← فيقصد بمبيدات الآفات الزراعية "المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان .

من هذا يتبين ضيق التعريف الثاني وقصر مفهوم المصطلح علي ما يستخدم من مواد ومستحضرات في وقاية النبات أو الحيوان من الكائنات الأخرى والضارة بهما وقد يمكن استعمالها للأمراض النباتية اما في الحيوان فيقتصر الامر علي مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة به .

فإن كانت المادة أو المستحضر تستخدم في غير ذلك من الأغراض فلا تنطبق عليها نصوص قانون الزراعة حيث انها تخص فقط مبيدات الآفات الزراعية

من اجل ذلك نفهم فحوي التعريف الاول والذي وسع النطاق ليشمل انواعاً أخرى من المبيدات كما سنري في النقطة التالية .

أنواع المبيدات :-

١- مبيدات الزراعة:

هي المستخدمة في الزراعة والبستنة والغابات وايضاً المستخدمة في مكافحة آفات المخزونة ويمكن ان تشمل ايضاً المبيدات والادوية البيطرية المستخدمة في مكافحة الطفيليات وامراض الحيوانات

٢- مبيدات المنزلية:

هي التي تستخدم لمكافحة الطفيليات المنزلية، وأشرطة (لفائف) الحشرات ومولدات الدخان، ومبيدات القوارض المخصصة للاستعمال المنزلي.

٣- مبيدات الصحة العامة:

هي المستخدمة في برامج الصحة العامة مثل مقاومة الحشرات الناقلة للأمراض.

٤- المبيدات الصناعية:

هي تدخل في النطاق العام للمبيدات ويجب أن تخضع لنفس الرقابة على المبيدات الأخرى، وذلك مثل مواد حفظ الأخشاب والمبيدات المستعملة في الدهانات، ومواد منع التعفن.



س ١٠: وضع المخاطر الصحية والبيئية للمبيدات والتنظيم القانوني لتداولها

المخاطر الصحية والبيئية للمبيدات —

الفوائد الناجمة عن استخدام المبيدات:

- ١- تعمل المبيدات على إنقاذ المحاصيل الزراعية من غزو الآفات المختلفة التي تفتك بالمزروعات منذ بدء الإنبات حتى جني المحصول ونقله وتخزينه.
- ٢- تعود المبيدات على المزارعين بالربح الوفير.
- ٣- تعمل المبيدات سريعاً ضد الآفات حيث تتجه سميتها مباشرة نحو الآفات الضارة، كما أن تكاليفها مناسبة ووسائل نقلها وتخزينها ميسرة.
- ٤- تواصل الشركات المنتجة للمبيدات تتبع نتائج تطبيقها، وتطور من مكوناتها بغرض زيادة فعاليتها مع خفض التركيز بقدر الإمكان تحاشياً لاكتساب الآفات مقاومة وراثية ضدها.
- ٥- قدمت المبيدات إلى البشرية خدمة جليلة بإنقاذ الملايين من أرواح البشر منذ الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمت مبيدات الكلور العضوية، ومبيدات الفوسفور العضوية للقضاء على الحشرات الناقلة لكل من الملاريا والطاعون والتيفوئيد ومرض النوم وغيرها من الأمراض الخطيرة.

🌿 **هذه المزايا لا تفوق الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام المبيدات إذ تؤثر المبيدات سلباً على صحة**

الإنسان سواء كان المصاب مستعمل المبيد أو مستهلك السلع المعالجة به.

🌿 تأتي حالات التسمم بالمبيدات من كافة الدول. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تشير التقارير إلى أن المبيدات هي ثاني أسباب التسمم بين الأطفال الأمريكيين بعد الدواء.

🌿 وقدمت حوادث تسمم أخرى بالمبيدات في بريطانيا، تركيا والعراق، والسودان، والهند.

🌿 **في مصر شهدت إحدى قرى محافظة الغربية كارثة جماعية للماشية.**

🌿 شهدت مناطق أخرى فيما بعد مثل الفيوم وبني سويف وأسيوط وغيرها حوادث مشابهة للتسمم بنفس المبيد.

✓ **تؤثر المبيدات**

🌿 **أولاً: على الإنسان من خلال السلسلة الغذائية** ← حيث يتراكم بعضها داخل النبات أو خارجه أو داخل الحيوانات، لينتقل إلى الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر ويختزن الإنسان كميات غير قليلة من المبيدات في أنسجته الدهنية وهي تؤثر بالتالي على جهازه العصبي، وتسبب أمراض السرطان وأمراض الكبد والتسممات الأخرى.

🌿 **ثانياً: فهي تضر بالطيور** ← حيث تساعد على نقص تمثيل الكالسيوم، مما يؤثر على عظامها ومثانة بيضها، كما تضطرها إلى مغادرة المناطق الملوثة، كما تقتل العديد من الحيوانات التي تتغذى على الأوراق والنباتات التي تعالج بها.

🌿 **ثالثاً: فهي تؤثر على النبات ذاته الذي يعالج بها** ← زيادة نسبتها تؤدي إلى سقوط أوراقه، وإعاقة عملية التمثيل الضوئي. كما أنها تساعد على ميلاد سلالات جديدة من الحشرات والآفات ذات مناعة ومقاومة عالية، مع نقص وجود الحشرات الأخرى النافقة المفترسة، وهو ما يهدد الحياة النباتية بوجه عام.

🌿 **أخيراً تؤثر المبيدات على التربة** ← تجعلها غير صالحة للإنبات، ذلك أن ما يسقط من المبيدات على الأرض أثناء استعمالها، يزداد تركيزها بمرور الوقت في التربة، وتنعكس الآثار السلبية لذلك التركيز على جميع الكائنات الحية التي تعيش في التربة، مثل البكتيريا والفطريات والطحالب والديدان والحشرات، وهي كائنات في غاية الأهمية من أجل استمرار خصوبة التربة.

🌿 **أما عن الأثر المرضي للمبيدات** ← الأبحاث العلمية تؤكد أن نسبة هائلة من المصابين بالأمراض المختلفة يكون سببها تناول أطعمة معالجة بالمبيدات لمدة سنوات طويلة، يتراكم فيها الآثار المتبقية من المبيد في الغذاء حتى تصل لمرحلة الأمراض الخطيرة، وأشهر هذه الأمراض السرطان، كما ترتفع نسبة الإصابة بالفشل الكلوي.

🌿 هذا بجانب ما تسببه المبيدات من تلويث مياه الشرب، والمياه الجوفية والتربة الزراعية وينتقل هذا إلى الأسماك ونحل العسل والحيوانات (في الألبان أو في اللحوم) ومنها إلى الإنسان، ليوثر سلباً على صحته.

- ❖ **قد حكم بمسئولية شركة صناعة الأسمدة** والمنتجات الكيماوية وإلزامها بتعويض جمعيات الصيد ومربي الأسماك نتيجة التلوث الذي أصاب الأسماك وسائر الأحياء المائية بسبب إلقاء المبيدات الكيماوية في المياه.
- ❖ **كما حكم بمسئولية صاحب المصنع** الذي يقوم بإلقاء النفايات الكيماوية والسوائل المستخلصة من الصناعة في الأنهار والقنوات والتي أدت إلى حموضة المياه وتلويثها وانعكاس ذلك على الإنتاج الزراعي.

تنظيم تداول واستعمال المبيدات

— تراخيص تداول المبيدات —

أولاً: تراخيص استيراد المبيدات:

❖ **يتضمن الأمر شقين :-**

- ❖ **الشق الأول:-** أنواع المبيدات التي يجوز استيرادها ← فإن الخطوط الإرشادية المعتمدة تؤكد أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعتمد في موافقتها على تسجيل المبيد على الخطوط الإرشادية لهيئة وكالة حماية البيئة الأمريكية لتقدير مخاطر السرطنة كقاعدة لتسجيل مبيدات الآفات الزراعية في مصر.
- ❖ مبيدات الآفات التي تسجل في مصر يجب أن تنتمي إلى المجموعة (D) غير المصنفة على أنها مسرطنة للإنسان، والمجموعة (E) التي لا يوجد دليل على أنها مسرطنة للإنسان

تقع المبيدات عموماً في خمس مجموعات هي:

- 1- **المجموعة (A) ←** هي مبيدات لها تأثير مسرطن **(هي محظور استخدامها في مصر).**
 - 2- **المجموعة (B) ←** هي مبيدات محتمل أن تكون مسرطنة للإنسان وتشمل المواد التي لا توجد أدلة كافية على إحداث التأثيرات المسرطنة للإنسان، وفي نفس الوقت توجد أدلة كافية على أن لها تأثيرات مسرطنة على الحيوان **(وهي محظور استخدامها في مصر).**
 - 3- **المجموعة (C) ←** هي مبيدات لها إمكانية إحداث تأثيرات مسرطنة للإنسان وهي تشمل المواد ذات الأدلة المحدودة لإحداث التأثيرات المسرطنة للحيوان.
 - 4- **المجموعة (D) ←** مبيدات غير مصنفة على أنها تحدث تأثيرات مسرطنة للإنسان وهي تشمل المواد التي لا توجد أدلة كافية على إمكانية إحداث تأثيرات مسرطنة للإنسان والحيوان **(هي تسجل وتداول في مصر).**
 - 5- **المجموعة (E) ←** وهي مبيدات لا توجد لها أدلة على إحداث تأثيرات مسرطنة للإنسان وتشمل المواد التي لا يود لها دليل على التأثيرات المسرطنة في نوعية من حيوانات التجارب أو من الدراسات الموسعة على هذه النوعية **(هي تسجل وتداول في مصر).**
- ❖ بهذا فإنه لا تسجل مبيدات في مصر أو تجرب أو تداول أو تستخدم لمكافحة الآفات الزراعية إلا من مبيدات المجموعتين E.D فقط.

❖ **يختص وزير الزراعة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:**

- أ- أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها.
 - ب- شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والإتجار فيها.
- ❖ **متابعة الشق الأول "أنواع المبيدات" ←** فإن حظر استيراد بعض الأنواع من المبيدات والكيماويات يخضع لتقدير الجهات المعنية في وزارات الزراعة والصحة والبيئة.
- ❖ قد حددت القرارات الوزارية المتعاقبة أنواع المبيدات التي يجوز إستيرادها ومنها القرار رقم ٨٧٤ لسنة ١٩٩٦ حيث حظر تجريب أو إستيراد أو تداول أو إستخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور المبينة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمصنفة مجموعة (B) "محتمل مسرطن" والمجموعة (C) مسرطن ممكن للإنسان سواء للإتجار أو للإستخدام الشخصي .

كان قد صدر قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٣ والذي أوقف إستيراد السلع المدرجة بالقائمة المرافقة لهذا القرار بقصد الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص أو للإستعمال الشخصي وهذه القائمة تتضمن ٤٣ نوعاً من المبيدات .

في تاريخ لاحق لهذا القرار صدرت القرارات الوزارية برفع تسع أنواع من المبيدات من القائمة المحظور إستيرادها .

ثم إن المادة الثانية من القرار رقم ١٠٩ تنص علي أن " لا تسري أحكام القرار الوزاري رقم ٣١٥ علي ما تستورده المشروعات الإنتاجية بإسمها ولحسابها بقصد الإنتاج وما يستورد للإستخدام الخاص وذلك في حدود الكميات التي يوافق عليها رئيس جهاز شئون البيئة " .

الشق الثاني: المتعلق بتراخيص الإستيراد ← فإن الأمر محكوم بالقرار الوزاري لوزير الزراعة في شأن مبيدات الآفات الزراعية.

الذي حظر استيراد أي مبيد من مبيدات الآفات الزراعية إلا إذا كان مسجلاً بوزارة الزراعة وبعد الحصول على الترخيص في ذلك يصدر من المعمل المركزي للمبيدات بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإذا كان الاستيراد بغرض الإتجار فيجب أن يكون طالب الإستيراد أو من يتم الإستيراد لحسابه حاصلاً على ترخيص بالإتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار.

يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات تحددها من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة. وذلك لأغراض التجارب والبحوث، على أن يتم استخدامها في أماكن محددة تحت إشراف معهد بحوث وقاية النبات ومعهد بحوث أمراض النبات.

لا يجوز تداول تلك المبيدات أو استيرادها أو تصنيعها أو تجهيزها إلا بعد إتمام تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القرار.

ثانياً: إجراءات تسجيل المبيدات:

يؤكد المشرع في قانون الزراعة على عدم جواز "صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو إستيرادها والإتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة".

يعاقب كل مخالف لهذه الأحكام أو القرارات التنفيذية الصادرة طبقاً لها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة .

يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الإتجار، وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجباً.

أما عن إلغاء التسجيل فقد نظمته المادة الخامسة في إحدى الحالات الآتية:

أ- الحالة الأولى :- حدوث أضرار غير متوقعة من استخدامه على الوجه المسجل به.

ب- الحالة الثانية :- حظر استخدامه من المنظمات الدولية والبيئة.

ت- الحالة الثالثة :- زيادة خطورته أو آثاره المتبقية على الصحة العامة أو البيئة.

يتم الإلغاء بقرار من لجنة المبيدات ← ويخطر به صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه وله أن يتظلم من القرار إلى اللجنة الأخرى التي تفصل في التظلم خلال شهرين وقرارها نهائي بعد اعتماد وزير الزراعة له.

بعد ذلك يتم التأشير بإلغاء التسجيل في السجل الخاص بتسجيل أنواع المبيدات

ثالثاً: الإتجار في المبيدات:

أن المبيدات تعد من المواد الخطرة في منطق قانون البيئة وبالتالي يحظر تداول هذه المبيدات .

يعاقب كل مخالف لهذه الشروط بالسجن مدة لا تقل عن (٥) سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه.

- المقصود بمداول التداول :- كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.
- تعرف المواد الخطرة بأنها < "المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للإنفجار أو الاشتغال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
- يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات مبيناً استخداماتها ذلك على الوجه التالي :

- ١- المواد والنفايات الخطرة الزراعية منها (مبيدات الآفات والمخصبات) وزارة الزراعة .
 - ٢- المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية - وزارة الصحة
- يصدر كل وزير كل في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة محدداً فيه:**

- أ- نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في اختصاص وزارته ودرجة خطورتها.
 - ب- الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها.
 - ث- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.
 - ج- أية ضوابط أخرى أو شروط ترى الوزارة أهمية إضافتها.
- يتعرض المخالف لهذه المادة للحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- العقوبة الاولى :- عن إنتاج أو تصنيع المبيدات (مبيدات الآفات الزراعية) < فإن المادة السابعة من قرار وزير الزراعة نصت على ضرورة التصنيع في مصنع مخصص مستوفي للشروط ومرخص له بذلك، ويقتصر التصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة على أنواع المبيدات المسجلة طبقاً لأحكام هذا القرار.
- يقدم طلب الترخيص بالتصنيع والمرفق بهذا القرار إلى المعمل المركزي للمبيدات. ولا يجوز تداول أنواع المبيدات إلا بعد تحليل عينات منها بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات.
- يلغي الترخيص بالتصنيع بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة ولا يجوز لمن أُلغى ترخيصه بالتصنيع التقدم بطلب الترخيص مجدداً إلا بعد انقضاء سنة من إخطاره بصورة قرار الإلغاء.

- العقوبة الثانية :- عن شروط الإتجار في المبيدات الزراعية < يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة أولاً به طبقاً لما هو منصوص عليه.
- قد قسم قرار وزارة الزراعة أنواع المبيدات المطلوب الإتجار فيها إلى مبيدات عادية ومبيدات فائقة وعالية الخطورة، ووضع أحكام لكل نوع.

أ- الإتجار في المبيدات (العادية) الآفات الزراعية:

- لا يجوز الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية إلا في مخزن معد لهذا الغرض مستوف للترخيص اللازم وبعد قرار الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بعد موافقة لجنة المبيدات .

✓ في الاشتراطات الواجب توافرها في المحال: فهناك اشتراطات عامة وأخرى خاصة

- الاشتراطات العامة < تصدر بقرار من الوزير المختص وهي اشتراطات عامة في كل المحال أو في نوع معين فيها وفي موقعها، ويجوز الإعفاء من بعضها.
- الاشتراطات الخاصة < التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل عند طلب الرخصة، ويمكن إضافة شروط جديدة بكل محل.
- كل مخالفة لأحكام هذا القانون تستوجب الحكم بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، وفي حالة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأمن العام أو الصحة العامة يتم التحفظ على المحل. ويجوز للقاضي الحكم بإغلاق المحل مدة معينة يقدرها أو إغلاقه أو إزالته نهائياً.

ب- الإتجار في المبيدات فائقة وعالية الخطورة:

- ❶ لا يجوز للمرخص له بالإتجار أن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة المسجلة طبقاً لأحكام هذا القرار والواردة في الجدول المرفق به وفي أية تعديلات ترد عليها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بالإتجار فيها من وزارة الزراعة بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
- ❷ يسري هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات أو لنهاية مدة الترخيص بالإتجار، أيهما أقرب.
- ❸ يجب أن تميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات خاصة ← تتضمن فضلاً عن البيانات الفنية الخاصة، احتياطات ومحاذير استخدامها، وأنه لا يتم استخدامها إلا بمعرفة المشرفين الزراعيين المختصين الذين تلقوا تدريباً خاصاً في هذا الشأن، ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في هذه المادة إلا بعد اجتياز المديرين الفنيين المسؤولين عن إدارة المتجر أو المخزن التدريبات الخاصة التي يجريها لهم مختصون من المعمل المركزي للمبيدات بخصوص تداول تلك المبيدات واستخدامها.
- ❹ في جميع الأحوال يشترط ألا يوضع في المحل أو المخزن المرخص له بالإتجار في المبيدات إلا المبيدات المصرح له بالإتجار فيها وتداولها وما يتعلق بالمبيدات من أدوات ومعدات تستخدم في الرش والتعفير.
- ❺ هناك شروط عامة في عبوات المبيدات ← فيجب أن يكون تداول المبيدات في عبوات متينة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتحمل ظروف النقل والتخزين وأن تكون محكمة الغلق وتحفظ محتوياتها من التسرب .

رابعاً: البيع والرقابة:

✓ تظهر المشاكل أكثر وضوحاً، وأمامنا أكثر من اعتبار:

- ❶ الاعتبار الأول ← الأهم هو الحفاظ على الصحة العامة والبيئة الزراعية وهذه تحتم عدم استعمال المبيدات الكيماوية إلا للضرورة القصوى وبنسب محددة وبعد استنفاد طرق مكافحة الآمنة.
- ❷ الاعتبار الثاني ← مراعاة البعد التجاري للمرخص له بالإتجار، حيث عامل الربح من البيع هو العامل الأهم لديه ومن ورائه شركات ومصانع ومعامل المبيدات التي لا تفوت فرصة دون الإعلان عن منتجاتها ذات الفعالية العالية والأمنة.
- ❸ غالباً ما نلاحظ أن المزارع في القرى لا يملك الخبرة الكافية لتقرير مدى الإصابة ونوع المبيد ونسب تركيزه، وهنا لابد من الرجوع لأهل الخبرة والدراية، لأجل هذا فإن التساؤل الآتي لابد من الإجابة عليه، هل يشترط لصرف عبوات المبيدات أن يكون الأمر بموافقة وتحت إشراف المشرف الزراعي مثلاً أو أحد المختصين في هذا الشأن؟ حتى تتأكد من الضرورة الملجئة للوسيلة؟
- ❹ أم أن ذلك ليس بشرط ويتم التعامل مع المبيدات أي سلعة تباع وتشترى؟
- ❺ للأسف الشديد، رسداً للحقيقة الواقعة فإن الواقع ينطق بأن الجميع يتعامل مع المبيدات بنفس منطق السلع العادية دون مراعاة البعد الصحي والبيئي، والتنظيم القانوني الحالي يدفع هذا الاتجاه بقوة إلا ما ندر.
- ❻ فلا يجوز بيع المبيدات فائقة وعالية الخطورة المنصوص عليها، إلا بموجب تذكرة صادرة من المرشد الزراعي المختص ومختومة بخاتم مديرية الزراعة بعد معاينة المساحة المطلوب علاجها والمحصول الموجود بها. وتتضمن التذكرة ما يأتي (أ) تحديد المساحة المطلوب علاجها وموقعها ونوع المحصول الموجود بها، (ب) اسم الآفة أو الآفات المصاب بها الحقل، (ج) اسم المبيد وكميته ومعدل استخدامه.
- ❼ معنى هذا أن موافقة المشرف الزراعي المختص غير مطلوبة إلا بالنسبة للمبيدات فائقة وعالية الخطورة فحسب. أما المبيدات الأخرى فإن وقت استعمالها ونسب التركيز وغير ذلك يخضع لتقدير صاحب الشأن.
- ❽ عن الرقابة التي تمارسها الإدارة على محال البيع لضبط المخالفات، فإن قانون الزراعة قد أعطى لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي توجد بها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكنى، ويجوز لهم التحفظ على المبيدات في حالة الاشتباه في غشها.



— ضوابط استعمال المبيدات —

أولاً: القواعد الصحية لتداول ورش المبيدات

هناك قواعد صحية يجب مراعاتها عند رش المبيدات ضماناً للحفاظ على صحة الأفراد القائمين بالعملية، هي:

١. توفير وسائل الإسعاف اللازمة.
 ٢. توفير ملابس ومهمات وقاية لعمال الرش.
 ٣. أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.
- لكن إذا كان القائم بعملية الرش هو صاحب المزرعة بنفسه وبمساعدة أهله وذويه - كما هو الواقع في أغلب الحالات - ولم يحترم أيهما هذه الشروط فهل تنطبق عليه أيضاً العقوبة، وبصرف النظر عن وقوع إصابة لأحدهم من عدمه.

نعتقد أن الإجابة بنعم هي الأقرب للصواب.

- توجد ضمانات عديدة يجب مراعاتها عند نقل أو تداول المبيدات حتى لا تحدث أضرار للأشخاص أو البيئة ويتعرض المخالف لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أخيراً يجب مراعاة الضمانات والإسعافات الأولية عند حدوث الإصابة أو التسمم (بصرف النظر عن المسؤولية المدنية والجنائية عن ذلك) ويعتمد ذلك بصفة أساسية على معرفة نوع المبيد وتخفيف الأعراض وغسيل مواضع التلوث لإيقاف امتصاص المبيد، وتقديم العلاج اللازم.

كما يجب أن توضع برامج لتدريب المزارعين حول الاستخدام السليم للمبيدات حيث يشتمل برنامج التدريب على ما يلي:

١. أهمية قراءة وتفهم بطاقة العبوة.
 ٢. أهمية امتصاص الجلد للمبيدات كأحد طرق دخول المواد السامة.
 ٣. التأثيرات التراكمية المحتملة لبعض المبيدات.
 ٤. ضرورة التقليل من التعرض للمبيدات إلى أقل ما يمكن نظراً لآثارها الطويلة الأمد.
 ٥. التداول الخاص للمبيدات المركزة.
 ٦. أعراض التسمم، الإجراءات الاحتياطية، الإسعافات الأولية، وتوفير المساعدة.
 ٧. حماية البيئة بما فيها الجيران والثدييات والطيور والأسماك والمياه الجوفية.
- قد أكدت دراسة المجالس القومية المتخصصة على ضرورة توعية وتدريب المزارعين فيما يتعلق بالاستعمال الآمن والرشيد للمبيدات.

ثانياً: القواعد القانونية لرش المبيدات:

- حظرت المادة (٣٨) من قانون البيئة رش أو استخدام مبيدات الآفات وأي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

العقوبة على مخالفة ذلك فهي الغرامة التي لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .

ضوابط رش المبيدات

١. يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأي وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والحداد البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.
٢. توفير وسائل الإسعاف اللازمة.
٣. توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش.
٤. تحذير الأهالي من التواجد بمناطق الرش.
٥. أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.

عند تأمل هذه الضوابط يصعب القول أن في البيئة الزراعية أحداً يطبقها أو حتى يطبق بعضها فلا يتم إخطار أي جهة قبل القيام بالرش، وأقصى من يخطرهم المزارع هو جاره فحسب حرصاً على حياة جاره ومواشيه، أما عن توفير وسائل الإسعاف والملابس وتحذير الأهالي فلا يحدث مطلقاً، وعن قيام عمال مدربون بالرش فإن الفلاح أو المزارع وأبنائه هم الذين يتولون بأنفسهم القيام بهذه المهمة تخفيضاً للنفقات.

الرش بالطائرات فكان يتم بكثرة في الماضي القريب خاصة عندما كان يطبق نظام الدورات الزراعية الملزمة للأحواض المساحية، ولا يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها وزير الزراعة ويلزم. استبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأضرار الضارة لهذه المبيدات.

قد وقعت بعض الكوارث الجماعية في مصر نتيجة عدم مراعاة القواعد الصحية عند الرش بالطائرات. **مخالفة الضوابط السابقة تعرض المخالف للمسئولية الجنائية** أي للعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، كما تعرضهم للمسئولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الآخرين نتيجة أخطائهم.

ثالثاً: اختيار نوع المبيد ونسب التركيز وأوقات الاستعمال:

عرفت المادة (٧٢) الآفة أنها كل ما كان قد يسبب ضرراً اقتصادياً للنباتات ويقصد بكلمة النباتات جميع أنواع المزروعات والمغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر اجزائها الاخرى ومنتجاتها.

كما خصت المادة ٧٣ من القانون وزير الزراعة في اتخاذ قرارات بتدابير لمكافحة الآفات، حيث جاء فيها أنه: "يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير

الواجب اتخاذها لهذا الغرض على الأخص في المسائل الآتية:

١. **المسألة الأولى:-** تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بأفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
٢. **المسألة الثانية:-** بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ربيها أو إزالتها أو إعدامها.
٣. **المسألة الثالثة:-** وضع نظام لمقاومة الآفات.
٤. **المسألة الرابعة:-** وضع الشروط والإحتياجات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة.
٥. **المسألة الخامسة:-** وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليهم بذلك من الأفراد أو الهيئات.
٦. **المسألة السادسة:-** بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.

كما منح القانون الوزير المختص الحق في اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة في حالة ما إذا كانت الآفة تمثل مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح.

كما منحه المشرع الحق في الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

في حالة مخالفة الإجراءات والتدابير المتخذة فإنه يجوز ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالطريق الإداري.

عن العقوبات الواردة على مخالفة الأحكام السابقة فقد جاءت في **المادة ٩٦** حيث عاقبت كل مخالف، بقيامه برش الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات كيماوية بالمخالفة للشروط والاحتياجات التي نص عليها في قانون الزراعة، **بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه** أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقبت المادة (٩٧) بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى

هاتين العقوبتين:-

- أ- **العقوبة الأولى :-** كل من يخالف احد البنود الاخرى .
 - ب- **العقوبة الثانية :-** كل من يخالف القرارات التي تصدر بإتخاذ تدابير واجراءات خاصة او عرقل اجراءات الاستيلاء .
- يجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بتنفيذ جميع الاجراءات اللازمة لإزالة اسباب المخالفة علي نفقة المخالف .

من هنا فإن التساؤل يثار عن كيفية التعرف على المزرعة أو المنتج الأصلي لنوع من الخضراوات المطروحة في

الأسواق إذا ما تبين سميتها؟

- يصعب التعرف بسهولة، أو في كل الأحيان على أصل المنتج المعامل بالمبيدات والمخصبات على خلاف القانون.
- رابعاً: موقف القانون الفرنسي من تدوين مصدر المنتجات**
- في ثالث أكبر وأهم القوانين الزراعية الفرنسية التي صدرت في النصف الثاني من القرن العشرين أصدر المشرع الفرنسي في منتصف عام ١٩٩٩ قانون التوجيه الزراعي (الثالث):
- قد ركز المشرع على عمليات تشجيع الإنتاج الزراعي بهدف تبوأ المركز الأول في الإقتصاديات الزراعية الأوروبية، وجاء القانون الثاني ليصحح مسار التطور العام الزراعي وما خلفه من مشكلات مالية لبعض المزارعين وكذلك لمعالجة بعض المشاكل البيئية الكبرى.
- إن السياسة الزراعية يجب أن يتوافر فيها بشكل إجمالي ومتوازن الموضوعات الآتية:
- تعزيز تنوع المنتجات الزراعية وتميزها حسب خصائصها.
 - دفع التطور في المجالات الزراعية والغذائية مع رفع جودة المنتجات عن طريق الاقتسام المعروف للسوق.
 - تحديد أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي الزراعي خاصة في المناطق المحرومة وذلك بتنمية وزيادة المهارة في مناطق الإنتاج.
 - التقسيم المتوازن للمنتجات الزراعية بين الزراع والعاملين في البحر والوسطاء (المحولين) والشركات التجارية.
 - يخضع تقدير جودة وأصل المنتجات الزراعية والغذائية لرقابة السلطات الإدارية العامة التي تختص بمنح العلامات المميزة واسم المنتج وطريقة الإنتاج البيولوجي، والتسميات المعروفة.
 - يشترط للاستفادة أو لمنح إحدى العلامات المميزة، أو استعمال صفة لبيان جودة منتج معين مثل فلاحى أو التنويه بأنه "منتج من المزرعة" أن يستوفي الاشتراطات المطلوبة والتي ستصدر بمرسوم خاص.

بعض آثار الهندسة الوراثية في مجال الأغذية والزراعة

- في خضم البحث عن حلول لما أثارته علوم البيولوجي من مشكلات قانونية، يبدو أنه لا يمكن أن ننحى جانباً ما أثارته تطبيقات علم الأحياء "أو البيولوجيا" في مجال الأغذية والزراعة من مشكلات تبدو في بعض الأحيان معقدة وشائكة.**
- قد استطاع العلماء باستخدام الهندسة الوراثية وعلم الجينات تحويل كثيراً من خصائص بعض النباتات لتحقيق وفرة في الإنتاج أو تحمل بعض ظروف ندرة المياه أو ملوحتها أو ظروف التخزين الصعبة.
- أيضاً تم التدخل لتحويل بعض خصائص بعض الحيوانات.
- هذه الكائنات المحورة جينياً يمكن إطلاقها في البيئة وهي تختلط بغيرها من الأصناف غير المحورة، وقد يختلط الأمر بحيث يؤثر هذا على الخصائص الوراثية الأصلية للنباتات أو الحيوانات. مما يحتم وضع ضوابط لإطلاق الكائنات المحورة وراثياً في البيئة. وأيضاً صيانة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
- ثم إن هذه الكائنات تستخدم الآن في قائمة الأغذية (أغذية فرانكشتين) بما اشتهرت به من رخص السعر والوفرة في الإنتاج، ولكن طريقة إنتاجها وتحويلها جينياً قد يؤثر سلباً على الصحة العامة لمستهلك، فكيف توازن بين التقدم العلمي ومصالح الدول والشركات التجارية الكبرى التي تستخدم هذه التقنية في الزراعة والغذاء من جانب، وبين مصالح الدول النامية، والمستهلك بصفة عامة من جانب آخر.



س ١٢: اكتب في الموقف الدولي من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟

— الموقف الدولي من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية —

في إطار الجهود الدولية لتنظيم وتعظيم الإستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وتلافي آثارها السلبية صدر **بروتوكول مونتريال** في يناير من أول عام في القرن الحادي والعشرين، وذلك بشأن الأغذية المعدلة وراثياً وضوابط إنتاجها وتسويقها، وذلك بعد مداولات عديدة في إطار الأمم المتحدة.

لكن ليس هذا بداية المطاف، فقد سبقته جهود دولية أخرى، وذلك في شكل **وثيقتين دوليتين**،

الأولى ← **إتفاقية الجات**،

الثانية ← **مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها**.

وقبل أن نشرع في تناول هذه الوثائق الدولية نتعرض للتعريف بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية:

• **تعريف التكنولوجيا الحيوية** ← "كل ما يشمل إستحداث كائن حي أو جزء منه للحصول على منتج له قيمة تجارية".

• **تعريف الهندسة الوراثية** ← "فن تطبيق علم الوراثة الجزيئية لتحديد وعزل ونقل جينات مرغوبة، تتحكم في صفة يراد نقلها من نوع ما (يسمى بالواهب أو المعطى) إلى نوع آخر (يسمى بالمضيف أو المستقبل) بطرق أو وسائل لا تزاوجية. مثل إستخدام ناقلات الكلوته - الثقيب الكهربى لجدار الخلية - الحقن الدقيق - وكذلك طلاقات بندقية خاصة، تضمن أن الجينات المنقولة تعبر عن صفاتها في الكائن المستقبل أو المضيف فتكسبه خصائص أو وظائف الجينات التي نقلت إليه من الكائن الواهب.

إتفاقية الجات ومدونة السلوك الدولية

أولاً: إتفاقية الجات:

تعرضت إتفاقية الجات لتدابير حماية صحة الإنسان والنبات خاصة ما يتعلق بالأخطار الناشئة عن دخول أو وجود أو إنتشار الآفات أو الأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببه لها، وكذلك الأخطار الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات أو الأعلاف.

في خصوص حق كل دولة في حماية مواطنيها من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية التي لم يثبت بعد أنها آمنة صحياً. فإن إتفاقية الجات قد منحت الدول الأعضاء الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات بشرط أن تكون لازمة لذلك وأن تستند إلى مبررات وأدلة علمية كافية، ويعتد بالدليل العلمي إذا قرر بلد عضو إستناداً إلى التدقيق في المعلومات العلمية المتاحة وتقييمها مع الاحكام ذات الصلة في هذا الإتفاق، أن المقاييس أو الإرشادات أو التوصيات الدولية المعنية ليست كافية لتحقيق المستوى المناسب في حماية صحة الإنسان أو النبات.

أيضاً يلزم عدم التمييز بين الدول في خصوص هذه التدابير وألا تشكل قيوداً مقنعة على التجارة الدولية، وقد وضعت المادة الخامسة من الإتفاق أسس لتقييم المخاطر وإقرار المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو النبات.

قد ألزم الإتفاق الدول الأعضاء فيه بالوضوح والعلانية وذلك بأن يعلن أي تغييرات يجريها في تدابيرها الخاصة بحماية صحة الإنسان أو النبات، وأن يقدم المعلومات الكافية حول هذه التدابير.

ثانياً: مدونة السلوك الدولية عن جمع اعادة التباينة ونقلها:

- ١- هي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة- الفاو- سنة ١٩٩٤، وهي إختيارية وليست إجبارية في الإنضمام إليها، كما أنها موجهة في الأساس إلى حكومات الدول، وتقدم للحكومات مبادئ أساسية تساعد في سن التشريعات الوطنية أو عقد الإتفاقات الثنائية.
- ٢- المدونة تهدف إلى حفظ الأصول الوراثية النباتية وعدم إهدارها، كما تنظم عمليات نقلها من بلد لآخر في إطار الحقوق السيادية لكل دولة وبما لا يضر بحقوق الدولة صاحبة الأصل الوراثي، مع مراعاة الحفاظ على أصناف النبات المهددة بالإنقراض.
- ٣- تقر المدونة الأهمية المشتركة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للجنس البشري، كما تعترف للدول بالحقوق السيادية على الموارد الوراثية النباتية الموجودة في أراضيها.

قد ذكرت المدونة في المادة الأولى منها أنها تعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

- ١- **الهدف الأول :-** تشجيع صيانة المواد الوراثية النباتية - وجمعها واستخدامها بطرق تحترم البيئة والعادات والتقاليد المحلية.
- ٢- **الهدف الثاني :-** تعزيز مشاركة المزارعين والعلماء والمنظمات - في البلدان التي تجمع منها المادة الوراثية بصورة مباشرة في البرامج والأعمال التي تستهدف صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها.
- ٣- **الهدف الثالث :-** تلافي التآكل الوراثي - والفقدان الدائم لهذه الموارد نتيجة لجمع المادة الوراثية بصورة عشوائية أو جائرة.
- ٤- **الهدف الرابع :-** تشجيع تبادل الموارد الوراثية النباتية - بصورة آمنة وتبادل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بها.
- ٥- **الهدف الخامس :-** المساعدة على ضمان جمع المادة الوراثية - مع الاحترام التام للقوانين الوطنية والعادات المحلية واللوائح والتعليمات.
- ٦- **الهدف السادس :-** توفير معايير سلوك مناسبة وتحديد واجبات الجامعيين.
- ٧- **الهدف السابع :-** تشجيع اقتسام المزايا الناجمة عن الموارد الوراثية - بين الجهات المتبرعة والمستخدمة لهذه الجينات باقتراح الوسائل التي يمكن عن طريقها للمستخدمين أن يعطوا المتبرعين نصيباً من هذه المزايا مع مراعاة تكاليف صيانة هذه المادة وتطويرها.
- ٨- **الهدف الثامن :-** الاعتراف بحقوق واحتياجات المجتمعات المحلية والمزارعين والعاملين في إدارة الموارد الوراثية النباتية المحلية والمستزعة وبالذات لتشجيع آليات:

- أ- تيسير تعويض المجتمعات المحلية والمزارعين عن مساهمتهم في صيانة الموارد الوراثية النباتية وتنميتها.
 - ب- تلافي الإضرار بالمزايا التي تجنيها الآن المجتمعات المحلية والمزارعين من هذه الموارد نتيجة قيام أطراف أخرى باستخدام هذه المواد أو نقلها.
- ١- حين تعلن الدولة إلزامها بأحكام المدونة فإن على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المختصين بالأمر مراعاة ما جاء فيها من أحكام ولا سيما العاملين في مجال إستكشاف وجمع النباتات .
- ٢- تختص الدولة صاحبة السيادة بمنح الترخيص للجامعيين (المختصين) عن طريق سلطة مختصة داخلية، وذلك بعد إعلامهم بالأنظمة القانونية الداخلية التي تحكم هذه العملية.

٣- على طالبي الترخيص تقديم كل ما يلزم من استيضاحات للحصول على الترخيص، كما نصت المادة السابعة من

الاتفاقية على (سبع) التزامات على عاتقهم، منها التعهد باحترام القوانين واللوائح المحلية المعنية وتقديم الخطط الإرشادية للبعثة الميدانية وإبداء الإستعداد للتعاون مع الباحثين القطريين وغيرهم من الأفراد أو الجهات المعنية وتقديم أي بيانات شخصية قد يطلبها البلد المضيف وأيضاً وضع قائمة بأسماء الأوصياء القطريين والأجانب- المعروفين- الذين ستوزع عليهم المادة الوراثية والمعلومات الخاصة بها عند إنتهاء البعثة.

- 🔴 ينظم الباب الرابع من المدونة مسؤوليات الجامعيين سواء قبل الجمع. أو أثناء عملية الجمع أو بعد الجمع ← أهم التزاماتهم بعد الجمع هي الإلتزام بإعداد العينات النباتية للحفظ بالسرعة اللازمة وكذلك أي كائنات دقيقة قد تتعايش مع تربتها أو آفات أو مسببات للمرض تكون قد جمعت بغرض الحفظ .
- 🔴 أيضاً تنبيه البلد المضيف وهيئة الموارد الوراثية النباتية في منظمة الأغذية والزراعة إلى أي خطر وشيك أو دليل على سرعة التآكل الوراثي وتقديم توصيات بما يمكن إتخاذه من إجراءات لعلاج ذلك.
- 🔴 أخيراً يلتزمون بعمل تقرير مشترك عن عمل بعثة الجمع، يشمل المناطق التي تمت زيارتها، مع الصفات المؤكدة والبيانات الأساسية للعينات النباتية التي تم جمعها، والمواقع المقررة لتخزينها، وينبغي تقديم نسخ من هذا التقرير إلى سلطة إصدار التراخيص في البلد المضيف ، ومنظمة الأغذية والزراعة لعلم هيئة الموارد الوراثية النباتية فيها، وإدراجه في النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر من الموارد الوراثية النباتية.
- 🔴 كما نظمت المدونة مسؤولية المشرفين والأوصياء والمستخدمين .
- 🔴 **المشرفون يلتزمون** ← باتخاذ الخطوات الممكنة التي تضمن إلتزام الجامعيين وبعثات الجمع التي يشرفون عليها بأحكام المدونة .
- 🔴 **الأوصياء يلتزمون** ← بضمان إستخدام أرقام أو رموز التعريف الأصلية للجامعيين بالنسبة للعينات التي تشير إليها حتى يستطيعون تحديد أصل العينات في المستقبل. وعليهم اتخاذ الخطوات العملية ليعضنوا الاستجابة لطلبات المجتمعات المحلية والمزارعين الذين قدموا المادة الأصلية والبلد المضيف، وتوريد هيئات المادة الوراثية النباتية التي تم جمعها عند طلبها.
- 🔴 **مستخدمي المادة الوراثية الجدد** ← فإنه يجب التوفيق قدر المستطاع بين المزايا التي يجنونها من استخدام هذه المواد وحقوق المزارعين والمجتمعات المحلية والدولة المضيضة. **عليهم بعض الالتزامات التي تشكل قدراً من التعويض للمزارعين والدولة المضيفة، ذلك مثل:**
- تيسير الحصول على أنواع ومنتجات أخرى جديدة أو محسنة، بشروط يتفق عليها الطرفان.
 - دعم البحوث ذات الصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها .
 - تيسير نقل التكنولوجيا الملائمة لحفظ الموارد الوراثية النباتية واستخدامها، وتدريب المزارعين لزيادة الخبرات المحلية في صيانة وتنمية واستخدام هذه الموارد.
 - تقديم المنح والمساعدات للمزارعين والمجتمعات المحلية لصيانة المادة الوراثية المحلية من الصنف الذي جمعته البعثة.
- 🔴 **أخيراً فإنه يحق للحكومات إتخاذ قرار بمنع بعثات الجمع أو فرض قيود عليها** ← يبلغ هذا القرار لهيئة الموارد الوراثية النباتية بمنظمة الأغذية والزراعة. وفي حالة عدم إلتزام الجامعيين أو المشرفين عليهم بقوانين ولوائح البلد المضيف أو المبادئ الواردة في المدونة حالة قيامهم بعملهم فإنه يجوز للحكومات إبلاغ الهيئة ، ويتم تسليم الطرف المشكو في حقه نسخة من هذا البلاغ ومن حقهم الرد عليه .



س ١٣ : وضع اهداف ونطاق بروتوكول مونتريال للكائنات والأغذية المحورة وراثياً؟

بروتوكول مونتريال للأغذية المحورة وراثياً أو للكائنات الحية المحورة وراثياً

❖ في خضم الصراع الدولي الراهن بين الدول الغنية المتقدمة من جانب والدول الأخرى الصغيرة من جانب آخر حول ضوابط إنتاج وتصدير الأغذية المعدلة أو المحورة وراثياً، والتي اشتهرت باسم "أغذية فرانكشتاين". إجتمع مندبو ١٣٨ دولة في مونتريال بكندا في أواخر يناير من عام ٢٠٠٠ لبحث سبل أو ضوابط استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج الغذاء، وضوابط حماية المستهلكين من هذه الأغذية والتي لم يثبت بعد أنها آمنة تماماً من الناحية الصحية.

❖ **قد انقسم المجتمعون في كندا إلى "مجموعة ميامي"** ← التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم معها كندا وأستراليا وشيلي وأوروغوي والأرجنتين، هي **الدول الست المنتجة لهذه الأغذية حتى الآن ويقف وراءهم شركات أغذية عملاقة تستخدم الهندسة الوراثية** لتضاعف من حجم إنتاجها لزيادة أرباحها وبها مجموعة من الخبراء والباحثين مزودين بأحدث وسائل تكنولوجيا في هذا المجال، ويعمل الجميع على كسب التأييد الدولي والمحلي لترويج منتجاتهم (بدون أن يقدموا أدلة مقنعة على سلامتها صحياً).

❖ **المجموعة الثانية تضم بقية دول العالم الذين يعدوا مستوردي لهذه الأغذية** ← كما إنضم للمجموعة الثانية جماعات كثيرة في مجال الصحة والبيئة.

❖ البروتوكول هذا يأتي في إطار وتنفيذاً لإتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة في يونيو سنة ١٩٩٢ في (ريودي جانيرو) بالبرازيل، وقد دخلت حيز النفاذ في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣، وتودع وثائق التصديق في جنيف بسويسرا، وقد إنضمت مصر إلى الاتفاقية في ٩ يونيو سنة ١٩٩٢ وصدقت عليها في ١٩٩٤/٦/٧، ويعتبر جهاز شئون البيئة هو الجهة الوطنية المنوط بها متابعة تنفيذها كما يعد نقطة الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية، وتطبيقاً لبنودها فقد تم إنشاء وحدة التنوع البيولوجي (إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة) وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي بكينيا، وذلك في يوليو سنة ١٩٩٢.

❖ **تهدف هذه الاتفاقية إلى تركيز القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي في الحفاظ على القيم الأيكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره، وأيضاً تطوير وصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي، مع الاعتراف بالحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية.**

❖ تؤكد الإتفاقية مسؤولية الدول عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية على نحو قابل للاستمرار، وصيانة النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي .

❖ **أخيراً تهدف الاتفاقية** ← إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي .

❖ **تمتلك مصر نطاقاً واسعاً من الموائل، كل منها يزخر بأنماط حياة نباتية وحيوانية متفردة** ← ولكن التنوع البيولوجي لمصر يتناقض بمعدل مقلق، وأكثر ما يهدد التنوع البيولوجي تدمير الموائل والتلوث والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، ولقد أدى التفريغ الدائم للأراضي الرطبة في شمال دلتا النيل، والتلوث إلى تقلص أعداد من أنواع الأحياء المائية ومن الطيور، ويهدد التلوث بالنفط وتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي في البحر الشعاب المرجانية وغيرها من الأحياء البحرية، ولقد أدت الجهود المبذولة في إدارة التنوع البيولوجي لمصر إلى إنشاء نحو ١٧ محمية تغطي نحو ٧.٥ من إجمالي مساحة مصر.

اهداف ونطاق بروتوكول مونتريال :

صدر بروتوكول مونتريال في ٢٨ يناير سنة ٢٠٠٠ والمستوحى من مشروع بروتوكول (قرطاجنة) بشأن السلامة

الأحيائية الذي يركز بشكل أساسي على النقل عبر الدول لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة، قد تكون له آثار سلبية على حفظ وإستمرار وإستخدام التنوع البيولوجي .

قد حدد المادة الأولى من البروتوكول الهدف منه بأنه "المساهمة في ضمان مستوى كاف من الحماية في مجال سلامة النقل والمناولة (التداول) والاستخدام للكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية (الحيوية) الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية على الحفظ والاستخدام المستدام (المستمر) للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، مع التركيز بصفة محددة على النقل عبر الحدود".

لعل في هذا الهدف ما يبلور الفكر الأساسي الدولي في ضرورة الاستفادة من ثمار التقدم العلمي مع تقليل المخاطر للحد الأدنى.

يضع البروتوكول على عاتق الأطراف التزاماً بأن تضمن - عند تطوير أو تداول أو استخدام أو نقل أو إطلاق أي من الكائنات المحورة- عدم وجود مخاطر على التنوع البيولوجي (أو تقلل منها)، مع مراعاة الصحة البشرية.

المقصود بالكائن الحي المحور في مفهوم هذا الاتفاق "أي كان حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الإحيائية الحديثة".

"التكنولوجيا الإحيائية الحديثة" فهي تعني تطبيق أي من الطرق الآتية:

١- الطريقة الأولى :- تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحمض النووي المؤتلف والحقن المباشر للحمض النووي في الخلايا أو العضيات.

٢- الطريقة الثانية :- دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية، وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية.

عن نطاق تطبيق الاتفاق فإنه قد تضمن قاعدة وإستثناء في المادة الرابعة وما بعدها .

أما القاعدة فهي سريان الاتفاق على أي عملية نقل بين الدول أو عبور أو تداول (مناولة) أو استخدام، لأي كائن حي محور. قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستمرار (إستدامة) إستخدام التنوع البيولوجي، مع الاعتراف بالآثار السلبية على صحة الإنسان.

إستثناءاً من ذلك وبخصوص المستحضرات الصيدلانية (الصيدلانية) فإن البروتوكول لا يسري على نقل كائنات حية محورة تعتبر مواداً صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقيات أو منظمات دولية معنية أخرى. ما يعنينا في مجمل أحكام هذا البروتوكول -في هذا المجال - ما ورد فيه من أحكام بشأن استيراد وتصدير الكائنات المحورة وراثياً .

نقل وتصدير وإستيراد الكائنات الحية المحورة:

فرق البروتوكول في النقل الدولي والاستخدام للكائن الحي المحور بين العبور والاستخدام المعزول، وبين العبور والاستخدام بقصد إدخال الكائن الحي في بيئة الطرف المستورد.

في الحالة الثانية فإن المادة الثامنة قد ألزمت الدولة المصدرة للكائن الحي المحور أن تعلن (تخطر) للدولة المستوردة- كتابة- عن المعلومات الكافية والتي تسمح لها بتقرير إتمام العملية من عدمه .

على الطرف المصدر أن يتأكد من دقة هذه المعلومات المقدمة للمستورد وأن يضع إطاراً قانونياً للمسؤولية الناجمة عن عدم صحتها.

بعد استلام هذا الإخطار الكتابي مزوداً بالمعلومات السابقة يجب على الطرف المستورد أن يعلن عن قرار للطرف المصدر في خلال مدة محددة (٢٧٠) يوماً من تاريخ تلقي الأخطار، سواء بالموافقة على الاستيراد أو يحظر ذلك أو يطلب معلومات إضافية أو يطلب مهلة جديدة حتى يتسنى له إتخاذ القرار.

لا يعني فوات هذه المدة هو الموافقة على الاستيراد، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً.

❶ **قد نصت المادة العاشرة في فقرتها السادسة على حكم يخص الدول النامية مضمونة أنه** ← عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار، حسبما يتناسب، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني .

❷ **قد إلزم البروتوكول الدول الأعضاء بأن تصدر قراراً نهائياً بشأن الاستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في الأسواق، لأي كائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود بين الدول، للاستخدام المباشر للأغذية أو أعلاف أو للتصنيع بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول .**

❸ **كما ألزمت المادة الحادية عشر في فقرتها الخامسة كل طرف بأن يتيح لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها كأغذية أو كأعلاف أو للتصنيع إن وجدت.**

❹ **لا يعني اتخاذ دولة قراراً باستيراد كائنات حية محورة أنها لا تستطيع الرجوع عن قرارها إذا ما ثبت لها وجود تأثير سلبي أكيد أو محتمل، بل أن البروتوكول منح كل دولة عضو هذا الحق - وفي أي وقت- وذلك في ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار السلبية المحتملة عن حفظ التنوع البيولوجي واستمرار استخدامه، مع أخذ الأخطار على الصحة البشرية أيضاً في الاعتبار.**

لكن هناك إجراء شكلي وموضوعي لابد منه

❶ **الاجراء الشكلي** ← ضرورة إخطار الطرف المصدر - خلال ثلاثين يوماً - والذي سبق أن أخطره بأي عمليات نقل لهذه الكائنات والتي أصبحت موضوعاً للحظر، وذلك بالإضافة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

❷ **الاجراء الموضوعي** ← أن يعطى تفاصيل عن أسباب إتخاذه لهذا القرار، وفي هذه الجزئية فإن للطرف المصدر أن يطلب للطرف الأول والمستورد الذي أخذ قراراً بالحظر أو التغيير أن يعيد النظر في قراره وذلك إذا حدث ما يؤكد عكس الأسباب المعلنة في القرار، أو لأنه قد توافرت معلومات إضافية عملية أو تقنية جديدة ذات صلة بموضوع القرار.

❸ **في هذه الحالة الأخيرة يجب على الطرف المستورد أن يرد كتابة على هذا الطلب خلال تسعين يوماً، وأن يقدم تفاصيل عن الأساس الذي إتخذ عليه القرار.**

تقييم وإدارة المخاطر وتدابير الطوارئ

❶ **أقره الاتفاق ثلاث مواد للأسس العلمية المعتمدة عليها لتقييم المخاطر، ثم خصص الملحق الثاني للمعلومات والإجراءات الواجب اتخاذها لحسن التقييم .**

❷ **في جميع الأحوال يجب على كافة الأطراف وضع آليات وتدابير واستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة المخاطر المحددة في إجراء التقييم، ومن شأن هذه التدابير أن تمنع الآثار السلبية لإدخال الكائن الحي المحور داخل أراضي الدولة المستوردة، كما "يجب على كل طرف أو يكفل أن يكون أي كائن حي محور، سواء كان مستورداً أو مطوراً محلياً قد أخضع لفترة مراقبة تتلائم مع دورة حياته أو فترة توالده، وذلك قبل وضعه للاستخدام المراد".**

❸ **فإذا حدثت أخطار غير متوقعة من أفعال غير مقصودة أو مقصودة داخل نطاق ولايته نتيجة إطلاق الكائنات الحية المحورة فإن على كل طرف أن يتخذ فوراً كافة التدابير المتاحة للسيطرة على الموقف، ويخطر فوراً الدول الأخرى الأعضاء المتأثرة فعلاً بذلك أو التي يحتمل تأثرها، وكذلك يخطر غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وإن اقتضى الأمر للمنظمات الدولية المعنية.**

ينبغي أن يشمل هذا الأخطار على المعلومات الآتية:

- (أ) كل المعلومات المتوافرة ذات الصلة الخاصة بالكيمياء التقديرية والصفات أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحددة.
- (ب) معلومات عن الظروف والتاريخ التقديري للإطلاق، وحول استخدام الكائن الحي المحور لدى طرف المنشأة.
- (ت) أي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستدامة التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع الأخذ في الاعتبار الأخطار الصحية البشرية وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر.
- (د) أي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
- (هـ) نقطة الاتصال الداخلية المعنية للحصول على مزيد من المعلومات.

الذاول (المناولة) والنقل والتعبئة وتحديد الهوية:

🔍 **طبقاً للمادة (١٨)** من الاتفاق فإن كل طرف ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين كل هذه العمليات، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على التنوع البيولوجي أو الصحة البشرية.

🔍 للحفاظ على معايير الأمان للدول المستوردة ومراعاة لضرورة تبصير المستورد المستهلك بنوعية الأغذية أو الأعلاف أو غيرها المقدمة له. فقد ألزم الاتفاق الدول المصدرة لهذه الكائنات أن تحدد نوعيتها في (بطاقة هوية) على أنها كائنات حية محددة وقد جاء ذلك الفقرة الثانية من هذه المادة حيث ألزمت كل طرف بأن يتخذ كحد أدنى التدابير التي من شأنها أن يحدد بوضوح في الوثائق المصاحبة للرسالة البيانات الآتية:

- ١- للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو كمواد تجهيز .
- ٢- للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول يحدد فيها بوضوح أنها كائنات حية محورة، وأي متطلبات لسلامة المناولة والتخزين والنقل والإستخدام .
- ٣- للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الاستيراد، يحدد فيها بوضوح على أنها كائنات حية محورة، وتحدد فيها الهوية والسمات/ الخصائص ذات الصلة، وأي شروط لسلامة المناولة والتخزين والنقل والإستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات .
- ٤- ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات التحديد والمناولة والتعبئة والنقل .

تبادل المعلومات ونقاط الإنصال:

🔍 بموجب هذا البروتوكول فقد أنشأت غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات وأسندت إليها اختصاصات كثيرة في شأن تقاسم وتبادل المعلومات.

🔍 كما ألزم الإتفاق الدول الأعضاء بتحديد نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسئولة عن الاتصال بأمانة المؤتمر ، وعلى كل طرف أن يعين سلطة واحدة لديه تكون مسئول عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول .

السيطرة على عمليات النقل غير المشروع للكائنات الحية المهددة:

- علي كل الأطراف أن تتخذ كل التدابير للسيطرة على هذه العمليات، ومعاقبة المشتركين في العملية طبقاً للقانون الوطني له.
- في حالة حدوث أضرار من جراء ذلك فإنه يحق للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص من الكائنات الحية المحورة المعنية. إما بإعادتها إلى أصلها أو بتدميرها حسبما هو مناسب وذلك على نفقته الخاصة، وتبلغ غرفة السلامة الأحيائية بهذه الوقائع ومعلومات كافية عنها.

المسؤولية والتعويض:

- عهد البروتوكول لمؤتمر الأطراف المنظمة له أن يبحث ويعتمد آلية قانونية مناسبة لتطوير قواعد وإجراءات دولية للمسؤولية القانونية للدولة المتسببة في الضرر والتعويضات الواجب تحملها وأن يحل ويرعى الوضع الحالي للقانون الدولي بشأن هذه المسائل وأن يسعى لإستكمال هذه المنظومة القانونية في خلال أربع سنوات من تاريخه.

الوعي العام والمشاركة الجماهيرية:

- البروتوكول قد حث كافة الأطراف على العمل على تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف الجماهيريين والمشاركة في سلامة نقل وتداول استخدام الكائنات الحية المحورة، وعليهم أن يتعاونوا مع الدول والهيئات الدولية الأخرى .

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٧:

- نص على حظر استيراد المواد الغذائية المهندسة وراثياً- لحين ثبوت مأمونيتها - وضرورة مصاحبة الرسالة لشهادة تفيد عدم استخدام هذه التقنية في إنتاجها، وقد جاء هذا القرار كما يلي:
- ١٢- عدم الموافقة على استيراد المواد الغذائية التي يتم إنتاجها باستخدام الهندسة الوراثية لحين ثبوت مأمونيتها.
- ٢٢- ضرورة مصاحبة الرسائل الغذائية من الحبوب والبقول لشهادة من بلد المنشأ تفيد بأن هذه الرسائل لم يستخدم أسلوب الهندسة الوراثية من زراعتها أو إنتاجها.
- ٢٣- نشر هذه التوصيات على جميع منافذ الجمهورية للعمل بها.

س ١٤: اكتب في رؤية الاسلام في ملكية المياه مبيناً موقف القانون المصري من ادارة المياه الجوفية وحمايتها؟

حماية المياه الجوفية

موقف الاسلام من تملك وادارة المياه

إدارة المياه الجوفية في الفقه الإسلامي —

أولاً: رؤية الإسلام في ملكية المياه:

مبدأ الملكية العامة:

- وفقت الشريعة الإسلامية بين حق الفرد وحق الجماعة في ملكية الآبار والعيون والانتفاع بها، وهي التي ظلت محل منازعات، أما مياه المطر فلم تثار بشأنها نزاعات تذكر، إلا إذا زادت إلى السيول وأراد صاحب الأرض الأعلى أن يحبسها على أرضه ويمنع جريانها إلى باقي المساحات المجاورة، حيث منع الإسلام حبس الماء في هذه الحالة وإن كان لصاحب الأرض الأعلى الري أولاً.
- انطلقت نظرة الإسلام في ملكية العيون والآبار إلى إقرار مبدأ الملكية العامة للمسلمين فيها، تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث، الماء، والكلاء، والنار).
- إذا كان في البئر ماء ينتفع به المسلمون فليس لأحد احتجازه ومنعه .

يأتي هذا من خلال دعوة الإسلام من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى البر والإحسان كفضيلة أساسية، ومساعدة البائسين والمحتاجين، والبعد عن الماديات لقوله سبحانه وتعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقاسم المياه عمل من أعمال البر، وهو في معظم الحالات التزام قانوني، وأعلن أن الحصول على المياه حق من حقوق المسلمين، فلا ينبغي أن يكون أي مسلم بحاجة إلى المياه، وشرع دستور المسلمين (القرآن الكريم) هذا الحق عبر المعادلة العامة (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا).

بناء على ذلك، سعى النبي إلى التأكيد على حصول كل فرد من أفراد المجتمع على المياه، وقد أقدم عثمان بن عفان (رضي الله عنه) - بناء على نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم - على شراء بئر (رومة) وتحويلها إلى وقف عام للمسلمين جميعاً.

الأولوية لشرب الإنسان والحيوان:

فإذا كانت المياه مشاعة بين الجميع، ولا يجوز منع فضله واستخدامه، فإن شرب الإنسان والحيوان لهما الأسبقية الأولى على الاستخدامات الأخرى، حتى قبل متطلبات العبادات من المياه.

عليه فلا يجوز لأحد أن يمنع سقي الإنسان والحيوان، وخاصة إذا لم يكن هناك ماء آخر في المنطقة، وإن ظل لمالك الماء الحق في طلب أجر مقابل الماء، وهناك اختلافات حول هذه الجزئية، إذ يقرر البعض عدم جواز بيع الماء إذا لم يكن هناك تكاليف في استخراج الماء .

ثانياً: حدود حق الأفراد في المياه:

أقر فقهاء الإسلام والمذاهب المختلفة حقوقاً للأفراد على الماء، فيما اصطلح على تسميته بحق العطش، وحق الري، بما لا يتعارض مع حق مالك البئر ويوفق بين حق الجماعة وحق الفرد.

[١] حق العطش:

حق العطش هو-قانوناً - حق أخذ الماء ليروي الإنسان عطشه أو يسقي بهائمه، وهذا الحق يقر به للمسلمين وغير المسلمين.

بحسب المذهب السني، ينطبق حق العطش على المياه في كل مكان، أما المذهب الشيعي فيرى أن حق العطش محصور فقط بالمياه العامة (المياه غير المملوكة والعيون والآبار)، أما بالنسبة للمياه المملوكة ملكاً خاصاً فلا يحق لغير المالك استعمالها، وكل من يأخذ منها عليه أن يرد إليها بمقدار ما أخذ.

في باب الصلح في الشرب وقسمة الماء "أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرجال، عمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يُمنع نقع بئر) أي فضل بئر، قال محمد: وبهذا نأخذ، أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس أن يستقوا منها لشفاهم وإبلهم وغنهم، فأما لزرعهم ونخلهم، فله أن يمنع ذلك، هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا.

جاء في المغني أيضاً أن الإقرار بحق الملكية لفرد أو لجماعة على البئر لا يصادر حق بقية المسلمين في الشرب حيث ذكر:

فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه ويستفح به في أشباه ذلك .

لأن ذلك يؤثر في العادة وهو فاضل عن حاجة صاحب البئر، فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكبيرة ونحو ذلك فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذلك، وإن لم يفضل لم يلزمه.

[٢] حق الري:

لا ينطبق الملكية العامة للجماعة لموارد الري في المذهب السني إلا على التجمعات الكبيرة من المياه، وهنا يميز بين مياه البحيرات التي يمكن استعمالها للري شرط ألا تلحق ضرراً بالجماعة، ومياه المطر التي تسقط على أرض لا مالك لها، ويتصرف فيها ما يشاء لاستعمالها في الري، أما مالك أقرب قطع أرض مزروعة إلى مصدر المياه فله الأولوية قبل غيره، وفي حالة وجود عدة قطع مزروعة قريبة من المصدر فليست هناك أولوية، ولكن الدور الأول يذهب إلى صاحب المزروعات التي هي بأمر الحاجة للماء أكثر من غيرها.

❖ **حقوق الري العائدة للأفراد يمكن أن تدفعهم إلى مصادرة بعض الكميات، وهذا يخضعهم حسب فقه السنة إلى قوانين مختلفة تتوقف على ما إذا كان الأمر يتعلق بأنهار صغيرة تستدعي حبس المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب، أو بقنوات أو آبار أو ينابيع أو مياه الأمطار.**

❖ **بالنسبة للأنهار الصغيرة** ← حيث ينبغي احتجاز المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب، ثم مبدآن عامان يحكمها حقوق الري، فإذا كان الماء شحيحاً، تروى الأراضي الأقرب إلى أعالي النهر قبل غيرها، على ألا تغلو المياه المحتبسة من الكاحلين كي لا يتمادى المرء في الري حسبما يشاء.

❖ بالنسبة لكمية المياه التي ينبغي لصاحب الأرض الأقرب إلى منبع النهر أن يعيدها إلى الأرض الواقعة عند أسفل النهر بغية ربيها،

❖ **يرى المذهب الشافعي** أن الماء الفائض فقط (أي الذي يبقى على وجه الحقل بعد أن ترتوي الأرض) يجب إعادته،

❖ **لكن المذهب المالكي** يرى أنه لا يحق لصاحب أرض واقعة قرب المنبع أن يحتفظ بأية مياه، بشكل مصطنع، بعد أن يكون فرغ من ري أرضه، بل يتوجب عليه أن يسمح للمياه بأن تجري صوب الأراضي الواقعة عند أسفل النهر دون أن ينتظر حتى تشبع أرضه من المياه بالكامل.

❖ **تعتبر قنوات الري ملكية مشتركة للأفراد الذين قاموا بإنشائها** ← وهم وحدهم مخولون بممارسة حق الري، أما بالنسبة لأشغال البناء الأخرى فتخضع لموافقة جميع المالكين المشتركين، كذلك فإن كيفية استعمال المياه يجب الاتفاق عليها بين جميع المعنيين.

❖ إن من يحفر بئراً سواء في أرضه أو في أرض خلاء يصبح مالكاً لمياه البئر حالما يفرغ من حفرها، والحياسة من خلال الاستعمال، إن مالك البئر هو صاحب الحق الحصري في الري وليس مطلوباً منه أن يوفر المياه لري أرض أخرى.

❖ **يؤكد المذهب المالكي** ← أن إعطاء ماء فائض إلى صاحب بئر تقوضت بئره دون خطأ منه أمر إلزامي يتم دون مقابل، أما إذا كان تقوض البئر ناتجاً من إهمال صاحبه فلا يمكنه أن يحصل على مثل هذه المياه إلا إذا دفع مقابلاً لها.

❖ **يرى المذهب الشافعي** ← أنه يتعين على المرء دائماً أن يعطى فضل الماء لري حقول الآخرين.

❖ **أما المذهب الحنفي** ← فيرى أنه لا يترتب على مالك المياه أية التزامات على الإطلاق.

والذي يحفر نبعاً أو يقوم بتحسينه في أرض خلاء فله الحق الحصري في

الري تعود مياه الأمطار إلى صاحب الأرض التي تسقط عليها، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال رفض استعمال الفائض من مياه الينابيع والأمطار في ري أرض تعاني مزروعاتها من خطر الموت.

❖ **الموقف الشيعي العام من حقوق المياه** ← فهو أن هذه الحقوق تعود حصراً إلى صاحب سند ملكية مصدر المياه المعني، وحيثما يكون هناك عدة مالكين، يعتمد توزيع المياه بينهم على ما إذا كان مورد المياه يضم ينابيع أو آبار أو مياه مطر أو قناة اصطناعية أو مجرى ماء طبيعياً.

❖ **عندما تكون كميات المياه من الينابيع والآبار والأمطار** ← كافية لسد حاجات كل إنسان، أو عندما يتفق المالكون على الكيفية، فلا تبقى هناك صعوبات، ولكن إذا كان العكس صحيح، نقسم المياه نسبياً حسب حجم كل قطعة، مع أخذ موقع الأرض بعين الاعتبار، ومن ناحية ثانية، تصبح المياه في القناة الاصطناعية ملكاً لمن حفرها، وبالنسبة لمجري المياه، يكون مالكو الأراضي الواقعة عند أعلى المجرى مؤهلين لاستعمال المياه لري مزروعاتهم قبل غيرهم.

❶ **أن يكون نهراً صغيراً يزدحم الناس فيه** ← فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقى ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه فيصنع بذلك وعلى هذا إلى أن ننهي الأراضي كلها، فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عن من يليهم فلا شيء للباقيين لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي.

❷ **في باب الصلح في الشرب وقسمة الماء أيضاً** ← "أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذنب (واديان بالمدينة يسيلان بالمطر يتنافس أهل المدينة في سيلاهما) يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل .

[٣] قسمة الماء بين الشركاء:

❸ يقسم ماء النبع أو البئر بين الشركاء فيه على حسب ما يتفقوا ويتراضوا عليه ويكون إما على حسب العمل والنفقة أو على المساحة، وذلك إذا كان الماء يكفيهم جمعاً، فإن كان الماء شحيحاً لا يكفي وتراضوا على قسمة بالمهاياة أو غيرها جاز لهم ذلك، وإلا قسم بينهم على قدر أملاكهم.

[٤] التصرف في ملكية المياه:

❹ **في الفقه السني** ← يتبع المذهب المالكي والشافعي المذهب القائل أن مالك مصدر المياه له الحق في بيعها والتصرف فيها كيفما يشاء، إلا في حال حفر بئر لسقاية الماشية، ويجب الإعلان عن الغرض من البيع وذكر ذلك صراحة في العقد، أما المذهب الحنفي والحنبلي فلا يسمحان ببيع الماء إلا في أوعية.

❺ عن بيع الماء لري الأرض فالمقرر أن حق الري مرتبط بالأرض يتبعها في أي يد كانت، ومع أن المالك يمكنه أن يتصرف في الأرض دون التصرف في الري، فإن المذاهب تختلف في كيفية التصرف في حق الري مستقلاً في هذه الحالة، فالمذهب الحنفي لا يسمح ببيع حق الري، بل ينتقل بالوراثة فقط، وأن ظل للمالك الحق في الري أو بقطعة جديدة يشتريها، وعندئذ يمكن بيع حق الري مع الأرض فيرتفع سعرها.

❻ على العكس، يرى المالكية احتفاظ المالك بالحرية الكاملة في التصرف بحق الري ويقر بصفة خاصة بحق بيعه والاحتفاظ باستعمال المياه لأيام محددة، بل ويقر حق بيع حصص من أوقات الري في حين يحتفظ بالحق نفسه أو بيعه أو تأجير به معزل عن الأرض.

❼ **المذهب الشيعي** ← لا يباع -طبقاً لرأيهم- الماء إلا بالوزن أو المكيال، أي يجب أن يكون في وعاء.

ثالثاً: حرم الآبار والعيون:

❶ نجد في مجلة الأحكام العدلية بياناً بتحريم الآبار المحفورة والمياه المجراه والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموت ومن ذلك

— موقف القانون المصري من إدارة المياه الجوفية —

الجهات القائمة على المياه الجوفية وإمكانات الزراعة عليها

أولاً: الجهات القائمة على تنمية وإدارة المياه الجوفية:

❶ تعتبر وزارة الأشغال العامة والموارد المائية هي المختصة بكل ما يتعلق بأمر مياه الري في مصر، وفي خصوص المياه الجوفية فإن قطاع المياه الجوفية بالوزارة هو المسئول عن إدارة وتنمية المياه الجوفية.

❷ **من أهم مهام هذا القطاع هي** ← وضع السياسة العامة لتنمية وإدارة الموارد المائية الجوفية والموارد المائية ذات العلاقة (السيول والأمطار)، ووضع المخطط القومي للقطاع شاملاً إمكانات التوسع على المياه الجوفية ومياه السيول في مصر ومتطلبات الحماية من السيول، وحماية المياه الجوفية من التدهور، وإدارتها، والاشتراك في وضع القوانين ذات العلاقة، وتصميم وتشغيل المنشآت المائية الخاصة بأعمال القطاع، والاشتراك في تصميم وتنفيذ مواد التوعية الخاصة بحماية المياه الجوفية والموارد المائية ذات العلاقة.

ثانياً: الإمكانيات المائية الجوفية لمصر:

تُظهر الإحصائيات وجود إمكانيات مائية جوفية كبيرة لمصر تزيد على ١٢ مليار متر مكعب سنوياً .
يمكن ملاحظة أن :- أحواض المياه الجوفية بالوادي والدلتا يمكن اعتبارهما أحواضاً تخزينية مثل بحيرة ناصر، حيث يمكن مضاعفة معدلات السحب خلال فترات الجفاف كما أن المياه الجوفية بالصحراء الغربية مخزونها كبير جداً.

ثالثاً: تحديد طبيعة الطبقات والأحواض المائية في مصر:

تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية نحو مليون متر مربع منها ٢٥,٠٠٠ كم^٢ تعتمد مواردها المائية مباشرة على مياه نهر النيل أو على الآبار المحفورة في وادي النيل، أما باقي المساحة وتمثل الغالبية العظمى من القطر فهي مناطق صحراوية تعتمد اعتماداً كلياً على المياه الجوفية.
تنقسم جمهورية مصر العربية بالنسبة للمياه الجوفية إلى المناطق التالية وهي (وادي النيل والدلتا - شبه جزيرة سيناء - الصحراء الشرقية - الصحراء الغربية)، وتختلف مصادر المياه الجوفية في كل من هذه المناطق، فالمياه الجوفية بوادي النيل والدلتا مصدرهما نهر النيل نفسه، أما المياه الجوفية بالصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط فمصدرها مياه الأمطار التي تسقط محلياً فوق هذه المناطق، فيما يلي ملخص عن هذه المناطق:

- ١- **المياه الجوفية في وادي النيل** ← إن ما يتسرب من مياه النيل والفيضان إلى الطبقات الصخرية المجاورة تعود لتشكيل الموارد المائية الجوفية تحت الوادي نفسه والتي يمكن استغلالها في الزراعة والشرب.
- ٢- **الموارد المائية بالصحراء الشرقية المصرية** ← إن الصحراء الشرقية المصرية رغم جفافها الشديد فإنها لا تخلو من الموارد المائية، و المياه الجوفية في هذه المنطقة مصدرها الأمطار في الغالب ، وبعض مناطق الصحراء الشرقية تحتوي على مياه جوفية عميقة غير متجددة والمتواجد بالحجر الرملي النوبي، وموارد المياه الجوفية بالصحراء الشرقية وتشمل جميع المياه المتجمعة في رواسب الوديان في قلب الصحراء الشرقية كما تشمل منطقة البحر الأحمر من الغردقة إلى سفاجا، أما المياه الجوفية العميقة فمن أهم أمثلتها آبار منطقة شجر شمالاً ومنطقة اللقيطة.
- ٣- **المياه الجوفية بالصحراء الغربية المصرية** ← يمكن تقسيم الصحراء الغربية المصرية بالنسبة للمياه الجوفية إلى عدة مناطق أولها تلك التي تقع على شاطئ البحر المتوسط (توجد المياه الجوفية العذبة في هذه المنطقة على هيئة طبقات من المياه العذبة ومصدرها مياه الأمطار)، يليها سهل الساحل الشمالي الممتد بمحاذاة البحر المتوسط (الآبار في هذه المنطقة ضحلة ومصدرها مياه الأمطار) ومنطقة وادي النطرون، وأخيراً مناطق الواحات المصرية وهي تضم الخارجة والداخلة والبحرية والفراة وسيوة.
- ٤- **المياه الجوفية في شبه جزيرة سيناء** ← أن أغلب موارد المياه الجوفية في هذه المنطقة مصدرها الأمطار الساقطة فوق مناطقها الجبلية، ومعظم الآبار المحفورة في طبقات الوديان الرئيسية كما أن هناك مياه الينابيع مثل عين الجديرات وغيرها، بالإضافة إلى مياه الحجر الرملي النوبي العميقة، وتتميز المياه الجوفية في شبه جزيرة سيناء بتنوع كبير في تركيبها الكيميائي وخواصها الطبيعية .

رابعاً: إمكانيات التوسع الزراعي الأفقي اعتماداً على المياه الجوفية السطحية:

أوضحت الإحصائيات أن موارد مصر الحالية من المياه يصل لحوالي ٦٥.٦ مليار متر مكعب سنوياً تفي بالحاجات المتعددة للبلاد، ونحتاج لموارد إضافية تصل إلى ١٦.٥ مليار متر مكعب إضافي، ومخطط لذلك التوسع في حفر الآبار الجوفية والسحب من المخزون الجوفي في الحدود الآمنة، بحيث يصل إلى ٦ مليار متر مكعب سنوياً.

خامساً: مخاطر السحب غير الآمن من المخزون الجوفي:

- يجب عند حساب إمكانات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية اعتماداً على المخزون الجوفي للمياه أن يؤخذ في الاعتبار كميات المياه المتوفرة المتاحة، والكميات الممكن سحبها دون أن يؤدي ذلك لاستنزاف المخزون .
- في منطقة غرب الدلتا فقد تم وضع عدة تصورات لاستغلال المياه الجوفية، تتراوح ما بين عدم حفر أية آبار إضافية ووضع حد أقصى للتنمية على المياه الجوفية .
- في منطقة الساحل الشمالي الشرقي أدى السحب غير المخطط من الخزانات الجوفية الضحلة بمنطقة الشريط الساحلي العريش / رفح وبمعدلات تفوق المعدلات المسموح بها للاستغلال الآمن إلى هبوط شديد في مستويات المياه الجوفية إلى ما دون مستوى سطح البحر في معظم أجزاء منطقة دلتا وادي العريش، وتدهور نوعية المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها من (١٢٠٠/٤٥٠٠ جزء في المليون عام ١٩٨٢ إلى ٢٥٠٠-٩٢٥٠ جزءاً في المليون عام ١٩٩٩)، مع زيادة توغل مياه البحر بالخزان الجوفي.

ملكية المياه الجوفية في القانون المصري

س ١٥: اكتب في ملكية المياه الجوفية في اطار القانون المدني موضحاً القيود والارتفاقات المائية؟



أولاً: ملكية المياه الجوفية في إطار القانون المدني:

تنص المادة (٨٠٣) من القانون المدني على أنه:

- ١- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهدم أو يتلف أو يتغير.
 - ٢- ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً.
 - ٣- يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصل عن ملكية ما فوقها وما تحتها.
- طبقاً لنص المادة فإن مالك الأرض، (والشيء بصفة عامة)، يملك كل ما يعد من عناصرها الجوهرية، كالتربة، والمراوي .
- لكن الملكية للأرض تمتد إلى ما فوقها وما تحتها، أي الأرض علواً وعمقاً .
- قد أكدت على هذا المعنى المادة (١/٩٢٢) مدني إذ تقول "كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس ومنشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض، أقامه على نفقته، ويكون مملوك له".
- لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
- تعد المياه الجوفية من العمق، ومن الأجزاء الجوهرية للأرض (زراعية وصحراوية).

[١] ملكية عمق الأرض:

- تعني أن المالك لسطح الأرض هو المالك أيضاً لعمقها وما تحتها من طبقات، وتسمح هذه الملكية له أن يحفر في أرضه حتى يضع أساس البناء الذي يقيمه فوق الأرض، وأن يحفر سراديب تحت الأرض كما يشاء، ومن حقه أن يمنع اعتداء للغير على باطن أرضه، فإذا وجد غراس الجار قد امتد لباطن أرضه كان له أن يطلب من القضاء قطع الجذور الممتدة.
- من حقه مد أنابيب أو أسلاك في باطن الأرض، أو حفر، أو استخراج رمال أو أتربة أو سائر مواد البناء منها.

[٢] فصل ملكية العمق عن ملكية الأرض بنص القانون:

- ينص القانون في حالات محددة على أن الأعماق، أو الأشياء التي تحتويها الأعماق ليست مملوكة لصاحب الأرض، بل للدولة، حيث ملكية الأشياء بالعمق ملكية عامة، ولا يجوز لهالك الأرض أن يستخرجها بنفسه، أو يمنع الدولة من استغلالها، وذلك مثل الثروات المعدنية، حيث نصت المادة الثالثة من قانون المناجم والمحاجر على أن "يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأرض المصرية والمياه الإقليمية، ويعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر ما عدا مواد البناء والأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير. وكذلك الشأن بالنسبة للآثار.

- الكنز المخبوء في باطن الأرض، والذي لم يثبت ملكيته لأحد فهو ملك لصاحب الأرض أو لمالك الرقبة، فإن كانت الأرض عين موقوفة فيكون الكنز ملكاً خالصاً للواقف ولورثته (٨٧٢م) مدني.

[٣] فصل ملكية الأرض عن ملكية العمق بتصرف قانوني:

حيث يجيز المشرع فصل ملكية الأرض عن ملكية ما فوقها وما تحتها باتفاق الأطراف، ولا يعد هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام، ويجوز أيضاً هذا الفصل بوصية، أي بإرادة منفردة، فالفصل يكون إما بقانون أو بتصرف قانوني، سواء كان التصرف اتفاقاً أو وصية.

[٤] حدود ملكية العمق لنقد الحصول على المنفعة:

الهدف من تقرير المبدأ هو حصول مالك الأرض على كل المنفعة المرجوة من ملكه، أي الحد المفيد في التمتع بالأرض عمقاً، وبالتالي ليس له أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العمق بحيث لا تكون له أي مصلحة في منعه، فإذا اضطرت هيئة المياه إلى إيصال أنابيبها تحت السطح على مسافة من العمق لا تضر بصاحب الأرض فليس للمالك أن يمنع هذه الأعمال، وإلا كان متعسفاً في استعمال حق الملكية، وكذلك الشأن بالنسبة لأنابيب البترول والغاز وغيره.

[٥] ملكية العيون والينابيع:

يتضح من هذه النصوص أن العيون والينابيع تتبع ملكية سطح الأرض التي تفجرت بها العين أو النبع، فإذا كانت الأرض ملكاً خاصاً، فإن العين أو النبع يعد مملوكاً لصاحب الأرض.

إن كانت الأرض ليست مملوكة لأحد من الأفراد، فإنها تعد مملوكة للدولة.

من الجدير بالذكر أن كثيراً من عيون المياه في الواحات المصرية بالصحراء الغربية تعد ملكية خاصة للأفراد.

[٦] ملكية الأبار:

من قام بحفر بئر في أرضه وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة - فإنه يعد مالكا للبئر لا ينازعه في ذلك أحد، وإن كان عليه أن يتقيد بالضوابط المطلوبة المذكورة بالتراخيص الصادر إليه من حيث كميات المياه المسحوبة والمساحة المروية وطريقة الري وخلافه.

لكن يظل مبدأ الملكية له وحده، أو لمجموعة من الأفراد إذا كان التصريح صادر لهم جميعاً، واشتركوا في تكاليفه وإنشائه.

إذا ذكرت مساحاتهم فقط في الترخيص، ولم يشتركوا في إنشائه مادياً، فيظل لهم الحق في الري، أي حق ارتفاق بالري فقط، حيث يحظر قانون الري والصرف على مالك البئر أن يمتنع عن ري المساحات المقررة في الترخيص الصادر له.

لكنهم لا يعدوا مالكين للبئر أي ملكية شائعة، بل لهم حق ارتفاق بالري محمي بالقانون.

[٧] الأملاك العامة ذات الصلة بالري:

١. مجرى النيل وجسوره: وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

٢. الرياضات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

٣. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى.

٤. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف.

أما المادة الثانية من القانون فقد نصت على أن: "تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف لكون الدولة قائمة بنفقات صيانتته ويكون مدرجاً بسجلات وزارتي الري".

قد أجازت المادة الثالثة من القانون لوزير الري اعتبار أي مسقاه خاصة أو مصرف خاصة ترعة عامة أو مصرف عام.

[٨] القيود القانونية لاستخدام المياه الجوفية:

إن كان المالك للأرض يستطيع أن يحفر بها آباراً ويستخرج المياه الجوفية اللازمة لريها واستزراعها، فإنه مقيد بنصوص مقررّة إما المصلحة العامة وإما لمصلحة جيرانه.

لابد من الحصول على التراخيص اللازمة بالحفر والتنقيب واستخراج المياه الجوفية، على أن يتقيد بشروط الترخيص، خاصة طريقة الري، ونوع المزروعات، والكميات القصوى للمياه المستخرجة والمسحوبة من البئر.

أي مخالفة للقوانين واللوائح تستوجب توقيع العقوبة الجنائية.

🔴 **من الناحية المدنية:-** تشكل هذه المخالفة خطأً يستوجب مسئوليته التقصيرية عن الأضرار التي تصيب الغير من ذلك، كتلف مزروعاتهم أو انخفاض مناسيب المياه بآبارهم أو جفافها. وهذا تطبيقاً للقواعد العامة. إذا فالمالك للآبار أو العيون والذي يضح منها كميات كبيرة من المياه، ويتسبب في جفاف الآبار المجاورة أو انخفاض مناسيب مياهها، بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، أو لعدم وجود ترخيص من حيث المبدأ فإنه يكون مسئولاً عن الأضرار التي تحدث للجيران مسئولية تقصيرية تطبيقاً للقواعد العامة.

[٩] عدم الإضرار بالجار غير مألوف:

قد يكون من المفيد هنا استدعاء حكم المادة (٨٠٧) من القانون المدني والتي يجري نصها كما يلي:

- ١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
- ٢- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منهما بالنسبة للآخر، والغرض الذي خصصت له.

🔴 لا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق. قد لا يخطئ المالك للبئر أو للعين، ولا يثبت في حقه أي تعسف، ومع ذلك تتحقق الأضرار التي لا يمكن تحملها دون شكوى، كتعرض الزرع للتلف أو مناسيب المياه للإنخفاض الشديد، وهنا تنطبق - في رأينا - أحكام المادة في مثل هذه الحالات، كإفتتاح مصنع ينتج عن نشاطه مخلفات صناعية سائلة تتسبب في تلويث المياه الجوفية فلا تصلح للشرب أو للاستخدام الزراعي، أو يتسبب في اختلال معايير المياه المعدنية بالمنطقة.

ثانياً: القيود والارتفاقات المائية:

[١] القيود القانونية الخاصة بالري والصرف في القانون المدني:

- 🔴 **تعريف القانون المدني:-** مجموعة من القيود القانونية على الملكيات الزراعية ترجع إلى حالات خاصة بالجوار، وهي قيود قانونية حيث أصل منشأها النص القانوني .
- 🔴 وتتعلق هذه القيود بالري والصرف، وتتمثل في ثلاثة حقوق، هي حق الشرب والمجرى والمسيل .
- 🔴 **حق الشرب ←** "الحصول على المياه اللازمة لري الأرض من مساقاه خاصة مملوكة لشخص آخر بعد استيفاء صاحب المسقاه لحقه منها وبعد الاشتراك في النفقات بنسبة مساحة الأرض".
- 🔴 **حق المجرى ←** "حق مالك الأرض البعيدة عن مأخذ المياه في أن تمر من أرض الجار المياه الكافية لري أرضه، في مقابل تعويض عادل".
- 🔴 **حق المسيل ←** "حق صاحب الأرض البعيدة عن المصرف العام في إسالة المياه الزائدة عن حاجته إلى المصرف العام مروراً بأرض الجار، سواءً يعمل مصرفاً خاصاً على نفقته يمر بأرض الجيران أو استعمال المصرف الخاص بهم، المكشوف أو المدفون في باطن الأرض، في مقابل تعويض عادل".
- 🔴 هذه القيود القانونية لا بد لإعمالها من توافر الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.
- 🔴 فإن لم تتوافر هذه الشروط فلا وجود للقيود القانوني، ولئن كان يمكن للأفراد الوصول لترتيبات خاصة بهم بالاتفاق فيما بينهم، وهنا نكون بصدد حقوق ارتفاق وليس قيود قانونية.
- 🔴 إذا فالارتفاقات المائية في المجموعة المدنية قد تخص حق ارتفاق بالمجرى أو الشرب أو المسيل أيضاً، إذا نشأت باتفاق الأطراف، ويمكن للأفراد إنشاء ما يشاؤون من ارتفاقات مالية، بشرط عدم مخالفة النظام العام.

[٢] الارتفاقات المائية في قانون الري والصرف:

(أ) القيود المقررة لمصلحة المجاري المائية والترع والمصارف العامة على الأراضي المجاورة لمجراها:

نظمت هذه القيود **المادة (٥)** وما بعدها من قانون الري والصرف، حيث أقرت وجود قيود لمسافات معينة على جانبي المجرى يحق للأفراد استعمالها في التطهير والصيانة والوقاية من أخطار الفيضان،

حيث جاءت هذه القيود كما يلي:

مادة ٥ ← "تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة .

١. لوزارة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضرورياً لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك على أن يعرض أصحابها تعويضاً عادلاً.

٢. لوزارة الري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً.

٣. لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إنشاء أي حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر .

٤. لمهندسي وزارة الري التفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كأن لهم تكليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمال وإزالته إدارياً على نفقته.

مادة ٦ ← لا مسؤولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة في مجرى النيل أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازاتها أو بسبب طارئ.

(ب) القيود المائية المقررة لمصلحة الأراضي الخاصة بالأفراد:

مادة ٧٥ ← "لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوائية والآلات الرافعة أن يمنعوا عن ري الأراضي المنتفع بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات إلا لأسباب جدية".

مادة ٧٦ ← "لمدير عام الري في حالة وقوع مخالفة أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض، وذلك على نفقة المرخص له ."

قد عاقبت المادة (٩٣) من القانون كل من يخالف نص المادة (٧٥) من القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.

[٣] حرم الآبار والينابيع:

المساحة التي يجب عدم حفر آبار فيها بجانب البئر القائم فعلاً، وكذلك مساحة الأراضي حول الينابيع. ولا يوجد تحديد قانوني لهذه المساحة .

قد تتطلب إجراءات الترخيص وجود مسافة معينة بين الآبار يقدرها المختص للموافقة على الطلب، بحسب إمكانيات الخزان والمساحات المروية ونوع الزراعات وطريقة الري.

في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجرة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات

- حرمة البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعاً.
- حريم منبع الأعين يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع.
- حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى (التطهير والصيانة) كل وقت من كل طرف مقدار نصفه فيكون مقدار حريمة من جانبيه مساوياً عرضه.
- حريم الآبار ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف بها .
- حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في أراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع ولا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.
- وقد جاء في "المغني والشرح الكبير" أن حريم البئر الجديدة خمس وعشرون ذراعاً، أما حريم البئر القديمة فهي خمسون ذراعاً في كل جانب، وهذا ما تحتاج إليه في ترقية مائها، (أي أن البئر لشرب الإنسان والحيوان).
- حريم العين أو البئر المخصص لري الأرض فحرمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها ، وقال أبو حنيفة حريم البئر أربعون ذراعاً، وحريم العين خمسمائة ذراع .
- وفي هذا الحرم لا يجوز حفر بئر أخرى لشخص آخر حتى لا يجف الماء في البئر الأول إلى البئر الثاني، خاصة إذا كان أعمق، فلا يجب الإضرار بالجار والمبدأ أنه **"لا ضرر ولا ضرار"** حيث جاء في المغني أن: "ومن كانت له البئر فيها ماء فحفر آخر منها بئراً يسرق إليها ماء البئر الأولى فليس له ذلك .
- ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولأنه إحداث ضرر بجاره فلم يجز كالدق الذي يهز الحيطان ويخربها وكإلقاء السماد والتراب ونحوه في أصل حائطه على وجه يضر به ولو كان لرجل مصنع ماء فأراد جاره غرس شجرة تين أو نحوها مما تسري عروقه فتشق حائط مصنع جاره ويتلفه لم يملك ذلك وكان لجاره منعه وقلعها إن غرسها .
- بهذا يمكن أن نؤكد على حقيقة أن الإدارة السليمة للمياه بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على قطرة الماء، باعتبارها سر الحياة، من الضياع أو التلوث لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

اختبر نفسك

أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في حق المجتمع في الغذاء الصحي الامن؟

س ٢ : اكتب في ادارة المياه الجوفية في الفقه الاسلامي ؟

س ٣ : وضع موقف القانون المصري من ادارة المياه الجوفية ؟

س ٤ : اكتب في تطور قوانين تنظيم البناء في مصر ؟

س ٥ : وضع المسؤولية القانونية عن اضرار قانون البناء ؟

س ٦ : وضع حالات وشروط قانون البناء علي الاراضي الزراعية؟

س ٧ : اكتب في مشكلة التصحر وموقف قانون الزراعة منها وكيفية مكافحة التصحر ؟

س ٨ : وضع انواع المبيدات مبيناً اهم مخاطرها الصحية والبيئية والتنظيم القانوني لها
وضوابط استعمال المبيدات الزراعية ؟

س ٩ : وضع الجهود الدولية لتنظيم وتعظيم الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
وكيفية تلافي اثارها السلبية علي استدامة التنوع البيولوجي وعلي صحة الانسان ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية:

العلامة	السؤال	م
	الدولة ملزمة بكافة اجهزتها بتحقيق الامن الغذائي للسكان	-١
	يسري قانون الغش والتدليس علي الماء والغذاء	-٢
	يحظر تداول الاغذية اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الادمي او كانت مغشوشة	-٣
	لا يسئل الشخص المعنوي جنائياً عن الاخلال بقانون قمع التدليس والغش في السلع	-٤
	لا يجوز الاتجار في مبيدات الافات الزراعية الا في مخزن معد لهذا الغرض	-٥
	يجوز بيع المبيدات فائقة الخطورة بموجب الترخيص العام من وزارة الزراعة	-٦
	موافقة المشرف العام الزراعي علي الاتجار في المبيدات مطلوب في جميع انواع المبيدات	-٧
	منح القانون للوزير المختص في حالة وجود افات خطرة الحق في اتخاذ تدابير خاصة والحق في الاستيلاء علي ما يلزم لمكافحة الافات	-٨
	تسري اتفاقية مونتريال للأغذية المحورة وراثياً سواء في شكل منتجات او اغذية او مواد صيدلية	-٩
	يجب ان يكون قرار الطرف المستورد للكانات الحية المحورة مسبباً	-١٠
	قرار الدولة باستيراد كائنات محورة يمكن تعديله في ضوء المعلومات العلمية الجديدة	-١١

١٢-	المياه الجوفية في شبه جزيرة سيناء مصدرها مياه النيل
١٣-	تعد المياه الجوفية من العمق ومن الاجزاء الجوهريّة للأرض
١٤-	يجوز لمالك الارض ان يمنع اي اعتداء علي الثروات المعدنية في باطن ارضه
١٥-	لا يمكن فصل ملكية الارض عن العمق بتصريف قانوني
١٦-	مالك الابار الذي يتسبب في جفاف الابار المجاورة يكون مسئولاً عن الاضرار التي تحدث للجيران مسئولية عقدية
١٧-	الترخيص الصادر من الجهات المختصة يحول دون مسئولية الشخص عن الاضرار التي تحدثها المنشأة
١٨-	يعيش سكان مصر علي حوالي ٤ ٪ من مساحة البلاد
١٩-	يحظر تجريف الارض الزراعية او نقل التربة منها لاستعمالها في غير اغراض الزراعة
٢٠-	تجريف الارض الزراعية او نقل اتربة منها لاستعمالها في اغراض الزراعة فعلاً غير مؤثر
٢١-	البناء بدون ترخيص علي الاراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والامانة
٢٢-	منح المشرع المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الشخصية الاعتبارية العامة
٢٣-	للمهندسين والمساعدين الفنيين القانونيين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية صفة الضبط القضائي
٢٤-	يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء